



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. N a m a : **HAN SUTRISNO** anak dari **HADI SANTOSO**
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 20 September 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Salak Tengah IV/15 Kel. Taman Kec. Taman Kota
7. A g a m a : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

1. N a m a : **MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO**
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Mei 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : - Perum Dayu Permai B-98 Jaban Kel. Sinduharjo
Kec. Ngaglik Kab. Sleman.
- Perum Puri Sasti Kav. A IV Jl. Asem Gede Ds.
Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun..
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 1 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Yuspar, S.H., M. Hum, Irsan Muharam, S.H.M.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum/Law Firm "MTK" beralamat di Summarecom Emerald, Karawang, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2025 Nomor. 44/HK.07/02/2025 dan Nomor. 45/HK.07/02/2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO, Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Korupsi**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO, Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO, dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO, Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO, dan Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO, masing-masing **selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap didalam Tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO, Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO, masing-masing dengan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Permohonan Pemisahan 38 bidang terdiri dari :**
 - 1) Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pemisahan Bidang Model A atas nama PT. Puri Larasati Propertindo.
 - 2) Asli 1 (satu) bendel Gambar Ukur (GU) No. 374/2012.
 - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Ukur (SU) No. 1475/Kanigoro/2012 tanggal 24 Januari 2012.
 - 4) Asli 1 (satu) lembar Site Plan Puri Asri Lestari (38 unit).
 - 5) Salinan Legalisir Akta Pendirian PT. Puri Larasati Propertindo.
 - 6) Salinan Legalisir Akta Perubahan Data PT. Puri Larasati Propertindo
 - 7) Salinan Legalisir SK Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Halaman 3 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) bendel Berkas Penggabungan nomor berkas 199/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang berisi :**

- 1) Asli 1 (satu) bendel sertifikat HGB 691-692.
- 2) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Gambar Situasi 00029/1997.
- 3) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Surat Ukur 00276/1999.
- 4) Permohonan Penggabungan.
- 5) Surat Permohonan.
- 6) Foto copy KTP Pemohon.
- 7) Foto copy KTP Kuasa (notaris).
- 8) Surat Kuasa.
- 9) Surat Tanda Terima Dokumen No. Berkas 199/2012.
- 10) Surat Perintah Setor No. Berkas 199/2012.
- 11) Kwitansi No. Berkas 199/2012.
- 12) Foto copy Akta Pendirian PT. Puri Larasati.
- 13) Asli Gambar Ukur No. 44 /2012.

- **1 (satu) bendel berkas Perubahan Hak atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi :**

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo.
- 3) Surat Ukur SU No. 00276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo.
- 4) Foto copy KTP Pemohon.
- 5) Surat Permohonan Perubahan Hak.

- **1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi :**

- 1) Asli Surat Permohonan.
- 2) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama HAN SUTRISNO.
- 3) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama SUPRIONO.
- 4) Asli Surat Perintah Setor atas nama SUPRIONO.
- 5) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK – Rutin (BPNRI.III.21) HM. 1962 dari SUPRIONO.
- 6) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1962 dari HAN SUTRISNO.
- 7) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 7832/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Halaman 4 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- 9) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo.
- 10) Surat Ukur No. 276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo.
- 11) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO.
- 12) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO.
- 13) Asli Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- **1 (satu) bendel berkas Jual Beli atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Sertifikat Hak Milik nomor 692 yang berisi :**
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2.a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI.
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7959/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2.a).
 - 3) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan.
 - 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1.a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI.
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP).
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8120/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak – Jual Beli (BPNRI.II.1.a).
 - 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI.
 - 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor : 817/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 692/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun.
 - 9) Asli Akta Jual Beli Nomor : 716/2011.
 - 10) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO.

Halaman 5 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH.
- 12) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO.
- 13) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH
- 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.
- 15) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO.
- 16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4.
- 17) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO
- 18) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO.
- 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO.
- 20) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.
- 21) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.
- 22) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI.
- **1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1754 yang berisi :**
 - 1) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK-Rutin (BPNRI.III.2.I) HM. 1754 dari SUPRIONO.
 - 2) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1754 dari HAN SUTRISNO.
 - 3) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
 - 4) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7834/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.V.1.c).
 - 5) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.III.2I).

Halaman 6 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 7831/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- 7) Asli Surat Permohonan atas nama SUPRIONO.
- 8) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO.
- 9) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO.
- 10) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- 11) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- 12) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 Desa Kanigoro, Kec. Katroharjo Kota Madiun.
- 13) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997.
- **1 (satu) bendel berkas Penurunan Hak Milik Nomor 1754 atas nama SUPRIONO yang berisi :**
 - 1) Surat Permohonan atas nama SUPRIONO.
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Perubahan HM Menjadi HGB Atau HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko (BPNRI.II.8.h).
 - 3) Asli Surat Pembayaran Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP dan HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko-Rutin (BPNRI.) HM. 1754.
 - 4) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP).
 - 5) Asli Surat Permohonan Perubahan Status menjadi Hak Guna Bangunan yang ditandatangani Pemohon SUPRIONO.
 - 6) Asli Surat Pernyataan atas nama SUPRIONO tanggal 02 Desember 2011.
 - 7) Foto copy KTP atas nama SUPRIONO.
 - 8) Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO.

Halaman 7 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Akta Tanggal 16 Maret 2011 Nomor 20 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH.
- 10) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754.
- 11) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997.
- 12) Foto copy PBB atas nama SUPRIONO.
- **1 (satu) bendel Berkas Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 691 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO yang berisi :**
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2.a) HGB.691 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan.
 - 2) Asli Surat Perintah Setor dari RR. SRI BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan.
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7960/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2.a).
 - 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1.a) HGB.691 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP).
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP).
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8119/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1.a).
 - 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI.
 - 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor : 818/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 691/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun.
 - 9) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO.
 - 10) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH.
 - 11) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO.
 - 12) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH.
 - 13) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO.

Halaman 8 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.
 - 15) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4.
 - 16) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO.
 - 17) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO.
 - 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO..
 - 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO.
 - 20) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditantangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.
 - 21) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI.
 - 22) Asli Akta Jual Beli Nomor : 715/2011.
- **1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1754 terdiri dari :**
- 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO.
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO.
 - 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO.
 - 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
 - 5) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.
 - 6) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.

Halaman 9 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha.
- 8) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.
- 9) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun.
- 10) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit.
- 11) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO.
- 12) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 19/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
- 13) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 23/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 14) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- 15) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- 16) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO.
- 17) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 /1997.
- **1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1962 terdiri dari :**
 - 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO.
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO.

Halaman 10 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO.
- 4) Foto copy Gambar/Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- 5) Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1962 atas nama SUPRIONO.
- 6) Foto copy Surat Ukur Nomor 276 / 1999.
- 7) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun.
- 8) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor : 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit.
- 9) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO.
- 10) Asli Surat Tugas Nomor : 7/ST-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penelitian Lapang Permohonan Pertimbangan Tehnis Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama Han Sutrisno SHM Nomor 1962 dan SHM Nomor 1754.
- 11) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 20/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
- 12) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 24/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 13) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011.
- 14) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- 15) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.

Halaman 11 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.

17) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor : 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha.

18) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO.

19) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO.

20) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997.

Dikembalikan kepada Saksi ADOLF SEVERLIANUS PUAHADI.

- Asli 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 06 September 2011.
- Asli 1 (satu) bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Puru Asri Lestari.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi AMITHYA DWI HAPSARI, ST. M.Ling

- Asli Lembar Disposisi Penyerahan Sertifikasi Fasum Perumahan Puri Asri Lestari dan Salinan 1 (satu) bendel Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Klarifikasi Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) bendel Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari 27 Agustus 2020, terdiri :
- Asli 2 (dua) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari.
- Salinan 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 593/2310/401.111/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) bendel Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari, terdiri :
- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 005/72/401.111/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Klarifikasi dan

Halaman 12 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Perumahan Puri Asri Lestari.

- Asli 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
- Salinan 2 (dua) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
- Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
- Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020 tanggal 23 September 2020, terdiri:
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/2317/401.111/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /2317/401.020 tanggal 23 September 2020.
- Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Pemenuhan Kekurangan Luas Tanah Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari, JL. Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro.
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/3066/401.111/2020 tanggal 17 Nopember 2020
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /3066/401.020 tanggal 5 November 2020.
- Asli 1 (satu) bendel Surat Sekda Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 24 November 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1140/401.111/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) bendel Surat Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020.
- Asli 1 (satu) bendel Surat Undangan Nomor: 005/002/401.111/2021 tanggal 18 Januari 2021.
- Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : -/216/401.020 tanggal 22 Januari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : /014/102/401.111 tanggal 27 Januari 2021.

Halaman 13 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1249/401.111/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 4 (empat) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/401.111/2021 tanggal 13 September 2021.
- Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor : 050/ /401.111/2021 tanggal 16 September 2021.

Dikembalikan kepada Saksi BUDI AGUNG WICAKSONO

- Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 3 November 2008 Nomor 4.
- Asli 1 (satu) lembar SK KEMENKUMHAM Akta Pendirian Perusahaan tanggal 28 November 2008 Nomor : AHU91710.AH.01.01. Tahun 2008.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 30 Januari 2009 Nomor : 13.13.1.51.00277.
- Asli 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 503/284/401.303/2014.
- Asli 1 (satu) lembar NIB PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 25 Januari 2019 Nomor : 9120003162451.
- Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (2 lembar) 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011.
- Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (4 Lembar) tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011.
- Asli 1 (satu) lembar Advice Planning Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 Agustus 2011 Nomor: 591/778/401.109/2011.
- Asli 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL - UPL Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011 Nomor : 660/3186/401.304/2011.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo, Kel. Kanigoro tanggal 18 November 2011 Nomor: 469/605/401.401.7/2011.
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Bayar Kompensasi Tanah Makam tanggal 8 Februari 2012 Nomor. 046.
- Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011.

Halaman 14 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011.
- Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011.
- Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011.
- Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Bebas Banjir Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 11 April 2013 Nomor : 640/568/401.109/2013.
- Asli 1 (satu) bendel Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 17 April 2012 Nomor : 640-401.303/145/2012.
- Asli 1 (satu) lembar RAB Pemasangan Jaringan PDAM Sambungan Rumah tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 690/508/401.501/2012.
- Asli 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Penyambungan Baru PLN tanggal 4 September 2012 Nomor: 1188/161/AREA-MDN/2012.
- Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi & Verifikasi PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 28 Juli 2020 Nomor : 005/2043/401.111/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 27 Agustus 2020 Nomor : 593/2310/401.111/2020.
- Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 23 September 2020 Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 24 November 2020 Nomor : 050/3345/401.111/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Undangan Terkait Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Perkim) tanggal 18 Januari 2021 Nomor : 005/002/401.111/2021.
- Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021.
- Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi Terkait Perumahan Puri Asri Lestari (BPN) tanggal 29 Januari 2024 Nomor : UP.04.01/57-35.77.100/II/2024.

Halaman 15 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Sertifikat SHM atas nama SUWARNO (Rencana Pengganti Kekurangan PSU) tanggal 3 September 2018 Nomor : 12.03.01.03.1.03713 beserta identitas.
- Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Yudho Kusumo Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-1 Type 66,5/128 Nomor PSJB 035/PLP/PAL/ III/2017Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun-Jawa Timur atas nama Yudho Kusumo Kavling A-1 Type 66,50/128
- Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Agus Yulianto Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-2 Type 56,5/125 Nomor PSJB 029/PLP/PAL/II/2016.
- Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Perumahan Puri Asri Lestari Type 56,5/125, Kav. A-2
- Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Didik Agus Setiawan Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-3 Type 45/104 Nomor PSJB 038/PLP/PAL/XI/2017.
- Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun – Jawa Timur atas nama Didik Agus Setiawan Kavling A-3 Type 45/104.

Dikembalikan kepada PT. Puri Larasati Propertindo.

- Asli 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Perihal IMB.
- Asli 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Surat Dari Han Sutrisno Perihal IMB tanggal 20 Februari 2012.
- Asli 1 (satu) lembar Monitoring Perjalanan Dokumen perihal Jenis Permohonan Izin : IMB.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tetangga.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 648/03/401.401.7/2012 tanggal 08 Pebruari 2023.
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan Penelitian Lokasi (Advise Planning) dari Han Sutrisno.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno.
- Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari No. 570/2928//401.303/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

Halaman 16 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan 1 (satu) lembar identitas KTP Direksi dan NPWP Pt. Puri Larasati Propertindo.
- Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Advise Planning (AP) dengan Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 16 Agustus 2011 dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011.
- Salinan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 552/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor : 554/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah.
- Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Guna Bangunan No. 692.
- Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Milik No.1754.
- Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor : 503/022/401.303/2009.
- Salinan 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nama Perusahaan PT.Puri Larasati Propertindo.
- Salinan 1 (satu) bendel Akta Penderian Perseroan Terbatas PT Puri Larasati Propertindo.
- Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi NINDIO BASKORO, ST.

Halaman 17 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 188/2017.
- Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 240/2017.
- Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 83/2018.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi YVONNE ERAWATI

- Asli 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari terdiri dari:
- Asli 2 (dua) Lembar Disposisi Nomor Surat: 001/PLP/NRD/14/11/2010 tanggal 26 May 2011 Perihal Permohonan Ijin Lokasi.
- Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- Salinan 1 (satu) Advice Planning (AP) Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011
- Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.
- Salinan 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
- Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari.
- Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Nomor Surat: 001/PLP/PAL/I/16 tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penyerahan Fasum/Fasos.
- Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Hasil Rapat Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Puri Asri Lestari Di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tanggal 31 Maret 2016.
- Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Pedoman Penyerahan ASSED Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun 2012.
- Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Madiun Nomor: 030-401.101/14/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun.
- Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nomor: 050-401.109/267/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun

Halaman 18 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dikembalikan kepada Saksi DWI SETYO NUGROHO.

- Asli 1 (satu) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo.
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3677 NIB. 3130 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama ENDANG SUSANTI.
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4127 NIB. 3167 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-2 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama AGUS YULIANTO.
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIBEL Nomor: 1341 NIB. 3131 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-3 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama PT PURI LARASATI PROPERTINDO.

Dirampas untuk negara dan selanjutnya diserahkan untuk menjadi aset Pemerintah Kota Madiun.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan Terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar.

Halaman 19 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah);
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dibebaskan dari Tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti:
 - Asli 1 (satu) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo.

Sebagaimana tercantum dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Pemerintah Kota Madiun.;

- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3677 NIB. 3130 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama ENDANG SUSANTI.
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4127 NIB. 3167 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-2 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama AGUS YULIANTO.
- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1341 NIB. 3131 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-3 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama PT PURI LARASATI PROPERTINDO

Halaman 20 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada PT. Puri Larasati Propertindo.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO dan terdakwa (2) MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dibebaskan dari Tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDS-05/MDN/M.5.14/Ft.1/01/2025 tanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO Anak HADI SANTOSO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Propertindo Nomor: 4 Tanggal 3 November 2008, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO selaku karyawan / pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo, serta Saksi

Halaman 21 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMADI, SH bin SUNARDI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun pada tanggal 21 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPN Kota Madiun di Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada saat Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keresasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor: 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 -2012, serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi / PT. Puri Larasati Propertindo atau Terdakwa I sendiri sejumlah Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor : 001/PLP/NRD/14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit Kavling / rumah.

Halaman 22 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Permohonan Ijin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi rencana pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Walikota Madiun menerbitkan surat Nomor: 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. ABRI Masuk Desa (AMB) Kota Madiun (Advice Planning) yang diantaranya memuat agar PT. Puri Larasati Propertindo, diwajibkan memperhatikan beberapa hal :
 - Bahwa Lokasi yang dimohonkan terletak di sekitar Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan luasan 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan perincian :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1962/1999 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUPRIYONO.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/1997 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama SUKEMI.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Kota Madiun Nomor : 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2002-2012, lokasi yang dimohon peruntukannya diarahkan untuk kegiatan Pemukiman dengan Fasilitas Pendukungnya. Dengan demikian permohonan PT. Puri Larasati Propertindo dari Aspek Pemanfaatan Ruang dapat dipertimbangkan untuk *disetujui* dengan ketentuan-ketentuan :
 - Mengingat bahwa kegiatan yang dimohon berpotensi mendatangkan penduduk untuk bermukim, maka Saudara harus menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) berupa :
 - Prasarana Transportasi yang terpadu dengan Kawasan lainnya dengan lebar Daerah Milik Jalan (jarak antar pagar) untuk jalan lingkungan yang

Halaman 23 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan selebar minimal 7,50 m (tujuh setengah meter) serta mengikuti ketentuan sempadan yang ditetapkan oleh Dinas Tekhnis ;

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan perhitungan minimal 1 (satu) jiwa memerlukan 1,00 m² Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jika direncanakan untuk 35 (tiga puluh lima) unit Rumah Tinggal, dengan asumsi 1 (satu) unit Kavling dihuni 3 (tiga) jiwa, maka jumlah penduduk yang ada sekitar 105 jiwa, maka RTH yang diperlukan sekitar 105,00 m² (seratus lima meter persegi).
- Bahwa sesuai dengan gambar Blok Plan terlampir, maka perincian penggunaan lahan (Land Use) Perumahan Puri Asri Lestari adalah :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ditambah dengan luas tanah makam yang berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi).
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas Lahan.
 - Luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) yang meliputi :
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa Jalan Lokal Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan persen) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas persen) atau sebesar 5,19 % (lima koma sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga persen) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor:10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan



Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;
- Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo membuat menyusun dokumen UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang pada BAB III Rencana Usaha, pihak PT. Puri Larasati Propertindo menyusun rincian rencana Tipe dan luas lahan perkapling sebagai berikut :

NO	TYPE / LUAS BANGUNAN	LUAS AREA (m ²)	JUMLAH UNIT
1	2	3	4
1.	45 / 125	1.375,00	10
2.	45 / 100	2.700,00	25
	JUMLAH TOTAL	5.760,00	35

- Bahwa dari rangkaian pengajuan rekomendasi UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tersebut, kemudian Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m².

Halaman 25 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING).
- Bahwa dari permohonan tersebut, Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor : 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu :
 1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluas 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
 - b. Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
 - c. Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
 - d. Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)
 2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
 - b. Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
 - c. Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor:640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan
- Bahwa atas *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi SUDARMADI, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun

Halaman 26 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- Bahwa Saksi SUDARMADI, SH dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasati Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- Bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada SRI BOEDIARTI dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari HAN SUTRISNO, namun

Halaman 27 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo **dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011** tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 (Lampiran II) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, yang menyebutkan bahwa :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Sertifikat asli
- Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- Bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Locket Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;
- Bahwa jika mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
Pasal 4 menyatakan :

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan ini meliputi :

- a. kelompok dan jenis pelayanan ;

Halaman 28 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b. persyaratan ;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan;

Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut;
 - (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Dokumen Pertanahan dan Dokumen yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ;
 - (3) Apabila Persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan ;
 - (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Petanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Petugas yang ditunjuk.
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan tersebut seharusnya Saksi SUDARMADI, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi SUDARMADI, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yakni dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar

Halaman 29 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;

- Bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratan permohonannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi TOTOK SUGIARTO, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;
- Bahwa kemudian PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;
- Bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun

Halaman 30 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri Larasati Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor:001/PLP/PAL/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

1. Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
2. Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjaun lapangan yaitu :

- Terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas

Halaman 31 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)

➤ Proporsi Penggunaan lahan untuk :

- Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
- Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
 - Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus ena puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.
- Sehingga ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :
 - **Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;**

Halaman 32 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST dan Saksi Sudarmadi SH bin SUNARDI terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial yang seharusnya luasnya 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m² – 315,00 m² – 1.468,00 m² = 442,33 m²).
- Bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun masih belum mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekurangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh Para Terdakwa 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada pembeli yakni :
 - Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00 (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).Dan hasil penjualan dari 3 (tiga) unit rumah tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa I HAN SUTRISNO melalui PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMADI, SH tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST atau Korporasi yakni PT. Puri Larasati Propertindo sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T, serta Saksi Sudarmadi, SH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ;

Pasal 32:

(1) Pembangunan Perumahan meliputi:

a. Pembangunan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;

Pasal 47 :

(2) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan ;

(3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan :

a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah ;

b. Keterpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian ; dan

c. Ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;

(4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Pasal 76 huruf a. yang menyatakan

Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk :

a. Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah ; dan

b. Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman ;

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan :

Halaman 34 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Penentuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan melalui langkah-langkah :

1. Pemerintah Daerah menetapkan Persyaratan komposisi lahan efektif dan lahan non efektif pada saat Badan Usaha Pembangunan Perumahan mempersiapkan Rencana Tapak Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 2. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus dilindungi termasuk dalam penghitungan luas lahan non efektif;
 3. Pemerintah Daerah selanjutnya menentukan klasifikasi kawasan;
 4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka dapat ditentukan besaran Prasarana Lingkungan, Sarana Lingkungan, dan Utilitas yang dibangun oleh Badan Usaha Pembangunan Perumahan;
 5. Besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditentukan sebagaimana huruf d, disusun ke dalam Rencana Tapak untuk disahkan secara bertahap sesuai dengan luas kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun;
 6. Hasil Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) merupakan dasar menetapkan ijin mendirikan bangunan induk dan ijin mendirikan bangunan persil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah :
- Pasal 1 angka 4 menyatakan :

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau/tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11 menyatakan :

- (1). Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang ;
- (2). Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan ; dan

Halaman 35 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(3). Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :

- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap ; dan
- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap;

Pasal 12 menyatakan :

- 1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada Perumahan Tidak Bersusun berupa Tanah dan Bangunan ;
- 2) Penyerahan Sarana pada Perumahan Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa Tanah Siap Bangun ;

➤ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan ;

Pasal 4 menyatakan :

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan ini meliputi :

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan;

Pasal 6 menyatakan:

1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut;
2. Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Dokumen Pertanahan dan Dokumen yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
3. Apabila Persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Petanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Petugas yang ditunjuk ;

LAMPIRAN II :

Persyaratan dan Tahapan Pemecahan / Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum yaitu antara lain :

- a. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya di atas Materai cukup ;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Foto copy identitas (KTP) Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - d. Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ;
 - e. Sertifikat Asli;
 - f. Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat;
- Peraturan Daerah Kota Madiun No. 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 – 2012:

Pasal 6 menyatakan:

RTRW ini menjadi Dasar untuk Penerbitan Izin Lokasi, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memanfaatkan Ruang Wilayah Kota Madiun;

Lampiran Bab. III. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun, yaitu :

- 1) 3.3.6. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, yang menyebutkan :
 - "Di dalam penataan perumahan harus memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB);
 - Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pengembang (developer) harus disertai pula dengan Fasilitas Umum dan Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Lapangan Olahraga, Peribadatan, Makam, Perbelanjaan, serta jaringan jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya, serta jalan utama wilayah kota".
- 2) 3.4.4. Rencana Penetapan dan Intensitas Bangunan Perumahan, yang menyebutkan :

Halaman 37 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



"Perumahan kapling kecil, arahan penataan bangunannya adalah sebagai berikut:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60-75 %
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,6 – 1,5
- Tinggi Lantai Bangunan (TLB) : 1 – 2 lantai

Didalam pengaturan KDB dan KLB ini harus disesuaikan dengan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

3) 3.5.1.1. Rencana Sistem Jaringan Jalan, yang menyebutkan :

"sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta analisa yang telah dilakukan mengenai sistem jaringan jalan di Kota Madiun ini, maka rencana pengembangan jalan ini meliputi pengembangan jalan lingkar (ringroad) yang terdiri dari Jalan Lingkar Utara – Barat, jalan Lingkar Utara Timur, Jalan Lingkar Timur Selatan; dan Jalan Jalan Lingkar Barat Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama dengan Terdakwa II TOMMY ISWAHYUDI, ST serta Saksi Sudarmadi, SH, telah mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03SR-755/PW13/5.2/2024 tanggal 4 Oktober 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, yaitu berupa lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima / dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun seluas 1.910,33 m² sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang seharusnya disediakan oleh PT Puri Larasati Propertindo	2.225,33 m ²
2.	Luasan lahan makam yang telah dikompensasi dengan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Kota Madiun	315 m ²
3.	Sisa luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai Pemerintah Kota	1.910,33 m ²



	Madiun (1-2)	
4.	Nilai Jual Obyek Pajak Tanah (NJOP) di kawasan Perumahan Puri Asri Lestari Tahun 2016	Rp1.274.000,00 per m ²
5.	Kerugian keuangan negara (3x 4)	Rp2.433.760.420,00

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO Anak HADI SANTOSO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Propertindo Nomor : 4 Tanggal 3 November 2008, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO selaku karyawan/ pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo, serta Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Pertanahan Kota Madiun, pada tanggal 21 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPN Kota Madiun di Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), Terdakwa I HAN SUTRISNO Anak HADI SANTOSO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana Lapangan serta Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, telah menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 39 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada saat Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO Anak HADI SANTOSO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Propertindo No. 4 tanggal 3 November 2008 diantaranya adalah berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
- Bahwa dalam pembangunan perumahan Puri Asri Lestari, Terdakwa I HAN SUTRISNO Anak HADI SANTOSO dibantu Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST Bin H. SOETOMO yang diberi tugas mengoreksi gambar serta mencari rekanan sub kontraktor dan membuat proposal permohonan perijinan perumahan PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit Kavling / rumah;
- Bahwa dari Permohonan Ijin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi rencana pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00

Halaman 40 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit ;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Walikota Madiun menerbitkan surat Nomor:640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. ABRI Masuk Desa (AMB) Kota Madiun (Advice Planning) yang diantaranya memuat agar PT. Puri Larasati Propertindo, diwajibkan memperhatikan beberapa hal :
- Bahwa Lokasi yang dimohonkan terletak di sekitar Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan luasan 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan perincian:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:1962/1999 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUPRIYONO.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:1754/1997 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama SUKEMI.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kota Madiun Nomor : 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2002 - 2012, lokasi yang dimohon peruntukannya diarahkan untuk kegiatan Pemukiman dengan Fasilitas Pendukungnya. Dengan demikian permohonan PT. Puri Larasati Propertindo dari *Aspek Pemanfaatan Ruang* dapat dipertimbangkan untuk *disetujui* dengan ketentuan – ketentuan :
 - Mengingat bahwa kegiatan yang dimohon berpotensi mendatangkan penduduk untuk bermukim, maka Saudara harus menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) berupa :
 - Prasarana Transportasi yang terpadu dengan Kawasan lainnya dengan lebar Daerah Milik Jalan (jarak antar pagar) untuk jalan lingkungan yang disediakan selebar minimal 7,50 m (tujuh setengah meter) serta mengikuti ketentuan sempadan yang ditetapkan oleh Dinas Tekhnis ;
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan perhitungan minimal 1 (satu) jiwa memerlukan 1,00 m² Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jika direncanakan untuk 35 (tiga puluh lima) unit Rumah Tinggal, dengan asumsi 1 (satu) unit Kavling dihuni 3 (tiga) jiwa, maka jumlah penduduk yang ada sekitar 105 jiwa, maka RTH yang diperlukan sekitar 105,00 m² (seratus lima meter persegi).

Halaman 41 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan gambar Blok Plan terlampir, maka perincian penggunaan lahan (Land Use) Perumahan Puri Asri Lestari adalah :
 - Luas *lahan* yang akan dikembangkan adalah 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ditambah dengan luas tanah makam yang berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi).
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas Lahan.
 - Luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) yang meliputi :
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa Jalan Lokal Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan persen) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas persen) atau sebesar 5,19 % (lima koma sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402.33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga persen) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor: 10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat nomor : 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;

Halaman 42 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyusun dokumen UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang pada BAB III Rencana Usaha, pihak PT. Puri Larasati Propertindo menyusun rincian rencana Tipe dan luas lahan perkapling sebagai berikut :

NO	TYPE / LUAS BANGUNAN	LUAS AREA (m ²)	JUMLAH UNIT
1	2	3	4
1.	45 / 125	1.375,00	10
2.	45 / 100	2.700,00	25
JUMLAH TOTAL		5.760,00	35

- Bahwa dari rangkaian pengajuan rekomendasi UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tersebut, kemudian Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m².
- Bahwa didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING).

Halaman 43 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permohonan tersebut, Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor : 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu :
 1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluar 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
 - b. Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
 - c. Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
 - d. Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)
 2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
 - b. Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
 - c. Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan
- Bahwa atas *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi SUDARMADI, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang

Halaman 44 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam penerbitan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;

- Bahwa Saksi SUDARMADI, SH dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor : 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor:552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor:554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasati Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- Bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada SRI BOEDIARTI dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari HAN SUTRISNO, namun dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo **dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011** tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 (Lampiran II) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1 Tahun

Halaman 45 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, yang menyebutkan bahwa :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Sertifikat asli
- Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- Oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Locket Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, dimana yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;
- Bahwa jika mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

Pasal 4 menyatakan :

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan ini meliputi :

- a. kelompok dan jenis pelayanan ;
- b. persyaratan ;
- c. biaya ;
- d. waktu ;
- e. prosedur ; dan
- f. pelaporan ;

Pasal 6 menyebutkan :

Halaman 46 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut ;
 - (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Dokumen Pertanahan dan Dokumen yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ;
 - (3) Apabila Persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan ;
 - (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Petanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Petugas yang ditunjuk.
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan tersebut seharusnya Saksi SUDARMADI, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi SUDARMADI, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, meskipun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;
 - Bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Halaman 47 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo sendiri yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yakni sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sebelum diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi TOTOK SUGIARTO, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yakni memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan hanya pada gambar denah yakni menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;
- Bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri Larasati

Halaman 48 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor: 001/PLP/PAL/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang berisi perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun, dan berniat akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

1. Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
2. Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Surat Nomor : 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjaun lapangan yaitu :

- Terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal : Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)
 - Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.

Halaman 49 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
 - Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus ena puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.
- Sehingga ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :
 - **Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;**
 - **Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST dan Saksi Sudarmadi SH bin Sunardi terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh

Halaman 50 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m² – 315,00 m² – 1.468,00 m² = 442,33 m).

- Bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun masih belum mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo karena masih terdapat kekuarangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh Para Terdakwa 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada pembeli yakni :

- Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00(empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dan hasil penjualan dari 3 (tiga) unit rumah tersebut telah dinikmati oleh Para Terdakwa melalui PT. Puri Larasati Propertindo;

- Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST dan Saksi SUDARMADI, SH tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST atau Korporasi yakni PT. Puri Larasati Propertindo sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI,ST beserta Saksi SUDARMADI, SH yang telah menyalahgunakan kesempatan sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pemohon Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota

Halaman 51 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Madiun telah menguntungkan Terdakwa I HAN SUTRISNO ataupun Korporasi PT. Puri Larasati Propertindo sejumlah Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST beserta Saksi SUDARMADI, SH bin SUNARDI, telah mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Madiun Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03SR-755/PW13/5.2/2024, Tanggal 4 Oktober 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, yaitu : berupa lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun seluas 1.910,33 m² sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang seharusnya disediakan oleh PT. Puri Larasati Propertindo	2.225,33 m ²
2.	Luasan lahan makam yang telah dikompensasi dengan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Kota Madiun	315 m ²
3.	Sisa luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai Pemerintah Kota Madiun (1 —2)	1.910,33 m ²
4.	Nilai Jual Obyek Pajak Tanah (NJOP) di kawasan Perumahan Puri Asri Lestari Tahun 2016	Rp1.274.000,00 per m ²
5.	Kerugian keuangan negara (3x 4)	Rp 2.433.760.420,00

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Parav Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **I Han Sutrisno anak dari Hadi Santoso dan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, S.T.bin H. Soetomo** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS-05/MDN/M.5.14/Ft.1/01/2025 telah disusun memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Para Terdakwa tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Puwanto Anggoro Rahayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST., dan tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pensiun sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Madiun;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Madiun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013;
 - Bahwa seingat Saksi, mekanisme ketika seorang pengembang hendak melakukan Pembangunan perumahan di Kota Madiun yakni pertama calon pengembang mengajukan proposal yang didalamnya ada site plan kepada Walikota Madiun, selanjutnya diserahkan kepada Dinas yang ditunjuk, setelah itu dibentuk Tim yang terdiri dari Bapeda, Dinas Perhubungan, BPN, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu. Setelah itu tim tersebut meneliti proposal ke lokasi.

Halaman 53 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Advice Planning (AP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU lalu diserahkan kepada calon pengembang untuk memenuhi semua rekomendasi dalam Advice Planning (AP) tersebut;

- Bahwa apabila Calon pengembang telah memenuhi semua rekomendasi dalam Advice Planning (AP) maka calon pengembang tersebut dapat mengajukan IMB ke Walikota, setelah disetujui calon pengembang sudah dapat mengerjakan pembangunan perumahan;
- Bahwa yang dimaksud Advice Planning (AP) adalah hasil penelitian di lokasi berdasarkan Site Plan yang berisi rekomendasi atas temuan di lokasi. Sedangkan yang dimaksud Site Plan adalah gambar rencana pembangunan perumahan yang diajukan oleh calon pengembang, dan Site Plan bisa berubah berdasarkan Advice Planning;
- Bahwa tidak diperbolehkan merubah site plan diluar rekomendasi dalam Advice Planning. Sehingga pengembang dalam melakukan pembangunan harus sesuai dengan Advice Planing yang sudah dikeluarkan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pengembang jika ingin melakukan pembangunan Perumahan di wilayah Kota Madiun yakni yang utama adalah Permohonan/proposal, *Site Plan*, *status tanah*, *profile* pengembang;
- Bahwa dalam Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) terdapat besaran prosentase antara ruang terbuka dengan fisik bangunan dengan besaran tergantung dari lokasi pembangunan perumahan yang sudah diatur dalam PERDA KOTA MADIUN Nomor 11 tahun 2004 tentang Tata Ruang dari tahun 2002 sampai dengan 2012;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Madiun masa jabatan 2011 sampai dengan 2013, Saksi mengetahui bahwa PT. PURI LARASATI PROPERTINDO pernah mengajukan proposal yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) pembangunan perumahan PURI ASRI LESTARI berlokasi di Jalang Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Karoharjo Kota Madiun, dengan direktur HAN SUTRISNO;
- Bahwa Saksi mengetahui site plan yang diajukan oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO pada awalnya berdasarkan proposal yang diajukan tanah berasal dari dua Hak Milik nomor 1962 dengan luas 1.850 m2 dan nomor 1754 dengan luas 3.910m2;

Halaman 54 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim diperoleh rekomendasi jumlah unit yang diajukan oleh pengembang sebanyak 38 unit kemudian dikurangi menjadi 35 unit dengan pertimbangan diantaranya calon pengembang harus menyediakan ruang terbuka hijau dengan perhitungan minimal 1 jiwa memerlukan 1m² ruang terbuka hijau, jika direncanakan untuk 35 unit rumah tinggal dengan asumsi 1 unit kavling dihuni 3 jiwa maka jumlah penduduk yang ada sekitar 105 jiwa, maka ruang terbuka hijau yang diperlukan sekitar 105m²;
- Bahwa dengan pengurangan 38 unit menjadi 35 unit terdapat selisih 3 unit, sehingga sisa 3 unit tersebut sesuai dengan Advise Planning diperuntukkan menjadi Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa kewajiban pengembang setelah advice planning ditandatangani oleh Walikota Madiun, yakni terkait jumlah unit yang akan dibangun pengembang hanya boleh membangun 35 unit saja;
- Bahwa prosentase antara bangunan fisik dengan ruang terbuka pada perumahan PURI ASRI LESTARI dengan pengembang PT. PURI LARASATI PROPERTINDO setelah advice planning dikeluarkan besarnya untuk rumah terbangun sebesar 63,37% dan fasum fasos sebesar 36,63%. Dan terkait aturan presentasi rumah terbangun dan fasum dan fasos diatur dalam Perda No 11 Tahun 2004;
- Bahwa kewenangan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan perumahan sebagaimana PT PURI LARASATI PROPERTINDO yang membangun Perumahan Puri Asri Lestari di Kota Madiun berupa kewenangan terbatas, yakni setelah menerima disposisi dari Walikota Madiun atas pengajuan proposal pembangunan perumahan yang disertai dengan site plan dari pengembang selanjutnya dilakukan pemrosesan sampai dengan terbitnya Advice planning, kemudian pengembang diberitahu, setelah itu pengembang mengambil Advice planning tersebut. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum tidak berwenang lagi dalam proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

2. Saksi **Dwi Setyo Nugroho**, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 55 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I HAN SUTRISNO dan dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Struktur Organisasi di Bidang Tata Kota adalah 1 Kepala Bidang dan 2 Sub Koordinator yaitu Perencana Tata Ruang dan Pengawasan Tata Ruang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Tata Kota pada Dinas PU Kota Madiun mempunyai tugas dan tanggung jawab: Melakukan perencanaan tata ruang, Melakukan pengawasan tata ruang, Melayani permohonan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Melayani Perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PPBG);
- Bahwa tahapan dalam menerbitkan Advice Planning (AP) diawali dari permohonan pengembang kemudian dilakukan peninjauan / pengukuran di lokasi, setelah dilakukan penelitian sehingga terbit SKRK, hasil SKRK disampaikan pada pemohon dan dilakukan rapat oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang melakukan pembahasan terdiri dari permohonan pengembang, hasil SKRK, masukan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait perumahan yaitu Bappeda, Satpol, Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah ditambah Kantor Pertanahan sehingga terbit Advice Planning (AP);
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh Pengembang PT. PURI LARASATI PROPERTINDO dalam mengajukan Permohonan Ijin Lokasi kepada Pemerintah Kota Madiun yaitu berupa Site Plan yang dibuat oleh pihak Pengembang terdapat 5.760 meter persegi, 38 unit rumah yang akan dibangun di areal seluas 4.082 meter persegi atau 70,86 %, 1.678 meter persegi untuk jalan dan saluran beserta taman atau 29,13 %;
- Bahwa ketentuan pembagian luasan/ prosentase (%) untuk pembangunan unit rumah dan berapa luasan untuk lokasi pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan atau/ Fasilitas Umum (Fasum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di suatu lokasi pembangunan adalah 60 % terbangun dan 40 % Fasum dan Fasos, hal tersebut diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun;

Halaman 56 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari Peninjauan / Pengukuran ke lokasi Perumahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor 591/778/401.109/2011;
- Bahwa *Site Plan* (SP) untuk Rencana Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo terdapat dalam Proposal Surat Permohonan Nomor: 001/PLP/NRD/14/II/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon Terdakwa 1. HAN SUTRISNO;
- Bahwa *Site Plan* dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor 591/778/401.109/201 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bapak Purwanto, AR;
- Bahwa Advice Planing Nomor 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Walikota Madiun Bapak H. Bambang Irianto, SH, MM;
- Bahwa Pihak Dinas PU Kota Madiun menyerahkan Advice Planning (AP) No: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang di dalamnya ada Site Plan (SP) No : 591/778/401.109/201 tanggal 16 Agustus 2011 (SKRK) tersebut kepada pihak PT. PURI LARASATI PROPERTINDO pada bulan Agustus tahun 2011 dan yang menyerahkan adalah Saksi sendiri dan diterima oleh Terdakwa 2. Muh. Tommy Iswahyudi dari PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) tersebut kemudian dipergunakan oleh pihak PT. Puri Larasati Propertindo setahu Saksi digunakan untuk Pemecahan Sertifikat berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Saksi Sudarmadi, SH;
- Bahwa dari Pertimbangan Teknis tersebut kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 atas nama Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Propertindo yang dalam sebab perubahannya ada Pemisahan Hak Guna Bangunan dipisahkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) bidang yaitu B.700 s/d B.737 seluas 4.292 meter persegi (sisal luas = 1.468 meter persegi);
- Bahwa Pihak PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan Penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan atau/Fasilitas Umum (Fasum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota

Halaman 57 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada tanggal 15 Januari 2016 melalui Surat Nomor: 001/PLP/PAL/I/2016 yang kemudian dilakukan rapat pada tanggal 25 Pebruari 2016 lalu dilakukan peninjauan lokasi lapangan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dengan hasil penilaian seharusnya penyerahan fasum/fasos luasnya 2.225 meter persegi sehingga terdapat kekurangan seluas 442,33 meter persegi;

- Bahwa Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari dan Fasilitas Sosial (Fasos) dan atau/ Fasilitas Umum (Fasum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) oleh PT. Puri Larasati Propertindo tidak sesuai dengan Advice Planning (AP) No : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No : 591/ 778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa ternyata masih ada kekurangan /selisih seluas 442,33meter persegi Pemerintah Kota Madiun saat itu tidak menerima penyerahan Fasos/fasum dari pihak PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- Bahwa Fasilitas Sosial (Fasos) dan atau / Fasilitas Umum (Fasum) untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) diantaranya terdiri dari Jalan, Saluran dan Taman sudah dibuat / dibangun oleh Pengembang PT. Puri Larasati Propertindo di Perumahan Puri Asri Lestari tersebut namun ada kekurangan yaitu lebar jalan yang semula lebarnya 7,5 m menjadi 6,5 m dan taman yang sekarang telah dibangun 3 (tiga) unit rumah total luas 442, 33 ,meter persegi;
- Bahwa metode perhitungannya sudah sesuai Perda Kota Madiun No : 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun pada lampiran Bab 3.4 Rencana Penetapan dan Intensitas Bangunan disebutkan arahan penataan bangunan perumahan untuk bangunan baru kapling kecil arahan penataan bangunannya sebagai berikut : Koefisien Dasar Bangunan 60 s/d 75 % Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,6 s/d 1,5 sehingga Luas Persil yaitu : Luas Persil Awal : 5,760 m² ; Terkena Fasum : 1,960 m² dan Luas Persil Akhir : 3.800 m² dapat dibangun 35 unit petak rumah;
- Bahwa Dinas PU Kota Madiun telah menjelaskan / menegur secara lisan dan menyampaikan langsung kepada pihak Pengembang PT. Puri Larasati Propertindo kalau jumlah Unit Rumah dan Fasilitas Sosial (Fasos) dan atau/ Fasilitas Umum (Fasum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang dibangun di Perumahan Puri Asri Lestari itu tidak sesuai dengan Advice Planning (AP) No: 640/2734/401.109/2011 tanggal

Halaman 58 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun kemudian Dinas PU akan melaporkan ke Bappeda Kota Madiun;

- Bahwa total fasum yang belum diserahkan kurang lebih 800 m² dan pada tahun 2020 dibangun 3 rumah diatas fasum dan fasos;
- Bahwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) bangunan rumah yang terkena pembangunan ring road (jalan lingkar luar) wilayah Kota Madiun sehingga apabila pembangunan ring road ini berjalan, maka Pemerintah Kota Madiun akan mengeluarkan ganti rugi terhadap pemilik 3 (tiga) atau 4 (empat) unit rumah di PURI ASRI LESTARI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

3. Saksi **Amithya Dwi Hapsari, ST. M.Ling**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I HAN SUTRISNO dan dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST., Saksi pernah bertemu ketika akan membeli rumah di Perumahan Puri Asri Lestari, akan tetapi dengan para terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tgl 31 Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa struktur organisasi pada bagian yang Saksi adalah Kepala Dinas, ada sekretaris, ada kepala Bidang ada tiga Sub Koordinator setelah itu staf;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak Pengembang (Developer) adalah harus ada Advice planning (AP) dan Site Plan (SP) ini persyaratan yang lama kalau yang baru harus adanya Kesesuaian tata Ruang / PKKPR, ada Pertek, dan ada Anda Lalin;
- Bahwa dengan adanya permohonan dari PT.PURI LARASATI PROPERTINDO Dinas DLH melakukan rapat dengan Dinas Pu Kota Madiun setelah permohonan telah sesuai maka dari Dinas DLH mengeluarkan surat Rekomendasi UKL-UPL ke Perum Puri Asri Lestari

Halaman 59 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 Surat Rekon tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah karena Kantor masih Lingkungan Hidup dan waktu itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan dan mengetahui lokasi sesuai dengan pertimbangan Pemanfaatan ruang, kalau penghitungan dan pengukuran menjadi ranah Pertahanan dan PU;

- Bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengukuran, sedangkan untuk proses dari Permohonan pengajuan hingga terbit UKL/UPL kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa kalau permohonan dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO pengajuannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang dengan fakta di lapangan yang telah dibangun oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang, hal tersebut tidak riil;
- Bahwa Saksi membeli rumah pada tahun 2012 sebanyak 1 (satu) unit, kemudian membeli lagi 1 (satu) unit pada tahun 2016 bahwa pembelian rumah 2 (dua) unit dengan cara kredit di Blok C 9 deretan belakang sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi kepingin membeli unit rumah meminta kepada pengembang dibagian depan tetapi oleh pengembang pada saat itu bertemu dengan Pak TOMI disarankan di belakang saja karena didepan menurut tata ruang Kota Madiun akan ada pengembangan pembangunan jalan reng roat Timur sehingga Saksi jadi beli rumah dibagian belakang;
- Bahwa awalnya Saksi memilih kavling yang didepan, akan tetapi di tolak oleh Terdakwa II dan disarankan untuk mengambil kavling yang ada dibelakang;
- Bahwa pengajuan DLH untuk syarat pengajuan IMB perlu persetujuan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I HAN SUTRISNO pada saat Akad Jual Beli Perumahan Puri Asri Lestari di depan Notaris, dimana pada saat itu Saksi membeli sebuah unit rumah di Perumahan Puri Asri Lestari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST., karena Saksi sebagai pembeli dari sebuah unit rumah di Perumahan Puri Asri Lestari dimana pada saat itu Terdakwa II menawarkan unit rumah di Perumahan Puri Asri Lestari kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Halaman 60 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Jariyanto**, S.Sos. M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan BAP pada saat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, ST.;
 - Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dan diterbitkan pada bulan Januari (awal tahun) oleh Bapenda kemudian di distribusikan kepada masing-masing Wajib Pajak (WP) melalui kantor Kelurahan di Kota Madiun;
 - Bahwa warga penghuni Perumahan Puri Asri Lestari di Jl. Pilang AMD termasuk wajib pajak PBB yang sebelumnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Madiun kemudian baru pada tahun 2014 pengelolaan PBB di Kelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun sampai sekarang, jumlah Wajib Pajak sebanyak 37 dan besaran pajaknya per/ wajib pajak sekitar bervariasi dari sekitar Rp 227.948,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sampai sebesar sekitar Rp405.552,00 (empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi masih sebagai Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Juli 2012, pernah mengerjakan / mengurus terkait Permohonan Perizinan yang dimohonkan oleh pihak Pengembang (Developer) kepada Dinas PU saat itu karena merupakan bagian tugas dan fungsi Saksi saat itu sebagai Kasi Tata Ruang pada Dinas PU dan jenis perizinanya antara lain seperti Advice Planning (AP) dengan lampirannya Site Plan (SP) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun mulai tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 13 Oktober tahun 2011 dan menjabat sebagai Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Juli 2012, Saksi tidak pernah mengerjakan proses Perizinan pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, siapa yang

Halaman 61 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan tersebut, tahun berapa, ijin apa yang dimohonkan Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun mulai tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 13 Oktober tahun 2011 ruangan kerjanya menjadi satu dengan Bagian Tata Ruang yang mengurus dan mengerjakan perizinan yang diajukan oleh pihak pengembang tentang Ijin Pemanfaatan Tata Ruang atau Advice Planning (AP) dan saat itu Saksi mendengar dari obrolan teman-teman Staf Bagian Tata Ruang diantaranya Sdr. Dwi Setyo Nugroho (Nug) kalau PT. Puri Larasati Propertindo ada mengajukan permohonan perizinan terkait Ijin Pemanfaatan Tata Ruang atau Advice Planning (AP) dan untuk dokumen yang lainnya terkait permohonan tersebut Saksi tidak tahu karena bukan bagian tugas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi procedure pada Dinas Pekerjaan Umum saat masih menjabat disana dan sampai saat ini apabila ada surat atau produk yang dihasilkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun, maka setiap surat / dokumen yang keluar semua didistribusikan melalui Sekretariat yang sudah di beri nomor, stempel dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas PUPR namun dimungkinkan ditiptkan pada Bidang yang menangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui tindakan dari Pemerintah Kota Madiun terhadap PT. Puri Larasati Propertindo yaitu tidak menerima penyerahan PSU dari Perumahan Puri Asri Larasati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan bagian dari pembangunan Perumahan oleh pihak Pengembang (Developer) juga termasuk bagian dari Asset (Barang Milik Daerah), yang dasarnya yaitu Permendagri No.9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- Bahwa lokasi Perumahan Puri Asri Lestari tersebut di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Saksi tidak tahu berapa luas lahannya, berdasarkan SPPT PBB di Perumahan Puri Asri Lestari tersebut terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Wajib Pajak (WP) dan Saksi tidak tahu apa bentuk dan macamnya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) nya;

Halaman 62 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diserahkannya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Perumahan Puri Asri Lestari oleh PT. Puri Larasati Propertindo kepada Pemerintah Kota Madiun, maka ada ketentuan Regulasi yang dilanggar dan telah merugikan Aset Pemerintah Kota Madiun selain itu juga hak masyarakat penghuni perumahan juga tidak bisa terpenuhi;
- Bahwa kalau Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari tersebut sesuai dengan Advice Planning (AP) dan Site Plan (ST) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun (Dinas PU) maka tidak berdampak pada pembangunan ring road (jalan lingkar luar) wilayah Kota Madiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan Saksi yang serahkan berkas ke Terdakwa II. Atas tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Budi Agung Wicaksono**, ST. M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Pepenyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy iswahyudi, S.T.;
- Bahwa Struktur Organisasi di Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun yaitu : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan, Sub Koordinator Perumahan, Sub Koordinator Permukiman dan Sub Koordinator Pertanahan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun dan Peraturan Daerah Kota Madiun tetapi Saksi lupa nomor dan tanggalnya, tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan adalah Mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas dalam hal pencapaian target-target yang berhubungan dengan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan / Kepala Dinas terkait Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- Bahwa setiap pembangunan Perumahan dan / atau Permukiman di wilayah Kota Madiun yang dikerjakan oleh pihak Pengembang

Halaman 63 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Developer) tidak termasuk dalam Pengawasan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun tetapi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Madiun hanya sebatas terkait Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Perumahan tersebut kepada Pemerintah Kota Madiun serta Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Madiun baru terbentuk / berdiri tahun 2017;

- Bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun pada Bagian Sub Koordinator Perumahan terdapat kegiatan Updating data Perumahan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau update data Perumahan yang dikerjakan oleh pihak Pengembang (Developer) di wilayah Kota Madiun dari proses Perizinan nya pada Instansi yang menerbitkan perizinan tersebut dari Data Perizinan tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi Perumahan tersebut, maka dari kegiatan updating data tersebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dapat mengetahui berapa jumlah Perumahan dan atau Permukiman yang dibangun dan dikerjakan oleh pihak Pengembang (Developer) di wilayah Kota Madiun;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lokasi Perumahan tersebut, pihak Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun bersama dengan Tim yaitu dengan Dinas PUPR, Dinas PTSP, Bappeda, Sat Pol PP, Bagian Hukum, BKAD, Inspektorat, Kantor Pertanahan (BPN) serta Lurah dan Camat setempat dan pihak Pengembang (Pemohon) selanjutnya dari hasil pengecekan lokasi tersebut oleh Tim tersebut disepakati apa yang harus dilakukan oleh pihak Pengembang (Pemohon) atas temuan Tim tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (*Fasum / Fasos*) dari Perumahan PURI ASRI LESTARI kepada Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2016 dan Direktur atau Pemilik PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa¹. HAN SUTRISNO;
- Bahwa lokasi Perumahan Puri Asri Lestari terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, luas lahan yang akan dikembangkan adalah 6.075 m², akan dibangun 35 (tiga puluh lima) unit rumah dan ada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) nya;

Halaman 64 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Perumahan PURI ASRI LESTARI dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO tidak sesuai dengan Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan Advice Planning (AP) No: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. Puri Larasati Proptertindo tidak sesuai dengan Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan Advice Planning (AP) No : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, yaitu diantaranya :

Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m2 dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m2 ditambah dengan luas tanah makam yang berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m2 ;

Proporsi Penggunaan lahan untuk :

Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m2 atau 63,37 % dari luas lahan ;

Luas Fasum dan Fasos sluas 2.225,33 m2 atau sebesar 36,63 % dari luas lahan ;

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m2 dari 5.760,00 m2, sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m2 diperuntukkan Fasum ;

Berdasarkan Peninjauan lokasi / lapangan terdapat perbedaan antara gambar site plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi lapangan, yaitu :- Lebar Jalan pada site plan 7,50 m2 dilapangan lebar jalan 6,50 m2;

Lebar jalan pada site plan 6,00 m2 dilapangan lebar 4,00 m2 ;

Halaman 65 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari perhitungan di atas tersebut terdapat selisih kurang luasan lahan yang akan di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun yaitu :

Seharusnya penyerahan Fasum / Fasos luasnya 2.225, 33 m² sehingga kurang (2.225,33 m² – 315,00 m² – 1.468,00 m² = 442,33 m²).

- Bahwa Pemerintah Kota Madiun membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan Pengecekan / Penilaian terhadap pembangunan Perumahan PURI ASRI LESTARI dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO tersebut yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas PTSP, Bappeda, Sat Pol PP, Bagian Hukum, BKAD, Inspektorat, Kantor Pertanahan (BPN) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun.
- Bahwa Rekomendasi yang dihasilkan dari Tim Verifikasi tersebut yaitu antara lain Surat No: 050/697/401.109/2016 tanggal 31 Maret 2016 Perihal Laporan Hasil rapat Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Puri Asri Lestari di jalan AMD Keluarahn Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang ditanda tanagani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun yang ditujukan kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD Kota Madiun dan Surat berupa Nota Dinas No : 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa sesuai Rekomendasi berupa Surat dari Walikota Madiun yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun No: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Tindak lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari kepada Direktur PT. PURI LARASATI PROPERTINDO, bahwa pihak PT. PURI LARASATI PROPERTINDO:
 1. Belum bisa memenuhi / belum bisa melaksanakan kekurangan luas PSU tersebut dalam bentuk tanah di lokasi yang berbatasan langsung dan terhubung dengan Perumahan Puri Asri Lestari dengan tetap memenuhi ketentuan Rasio luas tanah PSU terhadap luas Kawasan Perumahan;
 2. Melakukan Perubahan Siteplan dan IMB Perumahan Puri Asri Lestari dengan memuat dan memadukan Tanah PSU Tambahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun; dan

Halaman 66 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap Tanah PSU Tambahan tersebut diserahkan secara menyatu dan bersamaan dengan seluruh Tanah dan Bangunan PSU Perumahan Puri Asri Lestari yang akan diserahkan berdasarkan siteplan dan IMB

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak melakukan bantahan;

6. Saksi **Yvonne Erawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, ST.;
- Bahwa pernah bekerja sebagai Notaris;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi melayani pembuatan akta pendirian PT Puri Larasati Propertindo dengan Direktur Han Sutrisno dan Komisaris Sony Hendarto;
- Bahwa PT Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan pemecahan sertifikat HGB pada tahun 2012 melalui kantor Saksi;
- Bahwa saat itu PT Puri Larasati Propertindo saat mengajukan pemecahan sertifikat yang mengajukan adalah Terdakwa Tommy;
- Bahwa surat yang dibawa adalah sertifikat, surat permohonan yang ditandatangani Terdakwa Tommy, surat kuasa, surat IMB, data-data PT, siteplan, HGB;
- Bahwa siteplan yang dibawa adalah milik PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa yang melakukan pengurusan ke BPN adalah Sdri. Sri Budiarti;
- Bahwa sertifikat HGB yang terbit adalah sesuai dengan permohonan 38 Sertifikat;
- Bahwa permohonan pemecahan sertifikat yang diajukan sebanyak 38 unit rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siteplan yang diserahkan oleh PT Puri Larasati Propertindo buatan PT atau Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa Direktur PT Puri Larasati Propertindo Terdakwa 1. Han Sutrisno langsung memberi kuasa kepada Sri Budiarti untuk melakukan pengurusan ke BPN Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Puri Larasati Propertindo meminta bantuan jasa dari Saksi untuk sejak membuat akte pendirian PT Puri Larasati Propertindo dan pengurusan ke BPN sejak proses jual beli tanah, proses penggabungan, dan pemisahan;
- Bahwa di dalam Akte pendirian PT Puri Larasati Propertindo, nama terdakwa 2. Muh. Tommy Iswahyudi tidak ada tercantum di dalamnya, tetapi menurut pengakuannya secara internal dia sebagai manager;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi ketahui dan yang diserahkan ke BPN untuk pemisahan sertifikat berupa : Sertifikat atas Tanah (HGB no. 693), Surat Ukur, Detail permohonan pemecahan/Pemisahan, Surat Permohonan yang ditandatangani oleh terdakwa Tommy, Fotocopy KTP/identitas pemohon, Fotocopy KTP/identitas pemilik hak dan Surat kuasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima site plan yang disahkan oleh Pemerintah kota Madiun, yang Saksi ketahui adalah site plan yang dibuat oleh Pengembang;
- Bahwa pernah ada pendirian PT. Puri Larasati Propertindo yang pendirinya adalah Sony Hendarto sebagai komisaris dan Terdakwa 1 Han Sutrisno sebagai Direktur, bidang usahanya adalah property pembangunan;
- Bahwa pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.Puri Larasati Propertindo No 4 Tanggal 3 November 2008 Notaris Yvonne Erawati, SH;
- Bahwa pernah perusahaan PT.Larasati Propertindo pemecahan sertifikat;
- Bahwa dari berkas-berkas yang diserahkan oleh pemohon PT.Puri Larasati Propertindo kepada Kantor Notaris/PPAT kemudian oleh Sri Boediarti sebagai kuasa pemohon diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota untuk didaftarkan pemecahan sertifikat dengan mengisi formulir model A kemudian kantor Pertanahan Kota melakukan penelitian terhadap berkas yang masuk setelah berkas dinyatakan lengkap lalu dikeluarkan surat perintah setor penerimaan negara bukan pajak, lalu kami bayar biaya pemecahan 38 bidang, selanjutnya kami menunggu proses pengukuran dan penerbitan 38 sertifikat;
- Bahwa dokumen site plan yang diserahkan oleh pemohon adalah site plan dari pengembang PT.Puri Larasati Propertindo;

Halaman 68 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan berkas pemecahan sertifikat yang ada perumahan Puri Asri Lestari tidak ada revisi Pertanahan Kota Madiun;
- Bahwa PT.Puri Larasati Propertindo pernah menjual 3 (tiga) bidang tanah sertifikat HGB Nomor : 700/Kelurahan Kanigoro, sertifikat HGB Nomor 737/Kel.Kanigoro dan sertifikat HGB Nomor :701/Kel.Kanigoro;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Bambang Setiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa tahun 2012 Saksi bekerja sebagai layanan informasi (loket 1) di BPN Kota Madiun;
- Bahwa di BPN ada loket pelayanan permohonan, loket administrasi, loket biaya, loket pengambilan sertifikat;
- Bahwa pada loket 1 Saksi melayani berbagai macam bentuk permohonan pelayanan salah satunya pemecahan sertifikat;
- Bahwa menurut Saksi syarat-syarat permohonan adalah blangko permohonan, identitas, sertifikat asli dan siteplan;
- Bahwa dalam peraturan kepala BPN Nomor 1 tahun 2010 disyaratkan siteplan yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu pengajuan permohonan pecah sertifikat, Saksi tidak menerima dokumen siteplan yang disahkan oleh Pemerintah Kota Madiun, tetapi siteplan yang dibuat oleh Pengembang;
- Bahwa di dalam permohonan tersebut, pihak PT Puri Larasati Propertindo, mengajukan permohonan pecah sertifikat menjadi 38;
- Bahwa Saksi tidak meneliti persyaratan dokumen permohonan dari pengembang karena menurut Saksi pada waktu itu sudah ada siteplan maka permohonan tersebut Saksi terima dan selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas loket 2;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi terima dari Sri Boediarti selaku kuasa dari PT Puri Larasati Propertindo untuk permohonan pemisahan sertifikat berupa: Sertifikat atas Tanah (HGB no. 693), Surat Ukur, Detail permohonan pemecahan/Pemisahan, Surat Permohonan yang

Halaman 69 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Tommy, Fotocopy KTP/identitas pemohon, Fotocopy KTP/identitas pemilik hak, dan Surat kuasa;

- Bahwa cara kerja di bagian loket 1 sampai dengan loket 4 adalah sebagai berikut :
 - Diawali pemohon datang ke loket 1 memasukkan berkas ke loket 1 untuk diperiksa pendaftarannya dan kelengkapannya, apabila berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan dengan menjelaskan berkas apa yang belum lengkap. Apabila berkas sudah lengkap maka dilanjutkan ke loket 2.
 - Di loket 2 berkas dari loket dilakukan pengentrian data sesuai dengan permohonan pendaftarannya, setelah lengkap pengentrian data, loket 2 mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Setor.
 - Di loket 3, pemohon membayar sesuai dengan Surat Perintah Setor kemudian dikeluarkan kuitansi pembayaran.
 - Berkas kemudian dibawa ke dalam untuk diproses lebih lanjut diantaranya pengukuran dan pemetaan lapangan.
 - Bahwa setelah selesai diproses, kemudian di loket 4 pemohon dapat menerima produk dimohonkan.
- Bahwa persyaratan dokumen tersebut di atas harus dipenuhi oleh semua pemohon, apabila dokumen belum lengkap atau masih ada kekurangan maka berkas permohonan dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi;
- Bahwa berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh loket 1 selanjutnya petugas loket 1 menulis permohonan yang diminta sesuai surat permohonan pada map kemudian masuk ke loket 2 untuk dilakukan penginputan data;
- Bahwa pernah ada permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari melalui surat permohonan pada tanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku wakil dari PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa permohonan pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari dimasukkan melalui jasa Notaris/PPAT dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Han Sutrisno selaku pemberi kuasa kepada Sri Boediarti karyawan Kantor Notaris/PPAT Yvonne Erawati, SH.;

Halaman 70 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Dokumen yang Saksi terima terkait permohonan pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo adalah: Sertifikat Hak Atas Tanah asli HGB Nomor: 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, Surat Ukur Nomor: 01475/2012 Kelurahan Kanogoro Kecamatan Kartoharjo, Permohonan Pemecahan/Pemisahan dari PT. Puri Larasati Propertindo, Formulir model A (Surat Permohonan), Fotocopy identitas pemohon Sri Boediarti karyawan Kantor Notaris/PPAT Yvonne Erawati, SH, Fotocopy identitas pemilik hak Terdakwa 1. Han Sutrisno, Surat kuasa permohonan tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Han Sutrisno selaku pemberi kuasa kepada Sri Boediarti karyawan Kantor Notaris/PPAT Yvonne Erawati, SH., Daftar luasan tanah perkavling perumahan Puri Asri Lestari, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak Supriyono dan Siteplan PURI ASRI LESTARI (38 unit) dari pengembang PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa Siteplan Puri Asri Lestari (38 unit) dari pengembang PT. Puri Larasati Propertindo tidak sesuai menurut MNA/KBPN No. 3/1997 dan SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat karena menurut Saksi hal itu sudah lengkap sehingga diloloskan ke loket 2, karena tidak teliti;
- Bahwa pada saat permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari tanggal 21 Juni 2012 tidak ada atau tidak dilampirkan;
- Bahwa Permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari tanggal 21 Juni 2012 tidak melampirkan Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, namun tetap Saksi anggap lengkap dan diloloskan ke loket 2;
- Bahwa berkas permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari tanggal 21 Juni 2012 namun tetap diloloskan ke tahap berikutnya, sehingga telah terbit sertifikat pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sudarmadi, SH Kepala kantor Pertanahan Kota Madiun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 71 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



8. Saksi **Eka Nuraeni S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
 - Bahwa Saksi bekerja di BPN bagian loket 2 untuk entry data yaitu Identitas, Permohonan, Surat Kuasa, dan Surat Ukur;
 - Bahwa tugas Saksi hanya melakukan entry dokumen yang Saksi terima dari petugas loket 1 yaitu Bapak Bambang;
 - Bahwa Saksi tidak meneliti kembali dokumen yang diserahkan oleh petugas loket 1 dan Saksi menganggap apabila sudah diterima oleh petugas loket 1 maka dokumen tersebut sudah memenuhi syarat;
 - Bahwa dalam proses entry data hanya data-data tertentu saja yang diinput, sedangkan siteplan tidak digunakan dalam proses entry data di BPN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui *site plan* yang dilampirkan apakah *site plan* yang disahkan oleh Pemerintah Kota atau *site plan* yang dibuat pengembang;
 - Bahwa salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan pemecahan adalah *site plan* yang disahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Bahwa selain tidak melampirkan *siteplan* yang disahkan oleh Pemerintah Daerah, Pengembang juga tidak melampirkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 - Bahwa yang bertandatangan dalam permohonan pemecahan adalah Terdakwa 2. MUH. TOMMY yang tertulis sebagai mewakili PT Puri Larasati Propertindo, bukan Direktur atau yang dikuasakan;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi entry untuk permohonan pemisahan sertifikat berupa: Sertifikat atas Tanah (HGB no. 693), Surat Ukur, Detail permohonan pemecahan/Pemisahan, Surat Permohonan yang ditandatangani oleh terdakwa Tommy, Fotocopy KTP/identitas pemohon, Fotocopy KTP/identitas pemilik hak dan Surat kuasa;
 - Bahwa setelah Saksi lakukan entry dokumen yang ada kemudian Saksi serahkan kepada petugas loket 3 untuk dilakukan pembayaran;
 - Bahwa bagian loket ada 4 (empat) loket dengan rincian loket 1 sebagai penerima berkas dan verifikator, loket 2 sebagai entri data, loket 3

Halaman 72 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bendahara (loket pembayaran), loket 4 bagian penyerahan produk, ke empat loket tersebut berada di bawah pimpinan Kasubag Tata Usaha Bapak Suparmono (Alm);

- Bahwa Cara kerja di bagian loket 1 sampai dengan loket 4 adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pemohon datang ke loket 1 memasukkan berkas ke loket 1 untuk diperiksa pendaftarannya dan kelengkapannya, apabila berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan dengan menjelaskan berkas apa yang belum lengkap. Apabila berkas sudah lengkap maka dilanjutkan ke loket 2.
 - Di loket 2 berkas dari loket dilakukan pengentrian data sesuai dengan permohonan penfatarannya, setelah lengkap pengentrian data, loket 2 mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Setor.
 - Di loket 3, pemohon membayar sesuai dengan Surat Perintah Setor kemudian dikeluarkan kuitansi pembayaran, setelah itu berkas dikembalikan ke loket 1 untuk diserahkan pada pemohon, kemudian pemohon membawa berkas tersebut ke seksi pengukuran dan pemetaan untuk diproses lebih lanjut.
 - Setelah selesai diproses, kemudian di loket 4 pemohon dapat menerima produk dimohonkan.
- Bahwa syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi pada saat pemohon memasukkan permohonan pemecahan/pemisahan bidang tanah badan hukum menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dalam lampiran tentang Pemecahan / pemisahan tanah Badan Hukum sebagai berikut : Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Sertifikat asli dan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- Bahwa pernah ada permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari melalui surat permohonan pada tanggal 21 Juni 2012 yang

Halaman 73 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa 2. Muh. Tommy iswahyudi, S.T selaku wakil dari PT. Puri Larasati Propertindo;

- Bahwa Permohonan pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari dimasukkan melalui jasa Notaris/PPAT dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Han Sutrisno selaku pemberi kuasa kepada SRI BOEDIARTI karyawan Kantor Notaris/PPAT Yvonne Erawati, SH;
- Bahwa pada saat permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari posisi Saksi berada di loket loket 2 Saksi menerima berkas berisi dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan lengkap oleh loket 1 kemudian melakukan input data;
- Bahwa Saksi menerima berkas permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari dari loket 1 sebagai berikut : Sertifikat Hak Atas Tanah asli HGB Nomor : 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, Surat Ukur Nomor: 01475/2012 Kelurahan Kanogoro Kecamatan Kartoharjo, Permohonan Pemecahan/Pemisahan dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO, Formulir model A (Surat Permohonan), Fotocopy identitas pemohon SRI BOEDIARTI karyawan Kantor Notaris/PPAT YVONNE ERAWATI, SH, Fotocopy identitas pemilik hak HAN SUTRISNO, Surat kuasa permohonan tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO selaku pemberi kuasa kepada SRI BOEDIARTI karyawan Kantor Notaris/PPAT YVONNE ERAWATI, SH, Daftar luasan tanah perkavling perumahan PURI ASRI LESTARI, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak SUPRIYONO dan Siteplan PURI ASRI LESTARI (38 unit) dari pengembang PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- Bahwa kemudian Saksi input data sebagai berikut: Sertifikat Hak Atas Tanah asli HGB Nomor : 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, Surat Ukur Nomor: 01475/2012 Kelurahan Kanogoro Kecamatan Kartoharjo, Permohonan Pemecahan/Pemisahan dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO, Formulir model A (Surat Permohonan), Fotocopy identitas pemohon SRI BOEDIARTI karyawan Kantor Notaris/PPAT YVONNE ERAWATI, SH, Fotocopy identitas pemilik hak HAN SUTRISNO, Surat kuasa permohonan tertanggal 21 Juni 2012 yang

Halaman 74 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HAN SUTRISNO selaku pemberi kuasa kepada SRI BOEDIARTI karyawan Kantor Notaris/PPAT YVONNE ERAWATI, SH;

- Bahwa Dokumen dalam berkas permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari yang Saksi terima dari loket 1 tidak Saksi input semua karena yang keluar dari system computer hanya item-item tertentu saja;
- Bahwa data yang Saksi input ke dalam system computer telah lengkap, buktinya sudah keluar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Penerimaan : 4234 / 2012, apabila data yang Saksi input belum lengkap maka tidak akan keluar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Penerimaan : 4234 / 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi ada beberapa dokumen yang ada dalam bundelan berkas permohonan dari pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari tanggal 21 Juni 2012 namun legalisirnya tahun 2017;
- Bahwa Saksi terima dokumen-dokumen tersebut dari Bapak Agus Cahyadi Kasi Pengukuran dan Pemetaan, menurut Bapak Agus Cahyadi dokumen tersebut didapat dari pengumpulan berkas-berkas permohonan dari PT. Puri Larasati Propertindo untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Kejaksaan dikarenakan berkas tersebut sudah tidak lengkap atau tercecer kemudian diambil dari berkas permohonan lain yang terkait dengan PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa pada saat pemohon PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari tanggal 21 Juni 2012, yang menjadi petugas loket 1 adalah Bapak Bambang Setiono, saat masih dinas menjadi Pengadministrasi Pertanahan Pj. Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa *Site plan* yang dimasukkan dalam permohonan adalah Siteplan dari PT. Puri Larasati Propertindo bukan *Site plan* dari Pemerintah Kota Madiun sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dalam lampiran tentang Pemecahan / pemisahan tanah Badan Hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **Rustamadji, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa proses dari tanah sawah menjadi tanah non pekarangan permohonan melalui proses penggunaan tanah, penurunan hak, penggabungan, kemudian pemecahan;
- Bahwa syarat IPPT tercantum dalam peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2010, salah satu syaratnya adalah *advice planning*;
- Bahwa setelah berkas lengkap, dibuatkan surat tugas untuk survey lokasi sejumlah 3 orang untuk mengecek kondisi riil di lapangan apakah sawah sudah dikeringkan, sudah diuruk atau masih dalam bentuk sawah, mengecek patok-patoknya;
- Bahwa survey lapangan diikuti oleh pihak pengembang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan kemudian dibuat pertimbangan teknis;
- Bahwa Pertimbangan teknis IPPT ditandatangani oleh Kepala BPN Saksi Sudarmadi;
- Bahwa di bidang Saksi menghasilkan 2 produk yaitu IPPT dan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan tanah;
- Bahwa *advice planning* sudah dijadikan dasar untuk permohonan Pertimbangan Tehnis, dan didalam Pertimbangan Tehnis sudah dituangkan berapa luasan keseluruhan dengan rincian untuk perumahan, untuk PSU, untuk RTH sebagaimana yang dituangkan didalam Advice Planning;
- Bahwa untuk Struktur Organisasi di bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan, di Kepalai oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada waktu itu dijabat oleh Bpk. Sukarno, diganti oleh Plt Bapak Giri, dan ada dua Kasubsi yaitu Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan yang dijabat Saksi, dan Kasubsi Tematik dijabat oleh Ibu Anik;
- Bahwa Personil yang ada di bawah Saksi selaku Kasubsi adalah petugas ukur, yang pada saat itu ada lima personil yang tupoksinya hanya melakukan pengukuran dan gambar peta bidang. Petugas ukur pada waktu adalah Pak Kasmin, Pak Muhlis, Pak Kartaji, Pak Sukidi, Pak Hadi Mahbul;
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas pengukuran dan pemetaan baik yang dimohonkan oleh perorangan maupun oleh badan hukum, secara

Halaman 76 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



prosedur dan persyaratannya adalah hampir sama tetapi kalo diajukan perorangan dokumen pendukungnya berupa status tanahnya baik berupa Petok Giri atau sertifikat apabila sudah ada, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka harus dilampiri oleh Site Plan atau Tapak Kavling yang dibuat oleh pemohon;

- Bahwa sejak dari bagian loket pada waktu pertama permohonan masuk, maka petugas loket punya kewenangan untuk mengoreksi kelengkapan dokumen tersebut, kemudian oleh petugas loket dimasukkan ke Seksi sesuai bidangnya dan diteliti oleh Kasubsi dan setelah selesai pengukuran dan dibuat gambar, maka Kasi juga masih bisa melakukan penelitian mengenai dokumen persyaratan tadi, termasuk seksi Hak atas tanah untuk memberikan Hak atas tanah yang sudah diukur, maka dia juga masih bisa mengoreksi dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, termasuk juga Kepala Kantor sebelum menandatangani Sertifikat, maka Kepala Kantor juga masih bisa meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen persyaratan, karena dokumen perlengkapan persyaratan akan selalu mengikuti hasil pekerjaan dari tiap seksi;
- Bahwa apabila semua dokumen persyaratan sudah terpenuhi, maka saya selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan menyiapkan surat perintah untuk menunjuk Petugas Ukur baik yang ditunjuk oleh Kasubsi maupun yang ditunjuk oleh Kasi, kemudian Surat Tugas ditandatangani oleh Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan dan diserahkan kepada petugas ukur untuk melakukan pengukuran ke lapangan yang dibantu oleh petugas dari kantor bersama dengan pengembang atau yang mewakili dengan membawa lampiran dokumen berupa site plan atau rencana tapak, kemudian setelah itu dibuatkan gambar oleh petugas ukur dan dikoreksi oleh Kasubsi Pemetaan, kemudian diteliti dan dikoreksi oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan sebelum ditandatangani di surat ukur;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran karena tidak dilampiri site plan dari Pemerintah Kota Madiun Saksi menyuruh kepada petugas ukur untuk meminta siteplan dari pemerintah kota ke pihak pengembang, kemudian petugas ukur melaporkan bahwa site plan yang diberikan oleh pihak Pengembang adalah siteplan yang dibuat oleh pengembang sendiri bukan siteplan dari Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan untuk fotocopy akta pendirian PT. Saksi tidak minta dan tidak pernah dilampirkan dalam permohonan pemecahan sertifikat;

Halaman 77 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan tetap melakukan pengukuran dan pemetaan berdasarkan Site plan dari pengembang bukan site plan dari Pemerintah Kota Madiun dan tanpa dilampiri fotocoy akta pendirian untuk pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 karena saya lalai dalam menjalankan tugas sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dalam lampiran tentang Pemecahan/pemisahan tanah Badan Hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi **Soekarno, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa saat permohonan pemecahan sertifikat dari PT Puri Larasati Propertindo tahun 2012 Saksi sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah menjabat Kasi mulai dari loket 1 sampai 4 dan kasubsi seharusnya mengkoreksi dokumen mengacu pada siteplan yang dibuat oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa setelah melalui bidang ukur menuju bidang Hak Atas Tanah baru kemudian Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan di Surat Ukur untuk Sertifikat HGB induk No. 693 yang belum ada pemecahan;
- Bahwa pada saat proses pemecahan sertifikat tersebut, Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Kepala Seksi membawahi Subseksi Pengukuran, melakukan mengoreksi hasil pengukuran dari petugas ukur, Kasubsi Subseksi Pemetaan dari hasil pengukuran dimasukkan ke peta;
- Bahwa pengukuran yang dibawa adalah permohonan surat pengukuran, dibuatkan surat tugas dari BPN Kota Madiun, foto kopy surat dokumen sertifikat, tidak membawa izin lokasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun dan Advice Planing (AP) atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU / Dinas terkait Kota Madiun tidak membawanya surat-surat tersebut karena ada Panitia A yang akan meninjau lokasi yang

Halaman 78 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



akan didirikan perumahan, yang datang dari Seksi HAT, Seksi Survei pengukuran, Seksi TGT aparat Kelurahan dari pengembang juga hadir;

- Bahwa saat melakukan pengukuran dilapangan memakai metode kalau belum sertifikat minta persetujuan dari tetangga kanan kiri dan harus pasang patok dulu persetujuan tetangga kanan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi **Herman Bala, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy iswahyudi, ST.;
- Bahwa proses dari tanah sawah menjadi tanah non pekarangan permohonan melalui proses penggunaan tanah, penurunan hak, penggabungan, kemudian pemecahan;
- Bahwa syarat IPPT tercantum dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010, salah satu syaratnya adalah *advice planning*;
- Bahwa setelah berkas lengkap, dibuatkan surat tugas untuk survey lokasi sejumlah 3 orang untuk mengecek kondisi riil di lapangan apakah sawah sudah dikeringkan, sudah diuruk atau masih dalam bentuk sawah, mengecek patok-patoknya;
- Bahwa survey lapangan diikuti oleh pihak pengembang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan kemudian dibuat pertimbangan teknis;
- Bahwa Pertimbangan teknis IPPT ditandatangani oleh Kepala BPN Saksi Sudarmadi.
- Bahwa di bidang Saksi menghasilkan 2 produk yaitu IPPT dan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan tanah;
- Bahwa *advice planning* sudah dijadikan dasar untuk permohonan Pertimbangan Tehnis, dan didalam Pertimbangan Tehnis sudah dituangkan berapa luasan keseluruhan dengan rincian untuk Perumahan, untuk PSU, untuk RTH sebagaimana yang dituangkan didalam Advice Planning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Kasi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara umum, adalah :
 - Seksi Saksi membawahi 2 sub seksi yang pertama Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, bertugas memberikan perizinan seperti izin lokasi di atas 1 hektar untuk pengusaha perumahan atau PT atau Badan Hukum swasta untuk kegiatan usaha di bidang perumahan, izin gudang, dan lain-lain. Untuk di atas 1 hektar harus izin lokasi dan untuk yang di bawah 1 hektar izin IPPT contohnya seperti PT Puri Larasati Propertindo (Perum Puri Asri Lestari) dengan tanah seluas 5.760 m² belum termasuk tanah makam, dengan perincian luas Sertifikat Hak Milik Nomor 1962/1999 dengan luas tanah 1.850 m² dan Sertifikat yang kedua Nomor 1754/1997 dengan luas tanah 3.910 m² yang dimintakan ke BPN Kota Madiun untuk diterbitkan Pertimbangan teknis Pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan tanah ;
 - Sub seksi yang kedua Sub Seksi Konsolidasi Tanah dan *Land Reform* yang bertugas menata bidang-bidang tanah yang tidak memiliki sarana jalan dan fasilitas umum yang kemudian ditata agar semua bidang menghadap ke jalan dengan perbedaan Konsolidasi Tanah Perkotaan untuk pemukiman dan Konsolidasi Pertanian untuk tanah pertanian;
 - IPPT atau Izin Lokasi itu dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk bidang tanah yang akan dirubah penggunaan tanahnya sesuai dengan tujuan penggunaan tanah dan luas yang diberikan. Kedua-duanya merupakan izin dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk bidang tanah yang akan dirubah penggunaan tanahnya sesuai dengan tujuan penggunaan tanah dan luas yang diberikan ;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan / Kepala BPN sesuai Bidang Tugas.
- Bahwa dari Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan oleh Pengembang pada tahun 2011 tersebut pemohon bertemu dan menyerahkan persyaratan permohonan kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3) yang menerima berkas dan menyeleksi persyaratan adalah sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu yang Pada saat itu dijabat oleh Bapak

Halaman 80 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slamet (Almarhum) yang saat itu Saksi sebagai Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3), yang tahapannya yaitu Pemohon (Pengembang) setelah diarahkan dari bagian Loker ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3) kemudian diceklis verifikasi / diperiksa oleh salah satu Kasubsi Saksi yaitu Bapak Slamet (Almarhum) kalau sekiranya secara administrasi ada kelengkapan yang kurang maka kami kembalikan dan disampaikan kepada Pemohon/Pengembang untuk melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya setelah semua syarat dilengkapi kemudian dibuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala sub bagian Tata Usaha Bapak Suparmono, BSc yang memerintahkan petugas Sdr. Slamet, Sdr. Anik Ariani dan Sdr. Miftachurrohman, A.Ptnh untuk melakukan pengecekan ke lokasi bersama-sama dengan pihak Pengembang untuk memastikan kesesuaian Lokasinya dengan Sertifikat, batas-batasnya/ patok-patoknya, eksistingnya apakah masih tanah Sawah atau sudah diurug, kesesuaian dengan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Madiun, kalau sudah sesuai RTRW maka akan kami proses untuk permohonan IPPT tersebut, apakah sudah ada pembangunan atau belum, selanjutnya apa pun hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IPPT itu dilengkapi dengan tujuh peta pertimbangan teknis pertanahan yang kesemuanya itu sudah sesuai dengan Perda RTRW Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2010 sampai 2030, setelah itu dikeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IPPT yang ditandatangani oleh Kepala kantor, setelah diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan tadi yang merupakan dasar untuk penerbitan Pertimbangan Teknis (PERTEK) setelah itu jika semuanya sudah sesuai ketentuan maka baru kemudian diterbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun yang diserahkan kepada pemohon (Pengembang) untuk melakukan tahapan selanjutnya;

- Bahwa dari persyaratan yang diajukan tersebut ternyata ada yang tidak lengkap, maka permohonannya tidak di proses atau dikembalikan untuk dilengkapi pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu;
- Bahwa permohonan yang dilampiri dengan Persyaratannya yang diajukan oleh Pengembang tersebut tetap sampai ke meja Kepala Kantor

Halaman 81 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum menyetujui atau menandatangani produk / dokumen yang diterbitkan yang dimohonkan oleh Pengembang tersebut karena dalam hal ini Pimpinan / Kepala Kantor juga bisa mengoreksi apakah secara administrasi dan teknis permohonan tersebut sudah lengkap dan sudah dikoreksi oleh pimpinan, Surat Keputusan (SK) IPPT ditanda tangani oleh Pimpinan / Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dan selanjutnya SK IPPT diambil oleh pemohon yaitu Han Sutrisno atau Pemilik PT Puri Larasati Propertindo Kota Madiun;

- Bahwa jika tidak ada atau tidak dilengkapi Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah maka proses pengukuran tersebut tidak dapat dilaksanakan tetapi dikembalikan kepada pihak Pengembang untuk dilengkapi Site Plan / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah tersebut;
- Bahwa jika proses pengukuran dilokasi tanah yang dimohonkan Pemecahan / Pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk, Petugas Ukur dan pihak Pengembang tidak menggunakan Site Plan (Rencana Tapak) dan /atau Advice Planning dari Pemerintah Daerah setempat tetapi tetap menggunakan Site Plan yang dibuat oleh pihak Pengembang, maka hal tersebut menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku dan kepada siapa dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat dan Rencana Tapak dan /atau Site Plan itu sebenarnya sama hanya perbedaan di istilah saja;
- Bahwa setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah, kemudian Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah tersebut dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Penerbitan / Pemecahan Sertifikat HGB, pihak Pengembang (Developer) harus juga melampirkan Site Plan (Rencana Tapak) dan Advice Planning (AP) yang diterbitkan dan atau disahkan oleh Pemerintah Kota Madiun, yang diatur dalam Peraturan Kepala

Halaman 82 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun yang telah diserahkan kepada Pengembang kemudian dipergunakan untuk atau sebagai dasar atau lampiran oleh Pengembang untuk Pengurusan Perizinan lainnya ke Instansi terkait lainnya;
- Bahwa Penerbitan 2 (dua) jenis Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun tersebut jelas karena adanya Permohonan dari Direktur Utama PT. Puri Larasati Proptertindo Terdakwa I HAN SUTRISNO dan telah di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun saat itu Saksi Sudarmadi, SH saat itu, maka sudah pasti Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun saat itu mengetahui tentang adanya Permohonan dari Direktur Utama PT. Puri Larasati Proptertindo Terdakwa I Han Sutrisno apalagi sudah ada tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Saksi Sudarmadi, SH di 4 (empat) jenis surat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti : 1 (satu) eksemplar foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 dengan tanggal penerbitan Sertifikat tanggal 27 Januari 2012, jelas tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 tersebut Pemegang Hak Sertifikat No. 693 tersebut atas nama PT. Puri Larasati Proptertindo yang berkedudukan di Kota Madiun, dalam salah satu halamannya ada tulisan tangan "Dari Hak Guna Bangunan ini dipisahkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) bidang yaitu B 700 s/ d B 737, seluas 4.292 m² (sisal luas = 1.468 m²)", ada Surat Ukur No. 1475/Kanigoro/2012 berisi antara lain sebidang tanah pekarangan, telah memenuhi PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, 5.760 m² – 4.292 m² = 1.468 m², dalam salah satu halamannya ada gambar petak / bidang sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dihalaman terakhir ada tulisan Surat Ukur ini asalnya dari Penggabungan Hak Guna Bangunan No : 692 Surat Ukur tanggal 15 Februari 1999 No : 276 dan Hak Guna Bangunan No : 691 Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 29, luas 4.292 m² ; 1.468 m² (Fasum) ; Madiun 24 Januari 2012, Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tertanda (ttd) Soekarno, SH dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun di tanda tangani Sudarmadi, SH;

Halaman 83 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan 2 (dua) jenis Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun (IPPT) yang salah satu Dasar Penerbitannya adalah adanya Surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 No : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun atau biasa disebut Advice Planning (AP), namun secara fakta dilapangan oleh petugas ukur dan Pengembang tidak menggunakan Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut sebagai dasar / pedoman untuk melakukan pengukuran dilokasi perumahan tersebut, bahwa Penerbitan 2 (dua) jenis Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun (IPPT) tersebut tidak menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku karena IPPT hanya mencocokkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana Perda Kota Madiun No. 6 Tahun 2011 dan jika hal tersebut masuk pada Seksi Pengukuran maka Peta Bidang Tanah (PBT), Surat Ukur (SU), Nomor Induk Bidang (NIB), inilah produk yang dihasilkan Seksi Pengukuran yang tidak sesuai dengan Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) Pemerintah Kota Madiun dan terhadap Seksi yang Tupoksi nya yang melakukan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat yang dimintai pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

12.Saksi **Adolf Severlianus Puahadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan ketarangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa tahun 2012 Saksi bekerja sebagai layanan informasi (loket 1) di BPN Kota Madiun;
- Bahwa di BPN ada loket pelayanan permohonan, loket administrasi, loket biaya, loket pengambilan sertifikat;
- Bahwa pada loket 1 Saksi melayani berbagai macam bentuk permohonan pelayanan salah satunya pemecahan sertifikat;
- Bahwa syarat-syarat permohonan adalah blangko permohonan, identitas, serifikat asli dan *site plan*;

Halaman 84 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 disyaratkan *siteplan* yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu pengajuan permohonan pecah sertifikat, Saksi tidak menerima dokumen *siteplan* yang disahkan oleh Pemerintah Kota Madiun, tetapi *siteplan* yang dibuat oleh Pengembang;
- Bahwa di dalam permohonan tersebut, pihak PT Puri Larasati Propertindo, mengajukan permohonan pecah sertifikat menjadi 38;
- Bahwa Saksi tidak meneliti persyaratan dokumen permohonan dari pengembang karena menurut Saksi pada waktu itu sudah ada *siteplan* maka permohonan tersebut Saksi terima dan selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas loket 2;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi terima dari Sri Boediarti selaku kuasa dari PT Puri Larasati Propertindo untuk permohonan pemisahan sertifikat berupa : Sertifikat atas Tanah (HGB no. 693), Surat Ukur, Detail permohonan pemecahan/Pemisahan, Surat Permohonan yang ditandatangani oleh terdakwa Tommy, Fotocopy KTP/identitas pemohon, Fotocopy KTP/identitas pemilik hak dan Surat kuasa;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun secara garis besar yaitu : Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- Bahwa setiap Pengembang (*Developer*) yang akan melakukan pembangunan Perumahan harus mengajukan permohonan perizinan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) diantaranya mengajukan permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) misalnya tanahnya adalah tanah sawah dan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pengembang (*Developer*) yaitu : Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya di atas Materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Foto copy identitas (KTP) Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Sertifikat Asli, Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat dan Ijin Pemanfaatan Ruang (*Advice Planning*) dari Pemerintah Daerah setempat;

Halaman 85 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan oleh Pengembang misalnya pada tahun 2011 sampai sekarang Pemohon bertemu dan menyerahkan persyaratan permohonan kepada Seksi Pengaturan Penguasaan Penataan Tanah (Seksi P-3) saat itu, yang tahapannya yaitu Pemohon (Pengembang) setelah diarahkan dari bagian Locket ke Seksi Pengaturan Penguasaan Penataan Tanah (Seksi P-3) kemudian diceklis verifikasi / diperiksa kalau sekiranya secara administrasi ada kelengkapan yang kurang maka kami kembalikan dan disampaikan kepada Pemohon/Pengembang untuk melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya setelah semua syarat dilengkapi kemudian dibuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kasi Pengaturan Penguasaan Penataan Tanah (Seksi P-3) yang memerintahkan petugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi bersama-sama dengan pihak Pengembang untuk memastikan kesesuaian Lokasi nya dengan Sertifikat, batas-batasnya/ patok-patoknya, eksistingnya apakah masih tanah Sawah atau sudah diurug, apakah sudah ada pembangunan atau belum, selanjutnya hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar untuk penerbitan Pertimbangan Teknis (PERTEK) setelah itu jika semuanya sudah sesuai ketentuan maka baru kemudian diterbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diserahkan kepada pemohon (Pengembang) untuk melakukan tahapan selanjutnya;
- Bahwa permohonan yang dilampiri dengan Persyaratannya yang diajukan oleh Pengembang tersebut tetap sampai ke meja Pimpinan / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum menyetujui atau menandatangani produk / dokumen yang diterbitkan yang dimohonkan oleh Pengembang tersebut karena dalam hal ini Pimpinan / Kepala Kantor juga bisa mengoreksi apakah secara administrasi dan teknis permohonan tersebut sudah lengkap atau belum sebelum produk tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan / Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa sebelum Pimpinan / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyetujui / menandatangani produk / dokumen yang diterbitkan seperti Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), maka Kepala Kantor mengoreksi persyaratan administrasinya yang terlampir dalam permohonannya serta teknis produk yang dihasilkan dan apabila tidak

Halaman 86 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap atau terjadi kekeliruan, maka tidak diproses tetapi dikembalikan untuk dilengkapi oleh Pengembang;

- Bahwa setiap permohonan yang dilampiri dengan persyaratannya yang diajukan oleh pihak Pengembang tetap sampai ke meja Pimpinan / Kepala Kantor untuk persetujuan dan penandatangananannya dan proses tersebut sudah berlaku sejak tahun 2011 sampai saat ini, berdasarkan ketentuannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan untuk sekarang melalui OSS (Online Single Sumition) yakni permohonan ijin lokasi melalui Aplikasi berupa link yang Pengembang dapat mendaftar / memasukan permohonan melalui link tersebut;
- Bahwa yang harus dilengkapi pengembang dalam mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu : Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya di atas Materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Foto copy identitas (KTP) Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Sertifikat Asli dan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat ;
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh Pengembang kemudian Pengembang mengajukan permohonan ke kantor BPN melalui loket setelah dicek kelengkapan persyaratan permohonannya kemudian oleh loket diserahkan ke Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran jika dalam persyaratan tersebut sudah terlampir Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) (karena asal tanah tersebut berupa Sawah dengan SHM) maka diajukan Perubahan untuk tanah perumahan dengan Penurunan dari SHM menjadi Sertifikat HGB, oleh Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran yang mencatat di dalam Sertifikat Hak Milik (awal) kalau terjadi Penurunan Hak menjadi Hak Guna Bangunan, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), jika terdiri dari beberapa Bidang Tanah maka diterbitkan Sertifikat Induk, selanjutnya pihak Pengembang mengajukan lagi permohonan Pemecahan / Pemisahan Sertifikat Induk tersebut sesuai permohonan menjadi beberapa Bidang Sertifikat HGB dan saat Pemohon/ Pengembang mengajukan permohonan

Halaman 87 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pemecahan/Pemisahan Sertifikat HGB Induk tersebut harus dilampiri Rencana *Tapak/Site Plan* dari Pemerintah Daerah setempat yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar Pengukuran oleh Petugas Ukur dari Seksi Pengukuran Pemetaan dan pihak Pengembang di lapangan;

- Bahwa Seksi yang menangani proses penerbitan Sertifikat HGB adalah Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran dan yang melakukan pengukuran dilokasi adalah Seksi Survey, Pengukuran Pemetaan dan pada saat melakukan pengukuran dilokasi Seksi Pengukuran dan Pengembang harus menggunakan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun yang sudah diterbitkan sebelumnya untuk jadikan dasar dalam pelaksanaannya;
- Bahwa jika tidak ada atau tidak dilengkapi Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah maka proses pengukuran (Pemecahan SHGB) tersebut tidak dapat dilaksanakan tetapi dikembalikan kepada pihak Pengembang untuk dilengkapi Site Plan / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah tersebut;
- Bahwa jika yang diterbitkan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk (Pembangunan Perumahan / dari gabungan beberapa bidang tanah), maka kemudian pihak Pengembang mengajukan Permohonan lagi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses pemisahan / pemecahan Sertifikat Induk tersebut, yang tahapannya dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pengembang yaitu :
Bahwa persyaratan dan tahapan Pemecahan / Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum yaitu antara lain: Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya di atas Materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Foto copy identitas (KTP) Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Sertifikat Asli dan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, oleh Pemohon / Pengembang diserahkan ke loket setelah di cek oleh petugas loket setelah itu di serahkan ke Seksi Pengukuran Pemetaan dari hasil pengukuran

Halaman 88 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diserahkan ke Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan Pemecahan Sertifikat sesuai jumlah Bidang yang dimohonkan dan termuat dalam *Site Plan / Rencana* Tapak dari Pemerintah Kota Madiun;

- Bahwa jika proses pengukuran dilokasi tanah yang dimohonkan Pemecahan / Pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk, Petugas Ukur dan pihak Pengembang tidak menggunakan *Site Plan* (Rencana Tapak) dan /atau Advice Planning dari Pemerintah Daerah setempat tetapi tetap menggunakan Site Plan yang dibuat oleh pihak Pengembang, maka hal tersebut menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku tetapi saya tidak bisa menjelaskan kepada siapa hal tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa pada saat Peninjauan / Pengukuran di lokasi yang akan dibangun Perumahan oleh pihak Pengembang, Seksi Pengukuran Pemetaan (saat itu) yang melakukan Pengukuran di lokasi Perumahan tersebut, dengan menggunakan Dokumen *Izin Lokasi* (Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun atau yang biasa disebut Advice Planning (AP) dan / atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU dan yang hadir dilokasi petugas Ukur BPN dan pihak Pengembang (Developer) PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- Bahwa jika Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah tersebut telah selesai dibuat, maka yang menanda tangani Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dan tanda tangan tersebut sudah pasti mengandung konsekuensi hukum karena ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, selanjutnya surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kantor / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
- Bahwa Penerbitan 2 (dua) jenis Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun tersebut jelas karena adanya Permohonan dari Direktur Utama PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa I Han Sutrisno dan sudah pasti sepengetahuan

Halaman 89 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan persetujuan serta di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun saat itu Saksi Sudarmadi, SH.;

- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti : 1 (satu) eksemplar foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 dengan tanggal penerbitan Sertifikat tanggal 27 Januari 2012, jelas tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 tersebut Pemegang Hak Sertifikat No. 693 tersebut atas nama PT. Puri Larasati Propertindo yang berkedudukan di Kota Madiun, dalam salah satu halamannya ada tulisan tangan "*Dari Hak Guna Bangunan ini dipisahkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) bidang yaitu B 700 s/ d B 737, seluas 4.292 m² (sisa luas = 1.468 m²)*", ada Surat Ukur No. 1475/Kanigoro/2012 berisi antara lain sebidang tanah pekarangan, telah memenuhi PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, 5.760 m² – 4.292 m² = 1.468 m², dalam salah satu halamannya ada gambar petak / bidang sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dihalaman terakhir ada tulisan Surat Ukur ini asalnya dari Penggabungan Hak Guna Bangunan No : 692 Surat Ukur tanggal 15 Februari 1999 No : 276 dan Hak Guna Bangunan No : 691 Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 29, luas 4.292 m² ; 1.468 m² (Fasum) ; Madiun 24 Januari 2012, Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tertanda (ttd) Soekarno, SH dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun di tanda tangani Sudarmadi, SH;
- Bahwa pada saat pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun melakukan Pengukuran kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Induk) No. 693 dan Pemecahan Sertifikat tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) Bidang Sertifikat dengan tidak menggunakan Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Kota Madiun kemudian terjadi perbedaan yaitu lebihnya pembangunan unit rumah dari 35 menjadi 38 unit rumah dan berkurang Fasum dan /atau Fasos sekitar 442,33 m², maka hal tersebut tentu tidak dibenarkan dan ada ketentuan / regulasi yang dilanggar, namun saya tidak mengetahui kondisi saat itu baik secara administrasi maupun SDM BPN Kota Madiun saat itu apakah mereka sudah menanyakan kepada pihak Pemohon (PT. Puri Larasati Propertindo) terkait Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun tersebut serta menurut saya yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun saat itu harus benar-benar mengkoreksi / verifikasi terkait semua persyaratan yang terlampir dalam setiap Permohonan

Halaman 90 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum produk / dokumen tersebut di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan saat itu;

- Bahwa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bahwa pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk bagian dari Panitia Pengadaan Tanah dan dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) Tahapan yaitu : Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil yang harus dilaksanakan dan dari 4 (empat) tahapan tersebut pihak BPN terlibat pada tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil, terkait dengan kegiatan Pengadaan Tanah tersebut saran kami dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun agar dalam pelaksanaannya melibatkan Intansi Aparat Penegak Hukum untuk Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut supaya semua proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar tidak ada hambatan atau gangguan dari pihak mana pun; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi **Drs. Gaguk Hariyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, ST.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Madiun sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas inspektorat sebagai anggota tim verifikasi sebagaimana tertuang dalam SK Walikota adalah melakukan Monitoring dan /atau Evaluasi melalui program kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP);
- Bahwa saat melakukan verifikasi lapangan Bersama KPK Saksi ikut Bersama Saksi Totok dan Saksi Ibnu dan pihak pengembang diminta untuk hadir;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK melakukan pemantauan secara langsung asset-asset dari pihak Pengembang pada tahun 2021 dan pada saat itu Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) berupa Prasana,

Halaman 91 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Perumahan Puri Asri Lestari yang dibangun oleh PT. Puri Larasati Propertindo menjadi salah satu objek pemeriksaan KPK dan saat itu Saksi selaku Inspektur ikut mendampingi Tim KPK mengecek ke lokasi Perumahan Puri Asri Lestari;

- Bahwa mengenai perkara PSU PT Puri Larasati Propertindo ditemukan bahwa jumlah unit rumah yang terbangun sebanyak 38 unit sementara dari izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun hanya sejumlah 35 unit sesuai Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) sehingga ada kelebihan pembangunan unit rumah yang kemudian berpengaruh terhadap luasan Fasum dan atau Fasos nya;
- Bahwa dari hasil koordinasi Tim, perumahan PT. Puri Larasati Propertindo sudah bersertifikat maka sulit untuk dilakukan penyelesaian;
- Bahwa Dinas Perkim memberitahu mengenai rincian kekurangan baik dari kekurangan lebar jalan, drainase 3 unit rumah yang didirikan diatas lahan yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa setelah dilakukannya MCP Pemkot mendapat rekomendasi dari KPK yaitu: Segera menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan terkait penyerahan Fasum dan Fasos, Site Plan awal menjadi patokan dalam penyerahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) dan apabila ada ketidak sesuaian luasan dan peruntukannya harus ada penjelasan dan harus ada layanan Siteplan perorangan karena banyaknya masyarakat yang mengkapling-kapling tanahnya untuk dibuat perumahan tanpa memperhatikan Fasum Fasosnya;
- Bahwa hasil rapat tim verifikasi mengenai adanya ketidaksesuaian jumlah unit rumah yang terbangun dengan izin yang diterbitkan sehingga penyerahan PSU tidak bisa diterima oleh Pemerintah Kota ditandatangani Sekda yang ditujukan kepada Pengembang PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan lokasi / lapangan oleh tim verifikasi terdapat perbedaan antara gambar site plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi lapangan, yaitu : Lebar Jalan pada site plan 7,50 m2 dilapangan lebar jalan 6,50 m2 dan Lebar jalan pada site plan 6,00 m2 dilapangan lebar 4,00 m2;
- Bahwa dari perhitungan di atas tersebut terdapat selisih kurang luasan lahan yang akan di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun yaitu seluas 442,33 m²;

Halaman 92 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi di lapangan, selain ada kekurangan luasan PSU seluas 442,33 m², juga terdapat kelebihan penggunaan rumah sebanyak 3 unit rumah yang seharusnya menjadi RTH, sehingga diminta untuk mengganti luasan PSU untuk memenuhi rasio PSU;
- Bahwa inspektorat melakukan verifikasi kemudian hasil dari verifikasi tersebut disampaikan kepada pemerintah kota dengan tetap berpegang untuk menolak penyerahan PSU oleh PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun tersebut sudah disampaikan kepada Pengembang dan sampai saat ini belum dipenuhi sehingga sampai sekarang pihak Pemerintah Kota Madiun tidak bisa menerima penyerahan PSU tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun dan Peraturan Daerah Kota Madiun tetapi saya tidak hafal nomor dan tanggal nya, tugas dan fungsi Saksi selaku Inspektur pada kantor Inspektorat Kota Madiun adalah: Melaksanakan Tugas membantu Pemerintah Kota diantaranya meliputi : melakukan Pengawasan, melakukan Pembinaan, investigasi jika ada pengaduan atau kasus yang perlu ditangani, melakukan monev terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ZI dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan / Walikota yang terkait sesuai Bidang Tugas;
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Madiun yaitu melakukan Pengawasan / Pembinaan termasuk juga melakukan Monitoring dan /atau Evaluasi melalui program kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) terhadap Barang Milik Daerah (BMD) / Asset Pemerintah Kota Madiun dan dasarnya diatur di Peraturan Walikota Madiun dan Peraturan Daerah Kota Madiun;
- Bahwa Fasilitas Sosial (Fasos) dan /atau Fasilitas Umum (Fasum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan bagian dari pembangunan Perumahan oleh pihak Pengembang (Developer) juga termasuk bagian dari Asset (Barang Milik Daerah), diaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;

Halaman 93 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Saksi mengetahui PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) *Fasum / Fasos* dari Perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2016 dan Direktur atau Pemilik PT. Puri Larasati Propertindo yaitu Terdakwa I Han Sutrisno dan hasil penilaian Pemerintah Kota Madiun belum bisa menerima penyerahan PSU dari PT. Puri Larasati Propertindo tersebut karena masih ada beberapa item yang belum terpenuhi;
- Bahwa lokasi Perumahan Puri Asri Lestari terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, luas lahan yang akan dikembangkan adalah 6.075 m², akan dibangun 35 (tiga puluh lima) unit rumah dan ada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) nya;
- Bahwa pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. Puri Larasati Propertindo tidak sesuai dengan Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan Advice Planning (AP) No: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. Puri Larasati Propertindo tidak sesuai dengan Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan Advice Planning (AP) No: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, yaitu diantaranya;

Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² ;

Proporsi Penggunaan lahan untuk :

Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² atau 63,37 % dari luas lahan ;

Halaman 94 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Fasum dan Fasos sluas 2.225,33 m2 atau sebesar 36,63 % dari luas lahan ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m2 dari 5.760,00 m2, sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m2 diperuntukkan Fasum ;

Berdasarkan Peninjauan lokasi / lapangan terdapat perbedaan antara gambar site plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi lapangan, yaitu :

Lebar Jalan pada site plan 7,50 m2 dilapangan lebar jalan 6,50 m2 ;

Lebar jalan pada site plan 6,00 m2 dilapangan lebar 4,00 m2 ;

Maka dari perhitungan di atas tersebut terdapat selisih kurang luasan lahan yang akan di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun;

- Bahwa seharusnya penyerahan Fasum / Fasos luasnya 2.225, 33 m2 sehingga kurang ($2.225,33 \text{ m2} - 315,00 \text{ m2} - 1.468,00 \text{ m2} = 442,33 \text{ m2}$);
- Bahwa Pemerintah Kota Madiun telah menjelaskan / menyampaikan langsung kepada pihak Pengembang PT. Puri Larasati Propertindo melalui Surat atas nama Walikota yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun No : 593/2310/401.111/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari dan Surat atas nama Walikota yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun No : 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal Tindak lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
- Bahwa Pemerintah Kota Madiun membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan Pengecekan / Penilaian terhadap pembangunan Perumahan PURI ASRI LESTARI dan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO tersebut yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas PTSP, Bappeda, Sat Pol PP, Bagian Hukum, BKAD, Inspektorat, Kantor Pertanahan (BPN) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun;
- Bahwa Rekomendasi yang dihasilkan dari Tim Verifikasi tersebut yaitu antara lain Surat No:050/697/401.109/2016 tanggal 31 Maret 2016 Perihal Laporan Hasil rapat Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan

Halaman 95 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Asri Lestari di jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun yang ditujukan kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD Kota Madiun dan Surat berupa Nota Dinas No: 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa sesuai Rekomendasi dari Tim Verifikasi tersebut kepada PT. Puri Larasati Propertindo belum bisa dipenuhi oleh PT. Puri Larasati Propertindo, maka Pemerintah Kota Madiun dirugikan karena belum menerima Fasilitas Sosial (Fasos) dan /atau Fasilitas Umum (Fasum) dari PT. Puri Larasati Propertindo tersebut;
- Bahwa sesuai Rekomendasi berupa Surat dari Walikota Madiun yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun No: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Tindak lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari kepada Direktur PT. Puri Larasati Propertindo, bahwa pihak PT. Puri Larasati Propertindo:
 1. Belum bisa memenuhi / belum bisa melaksanakan kekurangan luas PSU tersebut dalam bentuk tanah di lokasi yang berbatasan langsung dan terhubung dengan Perumahan Puri Asri Lestari dengan tetap memenuhi ketentuan Rasio luas tanah PSU terhadap luas Kawasan Perumahan ;
 2. Melakukan Perubahan Siteplan dan IMB Perumahan Puri Asri Lestari dengan memuat dan memadukan Tanah PSU Tambahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun ; dan

Terhadap Tanah PSU Tambahan tersebut diserahkan secara menyatu dan bersamaan dengan seluruh Tanah dan Bangunan PSU Perumahan Puri Asri Lestari yang akan diserahkan berdasarkan siteplan dan IMB.

- Bahwa Surat No : 050/1751/401.050/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP dan Tematik yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Inspektorat Kota Madiun benar adalah merupakan Laporan Hasil Kegiatan MCP dan Tematik Inspektorat Kota Madiun bersama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satu objek pemeriksaannya adalah Perumahan Puri Asri Lestari;

Halaman 96 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diserahkannya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Perumahan PURI ASRI LESTARI oleh PT. PURI LARASATI PROPERTINDO kepada Pemerintah Kota Madiun, maka tindakan pihak Pengembang (Developer) tersebut bertentangan dengan ketentuan Regulasi yang berlaku dan telah merugikan Asset Pemerintah Kota Madiun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

14. Saksi **Totok Sugiarto, S.H., M. Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I HAN SUTRISNO dan dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala KPPT pada tahun 2010 s/d 2011 yang mengurus perizinan salah satunya IMB;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi oleh pengembang untuk mengurus IMB adalah hasil rapat BKPRD, Advice Planning, Sertifikat HGB serta gambar yang disesuaikan dengan AP;
- Bahwa untuk pengurusan IMB pengembang harus membuat permohonan ke KPPT, yang kemudian ditindaklanjuti, kemudian penelitian dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk dilakukan rapat dari berbagai pihak antara lain Pengembang, Lurah, Camat, Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait, untuk membahas antara lain terkait tata ruang, kondisi dari lokasi, dari hasil rapat koordinasi tersebut kemudian dinas PU mengeluarkan Advice Planning (AP) kemudian dilakukan pembayaran retribusi dulu;
- Bahwa dalam proses pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Pengembang harus melakukan pembayaran Retribusi terlebih dahulu, baru setelah lunas maka proses IMB akan dilanjutkan;
- Bahwa KPPT tidak melakukan pengukuran melainkan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemrosesan sambil melengkapi persyaratan berkas yang diperlukan;

Halaman 97 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan dilengkapi, maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengeluarkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilampiri oleh Site Plan yang disahkan oleh Kepala KPPT;
- Bahwa pada tahun 2012 terdapat permohonan IMB dari PT Puri Larasati Propertindo yang diajukan oleh terdakwa Han Sutrisno sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pemrosesan terdapat perbedaan antara site plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota terdapat 35 unit, sedangkan yang diajukan ke Saksi untuk dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan terdapat 38 unit;
- Bahwa setelah Surat Keputusan IMB diajukan kepada Saksi, kemudian Saksi menandatangani Surat Keputusan tersebut dan setelah Saksi koreksi site plan terdapat ketidaksesuaian antara site plan yang dilampirkan oleh pengembang dengan Advice Planning yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, sehingga Saksi meminta kepada Saksi Ibnu untuk mengembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki;
- Bahwa setelah dilakukan koreksi dan setelah Saksi hitung gambang Petak yang tertera di site plan sebanyak 35 petak, kemudian Saksi tandatangani, namun memang Saksi tidak meneliti ternyata tulisan judulnya masih tertulis 38;
- Bahwa terdapat kelebihan bayar uang retribusi dari Pengembang dan Saksi sudah perintahkan kepada Saksi IBNU untuk menyampaikan kepada pengembang untuk segera mengajukan permohonan untuk penarikan kelebihan bayar tersebut;
- Bahwa di IMB tertera SK, lampiran retribusi, dan tanggal IMB 17 April 2012;
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dan dalam poin I apabila terjadi indikasi kesalahan dalam penerbitan menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- Bahwa di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Terdiri dari 1 Kasubbag TU dan 3 Kasi dan dipimpin oleh Kepala Seksi masing-masing :
 - Seksi Pembangunan, Sebagai Kepala Seksi adalah IBNU SUTORO. Yang membidangi masalah memfasilitasi proses Perijinan bangunan.
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai Kepala Seksi Ibu Cuncun Yang membidangi perijinan bidang kesehatan seperti ijin praktek dokter

Halaman 98 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Perekonomian, sebagai Kepala Seksi EFENDI.
- Yang membidangi perijinan SIUP, TDP (tanda daftar perusahaan) dan sejenisnya.
- Bahwa secara garis besar, tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses perijinan.
- Bahwa dalam pengajuan IMB ada 3 macam bangunan dan prosedurnya berbeda yaitu :
 - Untuk Rumah perorangan (tunggal), maka masyarakat langsung datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mengisi Form yang sudah disiapkan dengan membawa gambar rumah yang akan dibangun, kemudian perijinannya langsung diproses dan keluar IMBnya.
 - Untuk Rumah bertingkat, maka masyarakat datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mengisi form dan menunjukkan gambar rumah yang akan dibangun dan gambar rumah tersebut sudah ada rekomendasi dari Dinas PU untuk menguji kekuatan dari rumah, setelah itu baru diproses untuk IMBnya.
 - Untuk Perumahan, maka prosesnya harus melalui pemeriksaan dan penelitian dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk dilakukan rapat dari berbagai pihak antara lain Pengembang, Lurah, Camat, Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait, untuk membahas antara lain terkait tata ruang, kondisi dari lokasi apakah banjir atau tidak, dari segi aturan dan sebagainya. Dari hasil rapat koordiansi tersebut kemudian dinas PU mengeluarkan Advice Planning (AP), dan dengan membawa dokumen AP tersebut serta dokumen persyaratan lainnya kemudian pengembang datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk diproses IMBnya.
 - Persyaratan dan dokumen yang harus diajukan oleh pengembang untuk mengurus IMB antara lain hasil rapat BKPRD, Advice Planning, Sertifikat HGB untuk masing-masing unit rumah serta gambar yang disesuaikan dengan AP yang sudah disetujui.
 - Setelah persyaratan dilengkapi, maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengeluarkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilampiri oleh Site Plan yang disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Halaman 99 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Advice Planning (AP) adalah pertimbangan pemanfaatan ruang Bangunan / persetujuan untuk dilakukan pembangunan oleh pengembang yang berisikan ketentuan-ketentuan dan Batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh pengembang, dan AP tersebut harus digunakan oleh pengembang sebagai dasar untuk melakukan pembangunan perumahan;
- Bahwa *Site Plan* adalah gambar rencana yang akan dikerjakan oleh Pengembang yang sudah disesuaikan dengan persetujuan oleh Pemerintah Kota/ Advice Planning;
- Bahwa Tahapan untuk menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dari pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan pengecekan dokumen dan persyaratan, karena sebelumnya dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sudah menugaskan staf dari Seksi Pembangunan untuk mengikuti tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) sehingga dari hasil rapat tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) terbitlah dokumen-dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan IMB. Kemudian Pengembang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu dengan membawa perlengkapan dokumen yang disyaratkan;
- Bahwa dari pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidak melakukan peninjauan ke lapangan secara khusus karena peninjauan kelengkapan dilakukan oleh tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) pada saat pengajuan ijin oleh pengembang dan setelah dilakukan rapat dan peninjau lapangan kemudian diterbitkan Advice Plan;
- Bahwa dengan terbitnya IMB, maka pengembang sudah bisa untuk melakukan pembangunan perumahannya, dengan tetap berpedoman kepada *Advice Planning* yang juga terlampir di IMB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- Bahwa Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) tersebut sebagai syarat utama yang harus dilampirkan oleh Pengembang dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), selain diajukan sebagai persyaratan IMB, maka AP dan SP tersebut digunakan oleh Pengembang untuk mengajukan perubahan penggunaan tanah dan akhirnya untuk terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa tanggal 20 Februari 2012, PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kantor

Halaman 100 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh Terdakwa I Han Sutrisno sebagai Direktur PT. Puri Larasati Propertindo;

- Bahwa Lokasi Perumahan Puri Asri Lestari terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Dan sesuai AP maka Fasum/Fasosnya seluas 2.225,33 m²/ 36,63 %, sedangkan jumlah IMB yang diajukan sebanyak 38 bangunan sesuai sertifikat HGB Nomor 693, tetapi gambar Advice Planning yang saya sahkan tetap 35 bangunan;
- Bahwa PSU di Perumahan Puri Asri Lestari, sesuai Pertimbangan pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari yang didalamnya berisi Advice Plan, PSU yang harus dibuat oleh Pengembang berupa prasarana lingkungan dan Utilitas umum berupa jalan lokal lingkungan dan saluran drainase perumahan, lahan makam, RTH Kawasan;
- Bahwa sesuai surat Wali Kota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun, Fasos/Fasum berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) terdiri dari:
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah 6.075,00 m² dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan perumahan seluas 5.760,00m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan perumahan seluas 315,00 m²
 - Luas Kawasan perumahan terbangun seluas 3.849,67 m² atau 63,37% dari luas lahan.
 - Luas fasum dan fasos seluas 2.225,33 m² atau sebesar 36.63 %, yang meliputi :
 - Prasarana lingkungan dan utilitas umum berupa jalan local lingkungan dan saluran drainase perumahan seluas 1.508,00 m² atau 24,82 %
 - Lahan makam seluas 315,00 m² atau sebesar 5,19 %
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² atau sebesar 6,62 %
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 ditandatangani oleh saya sendiri selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dan dilapangan ternyata Pengembang tidak menggunakan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sebagai dasar untuk membangun Perumahan, karena pihak Pengembang tetap menggunakan dasar dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;

Halaman 101 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran Retribusi (30 Maret 2012), Pengembang menghadap ke kasi Pembangunan dengan membawa lampiran Sertifikat HGB, kemudian berdasarkan Sertifikat HGB yang berisi 38 unit, maka Pengembang membayar retribusi sebesar Rp 10.909.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) untuk 38 unit, setelah dilakukan pembayaran kemudian terbit Surat Keterangan Retribusi (SKR) yang ditandatangani oleh DARNO (Bendahara Penerima) dan IBNU SUTORO (An. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kasi Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan, sehingga untuk pembayaran Retribusi tersebut hanya sampai di tingkat Kasi tidak sampai ke Kepala;
- Bahwa setelah selesai pembayaran Retribusi, maka selanjutnya dilanjutkan dengan proses penerbitan IMB, dan pada saat saya melakukan pengecekan dokumen ternyata gambar site plan yang dijadikan lampiran pengajuan permohonan tidak sesuai dengan advice planning yang sudah disetujui yaitu masih sama dengan site plan dari pengembang, sehingga Saksi menyuruh kasi Pembangunan dan menurut informasi dari Kasi Pembangunan, yang mengubah adalah dari pengembang. Setelah site plan sesuai yaitu terdiri dari 35 unit, maka saya membubuhkan tandatangan dan stemple di site plan tersebut sehingga Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut saya terbitkan;
- Bahwa tidak mengetahui sertifikat HGB Nomor 693 tersebut, dan setelah melihat di dokumen permohonan Penyerahan PSU dari Perum Puri Asri Lestari, Saksi melihat sertifikat HGB nomor 693 tersebut merupakan Sertifikat induk atas nama PT. Puri Lestari Propertindo yang kemudian dilakukan pemecahan menjadi 38 unit rumah;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut tidak sesuai dengan Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP), karena didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 untuk 38 Unit sesuai permohonan Pengembang sedangkan di Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) untuk 35 unit;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Perumahan Puri Asri Lestari tidak sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Madiun No : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, khususnya untuk Unit

Halaman 102 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang seharusnya hanya 35 unit tetapi dibangun menjadi 38 unit, hal ini akan mempengaruhi jumlah luasan PSU yang seharusnya diserahkan ke Pemerintah Kota menjadi berkurang;

- Bahwa pada tahun 2020 pada saat Saksi menjadi Kepala Dinas Perkim, pernah ada permohonan penyerahan PSU oleh PT Puri Larasati Propertindo, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan Pengecekan / penilaian terhadap pembangunan perumahan, tetapi saya tidak masuk ke Tim tersebut dan yang menangani adalah Bidang Perumahan, Permukiman DNA Pertanahan (Bapak AGUNG) sebagai Kepala Bidang, sehingga saya tidak mengetahui secara detail karena Saksi baru masuk di bulan September 2020;
- Bahwa untuk prosedur/tahapan persuratan ada dua macam yaitu ada surat yang bisa langsung kepada seksi terkait misalnya surat-surat untuk urusan internal, ada juga persuratan yang masuk ke sekretariat lalu disampaikan ke Kepala Kantor untuk didisposisi ke Seksi terkait untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu ada perbedaan yaitu siteplan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota terdapat 35 (tiga puluh lima) unit, sedangkan yang diajukan ke saya untuk dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan terdapat 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya perbedaan tersebut Saksi memanggil Kasi Pembangunan (IBNU) dan memerintahkan untuk mengganti siteplan yang diajukan untuk disesuaikan dengan siteplan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, dan akhirnya IBNU memanggil Pengembang yang diwakili oleh TOMMY untuk mengganti gambar siteplan dan setelah diganti baru saya tandatangani Surat Keputusannya meskipun dalam judul masih tertulis 38 tetapi dalam gambar sudah menjadi 35 bidang sesuai yang ada di Advice Planning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

15. Saksi **Ibnu Sutoro, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, ST.;

Halaman 103 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kasubag Perizinan dan Pemerintahan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun;
- Bahwa untuk pengurusan IMB pengembang harus membuat permohonan ke KPPT, yang kemudian ditindaklanjuti, kemudian penelitian dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk dilakukan rapat dari berbagai pihak antara lain Pengembang, Lurah, Camat, Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait, untuk membahas antara lain terkait tata ruang, kondisi dari lokasi, dari hasil rapat koordinasi tersebut kemudian dinas PU mengeluarkan Advice Planning (AP) kemudian dilakukan pembayaran retribusi dulu;
- Bahwa Terdakwa 2.Muh Tommy melakukan pembayaran IMB sebanyak 38 unit ke bendahara KPPT;
- Bahwa permohonan IMB yang diterbitkan adalah untuk 35 unit, sedangkan pembayaran yang dilakukan terdapat kelebihan;
- Bahwa pihak pengembang menghadap ke kasi Pembangunan dengan membawa lampiran Sertifikat HGB, kemudian berdasarkan Sertifikat HGB yang berisi 38 unit, maka Pengembang membayar retribusi sebesar Rp10.909.000,00 untuk 38 unit;
- Bahwa syarat penerbitan IMB adalah rekomendasi dari Pemerintah Kota, Advice Planning, dan Site Plan;
- Bahwa terdapat di perbedaan jumlah unit rumah di AP yang tertera sebanyak 35 unit, padahal sudah terbayarkan IMB sebanyak 38 unit rumah oleh PT Puri Larasati Propertindo sehingga dilakukan pemberitahuan kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan kelebihan bayar IMB;
- Bahwa yang mengajukan pengurusan kelebihan bayar adalah dari pihak Pemohon.
- Bahwa syarat permohonan IMB adalah fotocopy KTP, kemudian sketsa perumahannya, lalu ada juga Advice Planning (AP) dan Siteplan yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah terdakwa Han Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa setelah ada koreksi dari Kepala KPPT dan perintah untuk dikembalikan untuk diperbaiki, Saksi menyerahkan kembali kepada Terdakwa 2. Muh Tommy, dan setelah diperbaiki gambar petak yang ada di site plan yaitu yang awalnya 38 petak menjadi 35 petak, maka Saksi serahkan kembali kepada Kepala KPPT untuk ditandatangani;

Halaman 104 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit SK IMB, kemudian Saksi serahkan kepada terdakwa 2 Muh Tommy dan Saksi menyampaikan untuk mengurus kelebihan bayar retribusinya;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saat ini adalah sebagai Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan Penggunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Madiun;
- Bahwa secara umum tugas pokok serta fungsi jabatan sebagai Kasubag Perizinan dan Pemerintahan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 adalah memproses perizinan, mulai dari meneliti berkas pemohon, lalu kemudian melakukan peninjauan ke lapangan sampai dengan memberikan usulan kepada Kepala Kantor/Kepala Dinas bahwa tanah atau bangunan tersebut dapat diberikan izin;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 pernah menerima permohonan untuk IMB Perumahan Puri Asri Lestari dari PT. Puri Larasati Propertindo dengan atas nama pemohon Terdakwa 1 HAN SUTRISNO sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah berikut dengan berkas-berkas permohonan lainnya;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen/berkas-berkas permohonan tersebut, saya meneliti dan meninjau ke lapangan, namun pada saat saya meninjau ke lapangan pada saat itu keadaan rumah-rumahnya belum dibangun. Kemudian pada saat saya meneliti dokumen/berkas pemohon Saksi kebingungan karena terjadi perbedaan data antara *Advice Planning (AP)* dan *Siteplan* yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun dengan dokumen formulir pengajuan permohonan izin dari Pemohon;
- Bahwa perbedaan data bahwa data jumlah unit rumah yang tertera di dalam *Advice Planning (AP)* dan *Siteplan* yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun saat itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) rumah, namun sketsa/gambar yang tertera di dalam dokumen permohonan dan formulir pengajuan permohonan izin telah dipecah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Bahwa IMB untuk perumahan Puri Asri Lestari tersebut kami terbitkan pada tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun pada saat itu yaitu Totok Sugiarto, S.H., M.si. di dalam IMB tersebut kami cantumkan *Siteplan* terhadap 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, namun terhadap

Halaman 105 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sketsa/gambar dalam IMB yang kami keluarkan tersebut mengacu kepada sketsa/gambar yang ada pada *Advice Planning* (AP) dan *Siteplan* yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun;

- Bahwa yang menjadi dasar kami untuk menerbitkan IMB tersebut adalah bahwa kami melihat bahwa pemohon mengajukan permohonan pendirian Perumahan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, karena ada perbedaan *Advice Planning* (AP) dan *Siteplan* dari Dinas PUPR setelah berjalan kemudian ada revisi dari Kepala Kantor ada kelebihan pembayaran retribusi IMB dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut karena belum ada aturan yang sebagai dasar;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan kami pada saat itu dan diketahui serta disepakati juga oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun pada saat itu yaitu Totok Sugiarto, S.H., M.Si adalah bahwa walaupun *Advice Planning* (AP) dan *Siteplan* yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Madiun adalah 35 (tiga puluh lima) unit rumah, kami tetap menganggap bahwa dengan telah adanya permohonan yang telah dipecah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, maka kami mengikuti dari jumlah unit rumah yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini adalah PT. Puri Larasati Propertindo dengan atas nama pemohon Terdakwa I Han Sutrisno yaitu : 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan ke loket mengambil formulir kemudian diisi oleh pemohon sesuai dengan persyaratan selanjutnya dimintakan tanda tangan ke pemilik tanah yang berbatasan setelah itu dimintakan pengesahan ke Kelurahan dan Kecamatan lalu formulir ditambah dengan persyaratan dan dokumen UKL UPL (bisa diurus bersamaan dengan pengajuan IMB) dimasukkan kembali ke loket yang sama kemudian setelah lengkap diregistrasi dilanjutkan ke Kasubag TU selanjutnya ke Kepala Dinas kemudian didistribusikan ke kasubag perijinan untuk diteliti kembali lalu dijadwalkan peninjauan lapangan setelah peninjauan lapangan (khusus internal) kemudian dari hasil peninjauan lapangan dirapatkan dengan tim internal untuk menentukan besaran retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan lalu besaran retribusi disampaikan kepada pemohon selanjutnya pemohon membayar kepada bendahara penerima secara tunai kemudian diterbitkan SK IMB induk (belum dilakukan pemutihan atas masing-masing rumah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;

Halaman 106 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa berawal dari siteplan yang berasal dari pengembang judul dan gambar berjumlah 38 unit namun setelah dicocokkan dengan advice planning dari Dinas PU jumlahnya 35 unit selanjutnya saya minta dari pihak pengembang yang saat itu seingat saya bernama Tomy untuk mengganti siteplan dengan judul dan gambar diubah menjadi 35 namun setelah saya terima kembali tidak sempat saya teliti ternyata antara judul jumlah 38 unit dan gambar 35 unit berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

16. Saksi **Hengky Prayitno Tandra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Han Sutrisno dan dengan Terdakwa II Muh. Tommy Iswahyudi, ST.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Puri Larasati Propertindo sejak Januari 2016, Saksi sebagai staf untuk membantu menyampaikan informasi dari Direktur ke staf operasional maupun sebaliknya;
- Bahwa mengenai pengelolaan perumahan PT Puri Larasati Propertindo Saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa 1. Han Sutrisno;
- Bahwa Saksi ditugasi oleh direktur untuk mem back up kebutuhan sehari-hari dari staf yang lain dan menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh staf kepada Direktur serta menyampaikan kepada direktur apabila memerlukan persetujuan dari Direktur;
- Bahwa 3 unit rumah blok A1, A2, dan A3 yang dibangun diatas tanah yang seharusnya untuk RTH sudah terjual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² luas tanah 128 m² harga jual Rp 399.500.000,00 tanggal pelunasan 21 Nopember 2017
 - b. Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² luas tanah 125 m² harga jual Rp403.500.000,00 tanggal pelunasan 18 Nopember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² luas tanah 104 m² harga jual Rp 350.000.000,00 tanggal pelunasan 27 Mei 2018

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Puri Larasati Propertindo sejak Januari 2016, sebagai staf untuk membantu menyampaikan informasi dari Direktur ke staf operasional maupun dari staf operasional kepada Direktur dan Saksi mendapat tugas langsung dari Terdakwa 1 HAN SUTRISNO selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa Saksi ditugasi oleh Direktur untuk memback up kebutuhan sehari-hari dari staf yang lain dan menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh staf kepada Direktur serta menyampaikan kepada direktur apabila memerlukan persetujuan dari Direktur;
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo hanya bergerak di bidang Properti (Pengembang);
- Bahwa sampai saat ini PT. Puri Larasati Propertindo telah mengadakan pembangunan perumahan sebanyak 4 (empat) perumahan yaitu : Perum Puri Larasati di Jl. Salak II sekitar tahun 2009, Perum Puri Sasti I (Subsidi) di Jl. Asem Gede sekitar Tahun 2010, Perum Puri Asri di Jl. Pilang AMD sekitar Tahun 2011 dan Perum Sasti II (Subsidi) di Pilang Rejo sekitar Tahun 2016;
- Bahwa klaster Rumah yang dijual adalah :
 - Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² luas tanah 128 m² harga jual Rp 399.500.000,00 tanggal pelunasan 21 Nopember 2017
 - Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² luas tanah 125 m² harga jual Rp 403.500.000,00 tanggal pelunasan 18 Nopember 2018
 - Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² luas tanah 104 m² harga jual Rp 350.000.000,00 tanggal pelunasan 27 Mei 2018.
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui secara detail, tetapi pernah mendapat cerita dari Terdakwa 2. Muh Tommy bahwa untuk Perum Puri Asri Larasati ada kesulitan dalam penyerahan Fasos/Fasum karena ada kekurangan dari Fasos/Fasum yang akan diserahkan, kemudian juga sempat diajak Terdakwa 2. Muh Tommy untuk melihat tanah yang akan dibeli sebagai pengganti tetapi tanah tersebut tidak jadi dibeli karena oleh Pemkot disuruh untuk ditunda. Selanjutnya untuk permasalahan

Halaman 108 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang lain saya tidak mengetahui karena yang mengurus semuanya
Terdakwa 2 Muh.Tommy;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi **Sudarmadi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I HAN SUTRISNO dan dengan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Saksi saat ini adalah Pensiunan mantan Kepala BPN Kota Madiun periode tahun 2011 s.d Tahun 2014;
- Bahwa terdakwa Han Sutrisno dan Tommy pernah mengajukan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan untuk pemukiman pada sekitar tahun 2011/2012;
- Bahwa tahapan permohonan ke BPN adalah melalui loket kemudian dilanjutkan ke seksi P3 (Pengaturan Penguasaan Pertanahan) BPN, kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan tujuan melakukan peninjauan, kemudian dibuat Berita Acara dalam bentuk Pertimbangan Teknis yang didalamnya tertuang AP, kemudian diterbitkan IPPT yang diberikan kepada pihak pengembang;
- Bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh PT Puri Larasati Propertindo diterbitkan 2 SK Kepala BPN dan 2 IPPT terhadap bidang tanah tersebut;
- Bahwa alas hak tanah yang diajukan oleh pengembang adalah SHM, oleh karena itu harus dilakukan penurunan Hak karena yang mengajukan adalah badan hukum menjadi HGB dengan dilakukan penggabungan terlebih dahulu kemudian dilakukan pemisahan;
- Bahwa yang menjadi dasar peninjauan lapangan adalah berkas-berkas yang dikirim termasuk Site Plan tujuannya agar terdapat kesesuaian dan tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terbitlah Surat Ukur dan Gambar Ukur yang dibuat oleh Kasi Pengukuran;
- Bahwa hasil dari pengukuran dan permohonan dapat berbeda sesuai dengan keadaan lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan dasar dalam menindaklanjuti permohonan pemohon adalah AP yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - Bahwa seharusnya Saksi sudah mengetahui adanya perbedaan dan ketidaksesuaian data karena dilakukan pengecekan terlebih dahulu dimulai dari loket 1 BPN Kota Madiun;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kekeliruan berkas yang dikirim;
 - Bahwa Saksi tetap menyetujui dan menandatangani pemisahan Sertifikat HGB sebanyak 38 Sertifikat HGB sesuai siteplan yang diajukan oleh pengembang (pemohon/para terdakwa) walaupun oleh pihak terdakwa (pengembang) tidak melampirkan rencana tapak/siteplan dari Pemerintah Kota Madiun sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
 - Bahwa secara umum tugas pokok serta fungsi jabatan sebagai Kepala BPN di Kota Madiun periode tahun 2011 s.d 2014, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, yaitu :
 - Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan ;
- Dalam Pasal 31 : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi:
- Melakukan penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
 - Melayani pelayanan, perizinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;
 - Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah;

Halaman 110 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
 - Mengusulkan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
 - Melaksanakan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan;
 - Mengkoordinasikan pemangku kepentingan penggunaan tanah;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ;
 - Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta ;
 - Pengkoordinasian Penelitian dan Pengembangan;
 - Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
 - Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
- Bahwa Pengembang (Developer) yang akan melakukan pembangunan Perumahan harus mengajukan permohonan perizinan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), diantaranya Permohonan Perizinan Perubahan Penggunaan Tanah, kalau objek tanah yang dimohonkan tersebut Alas Hak nya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), maka Pemohon (Pengembang) mengajukan Permohonan Penurunan / Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, kalau objek tanah yang dimohonkan tersebut lebih dari 1 (satu) objek tanah dan lokasinya berdekatan, maka Pemohon (Pengembang) mengajukan Permohonan Penggabungan Objek Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), selanjutnya Pemohon (Pengembang) mengajukan Permohonan Pemisahan/ Pemecahan Objek / Bidang Tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), kalau untuk Pembangunan Perumahan / oleh Badan Hukum maka yang dilakukan adalah proses *Pemisahan* Kapling (bidang tanah) sesuai permohonan Pengembang dan harus ada sisa

Halaman 111 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah untuk Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) nya, kalau proses *Pemecahan* yaitu bidang tanahnya dibagi habis dan tidak ada sisa seperti pada proses Pemisahan yang biasanya diajukan oleh perorangan dan Persyaratan yang dilampirkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Pengembang) yaitu : Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Surat kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Sertifikat asli dan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/ Pengembang tersebut, harus bertemu atau diserahkan kepada Bagian Locket selanjutnya untuk Permohonan:
 - a. Permohonan Perizinan Perubahan Penggunaan Tanah diteruskan ke Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan dan Produk / Dokumen yang dihasilkan yaitu berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (PERTEK) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - b. Permohonan Penurunan/Perubahan Hak Atas Tanah diteruskan ke Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah dan Produk / Dokumen yang dihasilkan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);
 - c. Permohonan Penggabungan Objek / Bidang Tanah diteruskan ke Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah dan berkoordinasi dengan Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan dan Produk / Dokumen yang dihasilkan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk;
 - d. Permohonan Pemisahan/ Pemecahan Objek / Bidang Tanah diteruskan ke Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah dan berkoordinasi dengan Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan dan Produk / Dokumen yang dihasilkan yaitu Pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sesuai jumlah yang dimohonkan Pemisahannya oleh Pemohon / Pengembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dari persyaratan yang diajukan tersebut ternyata ada yang tidak lengkap, maka permohonannya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi pemohon dan pengecekan persyaratannya tersebut saat diterima di loket;
- Bahwa permohonan yang dilampiri dengan Persyaratannya yang diajukan oleh Pemohon (Pengembang) tersebut tetap sampai ke meja Pimpinan / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum menyetujui atau menandatangani produk/dokumen yang diterbitkan yang dimohonkan oleh Pemohon (Pengembang) tersebut;
- Bahwa sebelum Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyetujui / menandatangani produk / dokumen yang diterbitkan, Kepala Kantor terlebih dahulu mengoreksi persyaratan yang terlampir dalam permohonannya dan apabila tidak lengkap atau terjadi kekeliruan, maka tidak diproses dan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Pengembang;
- Bahwa setiap permohonan yang dilampiri dengan persyaratannya yang diajukan oleh pihak Pengembang tetap sampai ke meja Pimpinan / Kepala Kantor untuk persetujuan dan penandatanganan dan proses tersebut sudah berlaku sejak tahun 2011 sampai saat ini, berdasarkan ketentuannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilokasi (objek tanah) yang dimohonkan Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan menggunakan Site Plan / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah dan ketentuan tersebut berlaku berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa jika tidak ada atau tidak dilengkapi Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah, maka proses Pengukuran Penerbitan dan atau Pemisahan / (Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tidak bisa dilaksanakan dan kepada pihak Pengembang untuk melengkapi Site Plan / Rencana Tapak dari Pemerintah Daerah tersebut;
- Bahwa untuk proses pengukuran dilokasi tanah yang dimohonkan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk, tetap Petugas Ukur dan pihak Pengembang menggunakan Site Plan

Halaman 113 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Tapak) dan /atau Advice Planning dari Pemerintah Daerah setempat bukan Site Plan yang dibuat oleh pihak Pengembang;

- Bahwa jika proses pengukuran dilokasi tanah yang dimohonkan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk, Petugas Ukur dan pihak Pengembang tidak menggunakan Site Plan (Rencana Tapak) dan /atau Advice Planning dari Pemerintah Daerah setempat tetapi tetap menggunakan Site Plan yang dibuat oleh pihak Pengembang, maka hal tersebut menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan) dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten / Kota setempat dan kepada pihak Pengembang;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Saksi selaku kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/ Kota untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah tersebut, yaitu dari Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan oleh Pengembang pada tahun 2011 tersebut pemohon bertemu dan menyerahkan persyaratan permohonan kepada Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3), yang tahapannya yaitu Pemohon (Pengembang) setelah diarahkan dari bagian Loket ke Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3) kemudian diceklis verifikasi / diperiksa oleh salah satu Kasubsinya kalau sekiranya secara administrasi ada kelengkapan yang kurang maka kami kembalikan dan disampaikan kepada Pemohon/Pengembang untuk melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya setelah semua syarat dilengkapi kemudian dibuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kasi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan (Seksi P-3) yang memerintahkan petugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi bersama-sama dengan pihak Pengembang untuk memastikan kesesuaian Lokasi nya dengan Sertifikat, batas-batasnya/ patok-patoknya, eksistingnya apakah masih tanah Sawah atau sudah diurug, apakah sudah ada pembangunan atau belum, selanjutnya apa pun hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar untuk penerbitan Pertimbangan Teknis (PERTEK) setelah itu jika semuanya sudah sesuai ketentuan maka baru kemudian diterbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang ditanda

Halaman 114 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tangani oleh Saksi selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diserahkan kepada pemohon (Pengembang) untuk melakukan tahapan selanjutnya;

- Bahwa setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, selanjutnya surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kantor / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- Bahwa setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah, kemudian Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah tersebut dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pada Instansi lain sehingga saya tidak bisa menjelaskan apakah Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun yang telah diserahkan kepada Pengembang kemudian dipergunakan untuk Pengurusan Perizinan lainnya ke Instansi terkait;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun pada tahun 2011, pihak Pengembang PT. Puri Larasati Propertindo dimana Terdakwa 1. HAN SUTRISNO sebagai Direktornya pernah mengajukan Permohonan Ijin untuk pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari di Kota Madiun, jenis Permohonannya diantaranya Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Perubahan / Penurunan Hak Atas Tanah (dari Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Penggabungan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (Induk) dan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan dalam Persyaratannya tidak dilampirkan Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Kota Madiun tetapi pihak Pengembang (Developer) PT. Puri Larasati Propertindo dimana Terdakwa 1. HAN SUTRISNO sebagai Direktornya melampirkan Site Plan yang dibuat dari pihak Pengembang;

Halaman 115 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Produk yang dihasilkan oleh kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Madiun berupa: Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (PERTEK) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Perubahan Penggunaan Tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk No. 693 tanggal 27 Januari 2012, Pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sesuai jumlah yang dimohonkan Pemisahannya oleh Pemohon / Pengembang sejumlah 38 Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sebelum Saya tanda tangani saat itu, dokumen yang diserahkan kepada Saya tetap terlampir Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dan tetapi saya tidak benar-benar melakukan koreksi secara detail karena sudah diparaf dan di koreksi oleh masing- masing Kasubsi dan Kasi yang membidangi;
- Bahwa Penerbitan 2 (dua) jenis Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun tersebut jelas karena adanya Permohonan dari Direktur Utama PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa 1. Han Sutrisno dan sudah pasti sepengetahuan dan persetujuan serta di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun saat itu Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) eksemplar foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 dengan tanggal penerbitan Sertifikat tanggal 27 Januari 2012, jelas tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693 tersebut Pemegang Hak Sertifikat No. 693 tersebut atas nama PT. Puri Larasati Propertindo yang berkedudukan di Kota Madiun, dalam salah satu halamannya ada tulisan tangan "*Dari Hak Guna Bangunan ini dipisahkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) bidang yaitu B 700 s/ d B 737, seluas 4.292 m² (sisa luas = 1.468 m²)*", ada Surat Ukur No. 1475/Kanigoro/2012 berisi antara lain sebidang tanah pekarangan, telah memenuhi PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, $5.760 \text{ m}^2 - 4.292 \text{ m}^2 = 1.468 \text{ m}^2$, dalam salah satu halamannya ada gambar petak / bidang sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dihalaman terakhir ada tulisan Surat Ukur ini asalnya dari Penggabungan Hak Guna Bangunan No : 692 Surat Ukur tanggal 15 Februari 1999 No : 276 dan Hak Guna Bangunan No : 691 Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 29, luas 4.292 m^2 ; 1.468 m^2 (Fasum) ; Madiun 24 Januari 2012, Kepala Seksi Survey

Halaman 116 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pemetaan tertanda (ttd) SOEKARNO, SH dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun di tanda tangani oleh Saksi;

- Bahwa penerbitan 2 (dua) jenis Surat Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun yang salah satu Dasar Penerbitannya adalah adanya Surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 No : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun atau biasa disebut Advice Planning (AP), namun secara fakta dilapangan oleh petugas ukur dan Pengembang tidak menggunakan Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut sebagai dasar / pedoman untuk melakukan pengukuran dilokasi perumahan tersebut, menurut saya Penerbitan 2 (dua) jenis Surat Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dan 2 (dua) jenis Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Madiun tersebut tidak menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku karena belum ada proses Pengukuran di lokasi objek tanah yang dimohonkan, namun hal ini terkait dengan proses Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Induk sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Bidang dan dilakukan Pengukuran oleh Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan, maka produk yang dihasilkan oleh Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan saat itu seperti Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU) saat itu yang tidak sesuai dengan Advice Planning (AP) dan /atau Site Plan / Rencana Tapak dari Pemerintah Kota sehingga menyalahi ketentuan / regulasi yang berlaku yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun saat itu;
- Bahwa pada saat pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun melakukan Pengukuran kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Induk) No. 693 dan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) Bidang Sertifikat dengan tidak menggunakan Advice Planning (AP) dan Site Plan (SP) / Rencana Tapak dari Pemerintah Kota Madiun kemudian terjadi perbedaan yaitu lebihnya pembangunan unit rumah dari 35 menjadi 38 unit rumah dan berkurang Fasum dan /atau Fasos sekitar 442,33 m², maka hal tersebut tentu tidak dibenarkan dan ada ketentuan / regulasi yang dilanggar, serta menurut Saksi seharusnya dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun saat itu harus benar-benar mengkoreksi /

Halaman 117 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terkait semua persyaratan yang terlampir dalam setiap Permohonan sebelum produk / dokumen tersebut di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan saat itu dan yang dimintai pertanggungjawabannya adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli **Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra, S.E., C. FrA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun;
- Bahwa Tugas Ahli sesuai dengan Profesi dan keahlian Ahli sebagai Auditor Pertama di Bidang Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan Audit Investigatif (AI) terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.
 - Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
 - Pemberian Keterangan Ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - Melakukan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan dari atasan
- Bahwa Ahli sudah bekerja di BPKP selama lebih kurang 13 tahun dan menduduki jabatan saat ini sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, juga melakukan audit investigasi, audit kinerja, audit laporan keuangan, audit operasional (management audit), audit ketaatan (compliance audit) dan lain-lainnya;
- Bahwa Ahli bersama Tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi *Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota*

Halaman 118 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, sebagaimana surat permohonan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun nomor: B-384/M.5.14/Fd.1/04/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dasar Penugasan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yaitu:

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-2633/PW13/5.1/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Audit Penghitungan Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun.
- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-3515/PW13/5.1/2024 tanggal 20 September 2024 hal Perpanjangan Waktu Penugasan Audit Penghitungan Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun.
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-907/PW13/5.1/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-1306/PW13/5.1/2024 tanggal 20 September 2024.

Dengan Susunan Tim sebagai berikut:

1. Daniel selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi.
 2. Zuiyin Mu'allimah selaku Pengendali Teknis.
 3. Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra (saya sendiri) selaku Ketua Tim.
 4. Ginanjar Adi Nugroho selaku Anggota Tim Audit PKKN atas Kasus dugaan TPK dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana telah disajikan, maka dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, dengan metode kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan luasan lahan non efektif yang seharusnya menjadi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang diterima/dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun yang seharusnya dikuasai

Halaman 119 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pada saat timbulnya kewajiban penyerahan PSU oleh PT Puri Larasati Propertindo kepada Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2016;

- Bahwa Dokumen yang kami pergunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi *Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun* antara lain sebagaimana dalam laporan audit;
- Bahwa didalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, kami melakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose/gelar perkara bersama antara Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
 - Melakukan telaah dan berdasarkan Laporan Hasil Telaah menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara.
 - Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
 - Melakukan reviu dokumen, evaluasi dan Analisa terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
 - Bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan ekspose pembahasan hasil audit PKN dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
 - Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa hasil yang kami temukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi *Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun* tersebut adalah :

PT Puri Larasati Propertindo selaku pihak pengembang (developer/ Perumahan Puri Asri Lestari mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembangunan 38 (tiga puluh delapan) kavling/unit rumah kepada Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan permohonan izin pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau Advice Planning (AP) yang didalamnya mencantumkan site plan Perumahan Puri

Halaman 120 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) kavling/unit rumah. Selanjutnya, diterbitkan Surat Walikota Madiun perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang sebagai acuan bagi pihak pengembang dalam melaksanakan pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari. Selanjutnya, dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Puri Asri Lestari melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, pihak pengembang melakukan pembayaran retribusi untuk pembangunan 38 (tiga puluh delapan) kavling/unit rumah, namun terdapat perbedaan dalam site plan yang disahkan dalam permohonan pengajuan IMB tersebut, yaitu antara judul dokumen tertulis Siteplan Perumahan Puri Asri Lestari (38 Unit) dengan site plan yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) kavling/unit rumah sesuai dengan SKRK/AP yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.

Setelah diterbitkannya Surat Walikota Madiun perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang, PT Puri Larasati Propertindo melakukan proses permohonan izin perubahan penggunaan tanah sampai dengan permohonan pemecahan/pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) melalui Kantor Pertanahan Kota Madiun. Dalam melakukan permohonan pemecahan/pemisahan SHGB untuk Perumahan Puri Asri Lestari, PT Puri Larasati Propertindo tidak melampirkan SKRK/AP yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Kota Madiun sebagaimana yang seharusnya disyaratkan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, sehingga terhadap permohonan pemecahan/pemisahan SHGB tersebut diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) SHGB hasil pemecahan/pemisahan. Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari dilaksanakan dalam rentang waktu antara tahun 2012 - 2017. Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, pada awalnya pihak pengembang melakukan pembangunan terhadap 35 (tiga puluh lima) kavling/unit rumah sesuai dengan siteplan menurut SKRK/AP. Selanjutnya setelah 35 (tiga puluh lima) kavling/unit rumah telah terjual, pada tahun 2016 -2017 pihak pengembang melakukan pembangunan terhadap 3 (tiga) kavling/unit rumah diatas lahan yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Madiun. Hal tersebut dikarenakan bahwa menurut pihak pengembang, pembayaran retribusi IMB dilakukan atas 38 (tiga puluh delapan) unit

Halaman 121 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rumah dan Kantor Pertanahan Kota Madiun menerbitkan 38 (tiga puluh delapan) SHGB hasil permohonan pemecahan/pemisahan.

Fakta-fakta dan proses kejadian atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, yaitu berupa lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun seluas 1.910,33 m² atau senilai Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang seharusnya disediakan oleh PT Puri Larasati Propertindo	2.225,33 m ²
2.	Luasan lahan makam yang telah dikompensasi dengan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Kota Madiun	315m ²
3.	Sisa luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai Pemerintah Kota Madiun (1 —2)	1.910,33 m ²
4.	Nilai Jual Obyek Pajak Tanah (NJOP) di kawasan Perumahan Puri Asri Lestari Tahun 2016	Rp1.274.000,00 perm ²
5.	Kerugian keuangan negara (3x 4)	Rp2.433.760.420,00

2. Ahli **Drs. Siswo Sujanto, DEA.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli masih aktif mengajar di Kampus;
- Bahwa Ahli bekerja di Kemenkeu 1968-2009 trakhir jabatan Sekjen Pembendaharaan Negara, dan Mengajar di beberapa kampus (UI, UNBRAW, UGM dan Dosen Tetap di Makassar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengenyam Pendidikan Institut Keuangan Jakarta, serta S2 di Prancis Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan, dan training di WTO, Bangkok, dll;
- Bahwa selaku Ketua Tim Penyusunan Keuangan Negara UU No. 17 Tahun 2003 dll, dan saya menjadi anggota tim penyusunan UU untuk Keuangan Negara, dan Tim Ahli di BPK;
- Bahwa menjadi Ahli sejak tahun 2006, dan lebih dari 500 (Ahli dalam Duta Palma, Timah, dll);
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara, didefinisikan sebagai semua hak / uang yang dikeluarkan oleh negara di UU No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 179 berbunyi:
 - Ayat (1) : Bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli Demi Keadilan.
 - Ayat (2) : Semua ketentuan tersebut diatas untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan Keterangan Ahli. Dengan ketentuan bahwa mereka rnengucapkan Sumpah atau Janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- Pasal 120 berbunyi:
 - Ayat (1) : Dalam hal Penyidik menganggap perlu. Ia dapat meminta pendapat atau orang yang memiliki keahlian khusus.
 - Ayat (2) : Ahli tersebut mengangkat Sumpah atau Mengucapkan Janji dimuka Penyidik bahwa Ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;

Halaman 123 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam

Halaman 124 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.;

- Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saksi perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo hendak membangun perumahan puri asri lestari di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Selanjutnya pengembang mengajukan permohonan ke Pemkot Madiun dengan menyertakan siteplan dengan jumlah 38unit rumah yang dibangun berasal dari 2 (dua) sertifikat SHM yang digabung menjadi satu menjadi SHGB. kemudian ditindak lanjuti oleh Pemkot Madiun untuk melihat, menganalisa lokasi sebagaimana siteplane lalu hasilnya dituangkan dalam rekomendasi dari tim untuk dimintakan Advice Planning dari Wali Kota Madiun didalamnya memuat salah satunya jumlah unit rumah yang dibangun sebanyak 35unit saja. Namun saat pengajuan IMB pengembang sengaja menyerahkan site plan miliknya yang berjumlah 38unit rumah yang dibangun. oleh kantor perijinan disetujui sebagaimana siteplan dari pengembang tidak mendasari pada advice planning. selanjutnya dalam pengajuan pemisahan SHGB pengembang siteplan yang dilampirkan miliknya tanpa disertai fotocopy akte pendirian maupun pengesahan badan hukum namun tetap disetujui dan tidak ditolak oleh Kepala BPN Kota Madiun meskipun persyaratan tidak lengkap serta tidak mendasarkan rencana tapak/site plan yang berasal dari pemerintah kota madiun. atas dasar IMB dan SHGB, kemudian PT Puri Larasati Properindo membangun 38unit rumah, padahal dalam Advice Planning jumlah unmit rumah yang dibangun sebanyak 35 unit. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 PT Puri Larasati Propertindo akan menyerahkan Fasos/Fasum kepada Pemerintah Kota dengan Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 001/PLP/PAL/II/2016, akan tetapi penyerahan tersebut tidak diterima oleh Pemerintah Kota Madiun karena tidak terdapat kekurangan luasan Fasos/Fasum sesuai dengan Advice Planning yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Bahwa selanjutnya PT Puri Larasati Propertindo

Halaman 125 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain tanggal 15 Januari 2016, juga berusaha melakukan penyerahan Fasos/Fasum kepada Pemerintah Kota Madiun yaitu:

- 23 Nopember 2018, 29 September 2020, 22 Januari 2021, 23 Juni 2021
- Bahwa akan tetapi penyerahan tersebut semuanya tidak diterima karena masih terdapat kekurangan luasan fasos/fasum sesuai dengan Advice Planning yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun.
- Bahwa dengan kelebihan 3 (tiga) unit rumah yang dibangun menyebabkan berkurangnya hak negara berupa berkurangnya Ruang Terbuka Hijau seluas 442,33, sehingga sampai saat ini Pengembang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa oleh pengembang kekurangan Ruang Terbuka Hijau yang diantaranya sebanyak 3 unit rumah yang telah dijual oleh pengembang kepada:
 - Kavling A1 atas nama YUDO KUSUMO, luas bangunan 56,6 m² luas tanah 128 m² harga jual Rp 399.500.000,00 tanggal pelunasan 21 Nopember 2017
 - Kavling A2 atas nama AGUS YULIANTO, luas bangunan 56,5 m² luas tanah 125 m² harga jual Rp 403.500.000,00 tanggal pelunasan 18 Nopember 2018
 - Kavling A3 atas nama DIDIK AGUS SETIAWAN, luas bangunan 45 m² luas tanah 104 m² harga jual Rp 350.000.000,00 tanggal pelunasan 27 Mei 2018.
- Bahwa tidak ada bedanya Keuangan Negara dan keuangan Daerah, hanya bedanya jika daerah pada wilayah yang sempit, dan kekuasaan keuangan daerah diberikan haknya kepada Bupati dan Walikota untuk mengolahnya;
- Bahwa kekayaan yang tercatat itu adalah operasional dan kekayaan negara yang bersifat potensial. Bahwa Kekayaan Negara tercatat di dalam neraca dan ada dalam APBN;
- Bahwa kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelolanya;
- Bahwa apakah di ilustrasi seperti ini terjadi kerugian negara, dan perusahaan wajib menjamin kesejahteraan masyarakat, dan pengembang membangun untuk kesejahteraan penduduk dan negara wajib memelihara menggunakan APBD dan harus memiliki alur pikir itu menjadi ketentuan itu dan harus ada alokasi dana terkait hal itu;

Halaman 126 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempus sejak dilakukannya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa maka hal itu terjadi kerugian keuangan negara;
 - Bahwa titik kerugian pada saat hak negara lahir sehingga terjadi kerugian Keuangan Negara bila dilanggar;
 - Bahwa jika pada saat itu membayar maka hak negara terpenuhi dan jika tidak dibayar maka hak negara itu hilang;
 - Bahwa kerugian negara ada 2 sisi, yaitu Sebab dan Akibat. Ahli Hukum Keuangan Negara hanya berbicara akibat;
 - Bahwa bangunan PSU dibangun oleh Pengembang dan harus diserahkan kepada Negara, untuk menjamin kesejahteraan penduduk, apabila tidak dilakukan maka terjadi kerugian keuangan negara;
 - Bahwa jika aset tidak ada dicatat dan haknya tetap berlaku kepada bahwa aset tersebut tetap milik negara;
 - Bahwa keuangan negara menjelaskan hubungan administrative dalam melaksanakan kebijakan kesejahteraan masyarakat, dan hukum ini mengatur tentang UU APBN, dan menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan pengelolaan APBN. Oleh karena itu dibutuhkan untuk mengetahui hal itu yaitu Auditor dan asas Praja dan kenapa BPK ada di Konstitusi dan Audit BPK untuk Audit Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan LHP BPK tidak dapat penetapan hukum kerugian keuangan negara;
 - Bahwa apabila dalam perjanjian dalam 1 (satu) tahun belum diserahkan maka akan timbul kerugian keuangan negara;
 - Bahwa yang dapat menentukan titik kapan hak suatu negara muncul ditentukan oleh pengaturan yang mengikat terhadap objek tersebut;
3. Ahli **Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**, pendapatnya dibacakan berdasarkan BAP pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum (2021-sekarang), sekaligus Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2005-sekarang). Mengkoordinasikan Departemen Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
 - Bahwa Pengalaman Ahli antara lain : di Kejaksaan Agung perkara Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: R-1285/F.2/Fd.2/09/2020. Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. ASABRI (Persero). Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: R-1366/F.2/Fd.2/10/2021.

Halaman 127 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPE). Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: R-1179/F.2/Fd.2/ 10/2021. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Prapradilan Tindak Pidana Korupsi Mardani H. Maming. Berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : B/4226/HK.07/00/55/07/2022. Perkara di POLDA, Polda Kaltim: Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Berdasarkan Surat Polda Kaltim Nomor : B/481/VI/2022. Polda Kaltara: Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Berdasarkan Surat Polda Kaltim Nomor: B/546/VI/2022. Dan perkara - perkara pidana yang lain;

- Bahwa dasar Penugasan Ahli dalam memberikan Keterangan Ahli saat ini adalah Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor: 3266/B/UN3.09/2024 tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Materiil. Perbuatan Melawan Hukum Formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Tertulis. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum Materiil adalah perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi awalnya bermakna Formil dan Materiil akan tetapi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 003/PUU-V/2006 hanya diakui Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil hanya dalam fungsinya yang Negatif. Sehingga Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai hanya bertentangan dengan Peraturan Tertulis saja;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi dikenal atau terdapat unsur kelalaian dan atau kesengajaan. Untuk bentuk kelalaian biasanya disebutkan secara langsung seperti dibeberapa pasal suap-menyuap yang ada dalam UU Tipikor. Jika tidak disebutkan langsung maka harus dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa pelanggaran atas peraturan yang tertulis merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 UU Tipikor. Tindakan yang dengan sengaja menerima permohonan Pemecahan Sertifikat HGB No. 693 yang diajukan oleh Pengembang, sedangkan persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan menerima permohonan pemisahan /

Halaman 128 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan Sertifikat HGB No. 693 tersebut di proses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar / acuan proses pengukurannya, selanjutnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun saksi. SUDARMADI, SH menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun merupakan fakta yang mengindikasikan bahwa penerimaan permohonan aquo sengaja dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya-tidaknya melanggar peraturan tertulis aquo.

- Bahwa Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan :

Pasal 4:

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan;

Pasal 6:

1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut;
2. Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Dokumen Pertanahan dan Dokumen yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ;
3. apabila Persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan ;

Halaman 129 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Petanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Petugas yang ditunjuk ;

Maka seharusnya Kepala Badan Pertanahan Kota Madiun menolak pengajuan pemecahan Sertifikat HGB No. 693 karena persyaratannya kurang yaitu tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat.

- Bahwa perbuatan Pengembang PT Puri Propertindo Larasati sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan yang disetujui Pemerintah Kota Madiun dalam mengajukan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat SHGB, permohonan Penerbitan IMB kemudian membangun 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sehingga Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan / atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi berkurang, merupakan satu kesatuan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Perlu dipahami bahwa unsur merugikan harus dimaknai sebagai "berkurangnya" keuangan negara. Ada tidaknya keuangan negara secara pasti silahkan periksa ahli keuangan negara;
- Bahwa definisi 'Keuangan Negara' dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum UU RI No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa; Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 130 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Definisi terkait keuangan negara juga ditemukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 1: yang dimaksud Keuangan Negara adalah adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa Keuangan Negara meliputi : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
- Bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 2 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara/Daerah);
- Bahwa yang dimaksud barang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara / Daerah);
- Bahwa menurut Ahli definisi Kerugian Keuangan Negara/Daerah terdapat dalam beberapa peraturan yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - b. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Yang dimaksud

Halaman 131 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

- Bahwa berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu:
 - Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
 - Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya.
 - Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat..
- Bahwa merujuk pada Definisi Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dalam jawaban poin 16 tersebut, dimana kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Artinya adanya unsur ‘perbuatan melawan hukum’ dan/atau ‘penyalahgunaan wewenang’ adalah hal yang harus dibuktikan khususnya dalam perspektif penegakan hukum tindak pidana korupsi, hal itu karena dua unsur a quo merupakan salah satu bestandel delict dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor.
- Bahwa dalam perspektif Hukum Pidana Korupsi Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara merupakan dua unsur yang harus dibuktikan termasuk dalam Penyalahgunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun ini, dan berdasarkan pertanyaan dan jawaban sebelumnya dua unsur a quo harus dibuktikan (adanya kausalitas).
- Bahwa kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun terjadi pada saat pihak Pemerintah Kota Madiun tidak dapat menerima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tersebut. Atas dasar hal tersebut, kerugian keuangan negara terjadi pada saat digunakannya uang negara yang tidak sesuai

Halaman 132 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan tujuan sebagaimana dialokasikan dalam APBN, yaitu selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara. Namun ahli bukan ahli keuangan negara silahkan diperiksa ahlinya untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara.

- Bahwa pertanggungjawaban pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan (perbuatan pidana) yang telah dilakukannya yang dilakukan baik disengaja maupun karena kelalaiannya dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf padanya. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana ;
2. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana ;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesalahan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana ;
4. Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi beberapa macam yaitu :

1. **Strict Liability.** Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap batinnya.
2. **Vicarious Liability.** Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan salah satu karyawan PT. Puri Larasati Propertindo yang sengaja melakukan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat SHGB ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun juga mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun dengan tujuan agar Sertifikat HGB No. 693 dapat dipecah menjadi 38 bidang dan sebanyak 38 IMB sesuai dengan Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo dan berhasil membangun 38 unit rumah

Halaman 133 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sehingga luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan / atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)nya menjadi berkurang, maka menurut ahli pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dikenakan pada karyawan tersebut;

- Bahwa dari rangkaian manipulatif yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun saat mengajukan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat SHGB ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun dan tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun juga saat mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun dengan tujuan agar Sertifikat HGB No. 693 dapat dipecah menjadi 38 bidang dan sebanyak 38 IMB sesuai dengan Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo dan berhasil membangun 38 unit rumah sehingga luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan / atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)nya menjadi berkurang, dimana tindakan manipulatif tersebut bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 32 (1), pasal 47 dan pasal 76, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah Pasal 11 ayat (1), (2), (3), Pasal 12, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan Lampiran II, Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Madiun No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002-2012, akibat perbuatan melawan hukum (rangkaiannya manipulatif) menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka perbuatan tersangka dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ada dua aturan yang bersifat khusus yang dapat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu dalam perkara ini harus dicari peraturan yang bersifat lebih khusus dari kedua peraturan aquo (*Systemtisch specialitet*). Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan maka adanya unsur khusus yakni “adanya kerugian keuangan negara” yang telah disampaikan oleh

Halaman 134 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP maka menurut ahli UU Tipikor yang kemudian seharusnya diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03SR-755/PW13/5.2/2024, Tanggal 4 Oktober 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun, yaitu : berupa lahan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diterima/dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun seluas 1.910,33 m² sebesar Rp2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menuntut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHAP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan BAP Terdakwa di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Puri Larasati Propertindo sebagai Direktur Utama, PT Puri Larasati Propertindo berdiri Tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO No. 4 tanggal 3 November 2008 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH., dan bergerak di bidang property perumahan;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2011 pernah melakukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Madiun untuk perizinan Perumahan Puri Asri Lestari, dengan cara bersurat ke Walikota Madiun;
- Bahwa alas hak berbentuk sertifikat SHM dari 2 bidang tanah dengan kepemilikan yang berbeda serta luasan yang berbeda pula, dan terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa kelanjutan dari perizinan yang diajukan pada pemerintah kota madiun, yaitu diterbitkan SKRK dan AP, namun tidak dibaca oleh Terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui isi dari SKRK maupun AP;
- Bahwa tidak paham apakah permohonan izin yang dilakukan sebelumnya disetujui atau tidak;

Halaman 135 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SKRK dan AP, saksi menandatangani berkas untuk permohonan selanjutnya kepada UKL-UPL ke dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL, namun tidak mengetahui isinya;
- Bahwa perizinan selanjutnya ke BPN Kota Madiun, yaitu permohonan IPPT, Penurunan Hak dari SHM ke SHGB, Penggabungan Hak, Pemecahan Sertifikat;
- Bahwa perizinan perubahan lahan dari lahan pertanian ke lahan untuk perumahan;
- Bahwa PT Puri Larasati Propertindo melaksanakan proses perizinan untuk pembangunan perumahan dengan menguasai pada notaris Yvonne;
- Bahwa BPN menerbitkan Pertek dan IPPT atas permohonan IPPT yang dilakukan oleh saksi, Pertek berisi AP yang berkaitan dengan jumlah rumah yang diperbolehkan untuk dibangun yaitu sejumlah 35 unit rumah dalam AP;
- Bahwa pihak PT Puri Larasati Propertindo melanjutkan permohonan perizinan dengan melakukan pengurusan IMB ke kantor PTSP;
- Bahwa salah satu persyaratan pengajuan IMB yaitu melampirkan AP, siteplan, dan SKRK;
- Bahwa pada saat mengajukan IMB ke PTSP diajukan oleh pihak PT tanpa dikuasakan pada Notaris;
- Bahwa IMB terbit pada bulan April yang diajukan pada bulan Februari, tanpa adanya bolak-balik berkas untuk perbaikan permohonan;
- Bahwa perlu membayar biaya retribusi IMB, pengecekan lokasi, untuk kemudian terbit IMB;
- Bahwa setelah membandingkan isi AP, siteplan, dan SKRK tidak sama, namun terdakwa tetap melanjutkan perizinan;
- Bahwa permohonan Penurunan Hak memerlukan persyaratan sertifikat dari tanah yang hendak diturunkan status haknya;
- Bahwa Terdakwa menerima SHGB nomor 693 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmadi, S.H.;
- Bahwa syarat-syarat yang perlu dilampirkan untuk pemecahan sertifikat AP, sertifikat yang telah digabung, akta pendirian, KTP, SKRK;
- Bahwa BPN mengeluarkan sertifikat hasil pemecahan sejumlah 38 (tiga puluh delapan) sertifikat bernomor 700 sampai 737 pada 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmadi, S.H.;

Halaman 136 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perizinan dilakukan oleh Saksi Tommy dengan dikuasakan pada Notaris, dan bahwa saksi mendapatkan pelaporan dari proses perizinan yang dilakukan oleh PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa dokumen-dokumen permohonan pemecahan sertifikat menyerahkan AP dan siteplan;
- Bahwa persyaratan yang digunakan sebagai acuan siteplan dari pengembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani siteplan yang menyebutkan jumlah 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, namun pada gambarnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) unit;
- Bahwa jumlah unit yang sudah dibangun hingga saat ini sejumlah 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Bahwa pihak pengembang tidak pernah menyerahkan fasum dan fasos dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandang antara Pengembang dan Pemerintah Kota yaitu pada sudut pandang pengembang unit rumah yang dibangun sejumlah 38 (tiga puluh delapan) unit, sedangkan dari Pemerintah Kota mengacu pada AP yang telah diterbitkan sebelumnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) unit rumah, sehingga ada perbedaan 3 unit rumah yaitu :
 - ✓ Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo;
 - ✓ Kavling A2 atas nama Agus Yulianto;
 - ✓ Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan;
- Bahwa proses pengurusan perizinan lebih dulu pengurusan IMB daripada Pemecahan Sertifikat, sedangkan berdasarkan aturan seharusnya Pemecahan Sertifikat terlebih dulu, namun faktanya IMB terbit terlebih dahulu dibandingkan Pemecahan Sertifikat.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada pengembang bahwa ada kelebihan pembayaran retribusi sejumlah 3 kavling;
- Bahwa tidak kenal dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kota Madiun dan pejabat di Kantor Pelayanan Ijin Terpadu Kota Madiun saat pengurusan pemecahan sertifikat dan IMB perumahan Puri Asri Lestari, dan saat pengurusan, tidak pernah datang, yang datang adalah pelaksana Terdakwa 2 Muh. Tommy;
- Bahwa terdakwa mengetahui Terdakwa 2. Tommy bertemu dengan siapa pada saat mengajukan perizinan ke Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan permohonan perijinan Perumahan Puri Asri Lestari berdasarkan Surat Nomor :

Halaman 137 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PLP/NRD/14/II/2010 tanggal 10 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Lokasi dengan lampiran sebagai berikut:

- Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari;
- Gambar Siteplan Puri Asri Lestari (38 unit);
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91710.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Puri Larasati Propertindo;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Propertindo No. 4 tanggal 3 November 2008 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Yvonne Erawati, SH.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1962 dan Sertifikat Hak Milik 1754;
- Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- KTP atas nama Sony Hendarto An Han Sutrisno;
- NPWP PT. Puri Larasati Propertindo No. 02.644.839.9-621.000;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nimor 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 13.13.1.51.00277 tanggal 30 Januari 2009;
- Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor : 503 / 022 / 401.303 / 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- Bahwa Gambar Siteplan Puri Asri Lestari (38 unit) terbesut ditandatangani oleh Hendri Adi Saputra, AMD karyawan PT. Puri Larasati Propertindo selaku perencana, Terdakwa 2. Muh. Tommy iswahyudi, ST karyawan PT. Puri Larasati Propertindo selaku pemeriksa/pelaksana dan disetujui oleh Terdakwa 1. Han Sutrisno selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa Luas total seluas 5.760 m² dengan jumlah 38 unit seluas 4.082 m² atau 70,86 % dengan jalan & saluran, taman, area S club seluas 1,678 m² atau 29,13 %;
- Bahwa selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo tidak dilibatkan dan dasar rumusan jumlah 38 unit seluas 4.082 m² atau 70,86 % dengan jalan&saluran, taman, area S club seluas 1,678 m² atau 29,13 % adalah luas tanah dikurangi dengan unit yang terbangun adalah peraturan dari pemerintah pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor:11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keresasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman Bab 2 Pasal 20 ayat (5) huruf a yang

Halaman 138 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 hektar maka luas lahan efektif paling besar 70 %” dan saya sudah pernah membangun perumahan di Kota Madiun dengan rumusan 70 % yang dibangun dan 30 % fasilitas umum / fasilitas social;

- Bahwa dari Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari terdapat Gambar Siteplan Puri Asri Lestari (38 unit) yang diajukan ke Dinas PU kemudian Dinas PU mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dengan jumlah unit yang dibangun sebanyak 35unit namun kami tidak diberikan tembusan SKRK tersebut, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi bersama instansi terkait dan pengembang yang kemudian terbit Advice Planing dengan jumlah unit yang dibangun sebanyak 35 unit;
- Bahwa yang mengurus perijinan Perumahan Puri Asri Lestari adalah Terdakwa 2. Muh. Tommy Iswahyudi, ST karyawan PT. Puri Larasati Propertindo selaku pemeriksa/pelaksana dan yang diajukan sebagai syarat perijinan adalah Siteplan dari pengembang yang ada dalam proposal;
- Bahwa setelah Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari terdapat Gambar Siteplan Puri Asri Lestari (38 unit) yang diajukan ke Dinas PU, setelah melalui proses peninjauan lapangan bersama pengembang dan instansi terkait kemudian terbit Advice Planing yaitu surat nomor 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang pertimbangan pemanfaatan ruang pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun, dalam advice planning tersebut unit yang dipertimbangkan untuk disetujui adalah 35 unit;
- Bahwa Terdakwa tahu ada ketidaksamaan jumlah unit yang diperbolehkan dibangun antara Proposal yang ada Gambar Siteplan berjumlah 38unit dengan Advice Planing yaitu Surat Nomor 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 berjumlah 35unit pada saat unit perumahan sebelum dibangun, Terdakwa Tanyakan kepada Terdakwa 2. MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST kok bisa terjadi perbedaan dan dijawab oleh Saudara MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST yang diyakinkan oleh Saksi JARIYANTO bahwa kita mengacu pada IMB Nomor: 640-401.303/145/2012 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan saja yang jumlah unitnya 38;
- Bahwa asal tanah perumahan Puri Asri Larasati adalah dari SUKEMI luas lahan 3.910 m² sertifikat hak milik nomor 17754/1977 dan SUPRIYONO luas lahan 1.850 m² sertifikat hak milik nomor 1962/1999;

Halaman 139 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan perumahan Puri Asri Larasati dimulai pada tahun 2012 setelah perijinan IMB dan Sertifikat keluar dan selesai pembangunannya kira-kira tahun 2016-2017, masa pemeliharannya masih pada developer karena proses serah terima dari developer sejak tahun 2016 masih belum diterima oleh Pemkot Madiun;
- Bahwa pada awalnya kami bangun sejumlah 35 unit secara bertahap kemudian kami bangun 3 unit bagian depan, dengan rincian :
 - Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² luas tanah 128 m² harga jual Rp399.500.000,00 tanggal pelunasan 21 Nopember 2017.
 - Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² luas tanah 125 m² harga jual Rp403.500.000,00 tanggal pelunasan 18 Nopember 2018.
 - Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² luas tanah 104 m² harga jual Rp 350.000.000,00 tanggal pelunasan 27 Mei 2018.
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo selaku pengembang perumahan PURI ASRI LESTARI belum menyerahkan Fasum/fasos Puri Asri Larasati pada Pemerintah Kota Madiun, seharusnya penyerahan fasum/fasos dapat dilaksanakan unit terjual sudah 70 % dengan syarat fasum/fasos sudah terbangun dan kondisi bagus.
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo selaku pengembang perumahan PURI ASRI LESTARI sudah berupaya menyerahkan Fasum/fasos PURI ASRI LESTARI pada Pemkot Madiun melalui:
 - Surat Nomor : 001/PLP/PAL/I/2015 tanggal 15 Januari 2016 namun belum ada jawaban dari Pemkot Madiun
 - Surat Nomor: 001/PLP/PAL/XI/2018 tanggal 10 Nopember 2018 dan dijawab oleh Pemkot Madiun melalui surat Nomor: 593/2310/401.111/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
 - Surat Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan dijawab oleh Pemkot Madiun melalui surat Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 Nopember 2020.
 - Surat Nomor : 001/PLP/PAL/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 namun belum ada jawaban dari Pemkot Madiun.
 - Surat Nomor : 002/PLP/PAL/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 namun belum ada jawaban dari Pemkot Madiun.

Halaman 140 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu sebabnya sampai tanggal 27 Agustus 2020 kami mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi fisik perumahan Puri Asri Lestari dengan pertimbangan pemanfaatan ruang nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Siteplan dalam SKRK Dinas PU Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, dan IMB Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012; Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2020 Pemkot Madiun menjawab bahwa kekurangan PSU Perumahan Puri Asri Lestari tersebut diminta untuk:
 1. memenuhi kekurangan luas PSU tersebut dalam bentuk tanah di lokasi yang berbatasan langsung dan terhubung dengan perumahan Puri Asri Lestari dengan tetap memenuhi ketentuan rasio luas tanah PSU terhadap kawasan perumahan.
 2. mengajukan perubahan site plan dan IMB Perumahan Puri Asri Lestari dengan memuat dan memadukan tanah PSU tambahan melalui Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun
 3. Terhadap tanah PSU tambahan tersebut diserahkan secara menyatu dan bersamaan dengan seluruh tanah dan bangunan PSU Perumahan Puri Asri Lestari yang akan diserahkan berdasarkan Siteplan dan IMB.
- Bahwa melalui surat nomor 001/PLP/PAL/IX/2020 kami menjawab bahwa permohonan yang kami ajukan adalah sebanyak 38 unit sesuai Siteplan yang kami ajukan diawal dan tidak ada penolakan kepada kami akan tetapi pada saat surat ijin terbit yang kami terima dari pertimbangan pemanfaatan ruang Nomor: 640/2734/401/109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diterbitkan untuk 35 unit, sedangkan untuk IMB Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 diterbitkan untuk 38 unit begitu pula sertifikat yang diterbitkan badan pertanahan kota Madiun tanggal 11 Juli 2012 terbit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit juga. Akan tetapi terkait proses serah terima prasarana dan sarana umum dan kami ajukan di Dinas Perkim Kota Madiun terhambat dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang atas ketidaksesuaian jumlah unit dari ijin yang disetujui dengan kondisi riil di lapangan;

Halaman 141 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2020 melalui surat Nomor: 050/3345/401.111/2020 perihal tindak lanjut PSU perumahan Puri Asri Lestari yang pada pokoknya :
 1. memenuhi kekurangan luas PSU tersebut dalam bentuk tanah di lokasi yang berbatasan langsung dan terhubung dengan perumahan Puri Asri Lestari dengan tetap memenuhi ketentuan rasio luas tanah PSU terhadap kawasan perumahan.
 2. mengajukan perubahan site plan dan IMB Perumahan Puri Asri Lestari dengan memuat dan memadukan tanah PSU tambahan melalui Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
 3. terhadap tanah PSU tambahan tersebut diserahkan secara menyatu dan bersamaan dengan seluruh tanah dan bangunan PSU Perumahan Putri Asri Le3tari yang akan diserahkan berdasarkan Siteplan dan IMB.
- Bahwa PT. Puri Larasati Propertindo belum memenuhi permintaan dari Pemkot Madiun terkait penyerahan PSU tersebut karena tanah pengganti yang berbatasan langsung dan terhubung dengan perumahan Puri Asri Lestari tidak dapat dipenuhi Terdakwa, namun kami sudah berupaya untuk mencari calon tanah pengganti dan dapat di daerah Kelurahan Kanigoro 3713 dan sudah ditinjau oleh pihak Dinas Perkim yakni Pak Cocon;
- Bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait hal tersebut karena terdakwa menunggu keputusan dari pihak Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perumahan PURI ASRI LESTARI Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun bulan November 2011;
- Bahwa unit rumah yang akan dibangun dalam rencana usaha Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Perumahan Puri Asri Lestari Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun bulan November 2011 adalah 35 (tiga puluh lima) unit karena berdasarkan Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang di dalamnya ada gambar site plan dari Pemerintah Kota Madiun Dinas Pekerjaan Umum;

Halaman 142 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perumahan Puri Asri Lestari tanggal 1 Juli 2011 sementara permohonan PT. Puri Larasati Propertindo untuk pemecahan bidang tanah perumahan Puri Asri Lestari pada tanggal 21 Juni 2012, jadi yang lebih dulu adalah Permohonan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perumahan Puri Asri Lestari;
- Bahwa Permohonan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perumahan Puri Asri Lestari tanggal 1 Juli 2011 menyatakan rencana akan dibangun 35 unit rumah kemudian terbit Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari Nomor : 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011, kemudian Tommi bertanya pada Pak Jariyanto (Dinas PU) mengapa permohonan kami sebanyak 38 unit rumah namun dalam Advice Planing surat nomor 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang pertimbangan pemanfaatan ruang pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun dengan 35 unit yang dipertimbangkan, kok tidak sesuai dengan permohonan dan dijawab yang penting IMB dan sertifikat keluar 38 unit;
- Bahwa dari jawaban Saksi Jariyanto tersebut kemudian Terdakwa mengajukan permohonan IMB sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah ternyata IMB yang keluar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;
- Bahwa karena IMB yang keluar adalah 38 (tiga puluh delapan) unit kemudian terdakwa mengajukan permohonan pemecahan sertifikat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah dan ternyata sertifikat yang keluar juga 38 unit rumah;
- Bahwa dalam proses jual beli 3 unit rumah (Kavling A1, A2, dan A3) ada perjanjian pendahuluan antara penjual PT. Puri Larasati Prpertindo dan pembeli yaitu:
 - Nama konsumen Yudho Kusumo, Kavling A-1 type 66,50/128, dengan harga jual + penambahan menjadi Rp 437.000.000,00.
 - Nama konsumen Agus Yulianto, Kavling A-2 type 56,5/125, dengan harga jual + penambahan menjadi Rp 403.500.000,00.
 - Nama Konsumen Didik Agus Setiawan, Kavling A3 type 45/104, dengan harga jual menjadi Rp 350.000.000,

Halaman 143 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kota Madiun dan pejabat di Kantor Pelayanan Ijin Terpadu Kota Madiun saat pengurusan pemecahan sertifikat dan IMB perumahan Puri Asri Lestari, dan saat pengurusan tidak pernah datang, yang datang adalah pelaksana Terdakwa 2. Muh. Tommy iswahyudi, ST.;
- Bahwa dalam Surat Permohonan Pemecahan Sertifikat HGB dari PT. Puri Larasati Propertindo kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun, PT. Puri Larasati Propertindo diwakili oleh Terdakwa 2. Muh Tommy Iswahyudi, ST didasari oleh analisa kelayakan proyek yang dibuat oleh Terdakwa 2. Muh Tommy Iswahyudi, ST kemudian analisa kelayakan proyek tersebut disetujui oleh Komisaris Saudara Sonny Hendarto dan Direktur saya sendiri, selanjutnya proyek dijalankan oleh terdakwa 2. Muh Tommy Iswahyudi, ST dan staf lain, termasuk pengurusan perijinan;
- Bahwa terhadap 3unit rumah (Kavling A1, A2, dan A3) tersebut sudah ada perubahan penguasaan yaitu:
 - Nama konsumen Yudho Kusumo, Kavling A-1 type 66,50/128, dengan harga jual + penambahan menjadi Rp 437.000.000,00
Sudah dibeli oleh PT. Puri Asri Larasati dengan harga Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober tahun 2024, Yudho Kusumo sampai saat ini sudah memberikan kuasa untuk menjual pada Notaris namun belum diserahkan ke PT. Puri Asri Larasati karena masih dikontrakkan sampai dengan bulan Maret tahun 2025, belum terbit sertifikat karena BPN belum berani membaliknama atas nama PT. Puri Asri Larasati karena status saat ini adalah Hak Milik dan akan turun menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)
 - Nama konsumen Agus Yulianto, Kavling A-2 type 56,5/125, dengan harga jual + penambahan menjadi Rp 403.500.000,00.
Sudah dibeli oleh PT. Puri Asri Larasati dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sekitar bulan Juli tahun 2024, Agus Yulianto sampai saat ini sudah memberikan kuasa untuk menjual pada Notaris dan sudah ada serah terima dengan PT. Puri Asri Larasati, belum terbit sertifikat karena BPN belum berani membaliknama atas nama PT. Puri Asri Larasati karena status saat ini adalah Hak Milik dan akan turun menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Halaman 144 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Konsumen Didik Agus Setiawan, Kavling A3 type 45/104, dengan harga jual menjadi Rp 350.000.000,00.

Sudah dibeli oleh PT. Puri Asri Larasati dengan harga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2024, sampai saat ini sudah terbit sertifikat HGB atas nama PT. Puri Asri Larasati.

2. MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST, pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Terdakwa pada BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa selaku staff pelaksana atau Manajer Operasional pada PT Puri Larasati Propertindo;
- Bahwa Terdakwa membantu pengurusan masalah perizinan, terkait dengan pekerjaan lapangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perizinan lokasi pembangunan perumahan Puri Asri Lestari;
- Bahwa yang diajukan kepada Walikota didisposisikan kepada dinas PU, kemudian pihak PT diminta untuk melakukan pemaparan terkait rencana pelaksanaan pembangunan di depan OPD terkait, setelah pemaparan oleh saksi mewakili PT Puri Larasati Propertindo dilanjutkan pada peninjauan lapangan bersama OPD yaitu dari perwakilan Pemerintah Kota, Dinas PU, dan pada peninjauan lapangan tidak ada temuan apapun;
- Bahwa perizinan yang pertama kali terbit yaitu SKRK dan AP;
- Bahwa OPD terkait pada saat pemaparan maupun peninjauan lapangan tidak menginformasikan peraturan daerah yang perlu menjadi acuan dari pengembang dalam melakukan pembangunan;
- Bahwa Terdakwa tetap mengajukan *site plan* sejumlah 38 unit rumah ketika AP yang disetujui adalah 35 unit;
- Bahwa proses pengurusan perizinan pemecahan hak ke BPN menggunakan jasa notaris menggunakan surat kuasa kepada staff notaris Bernama Sri Budiarti;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Sri Budiarti ke BPN untuk mengurus perizinan pemecahan hak seperti akta pendirian, KTP pemohon, AP, SKRK, dan siteplan, namun tidak ada tanda terima dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 145 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siteplan yang diajukan sejumlah 38 unit, namun AP mengizinkan pembangunan 35 unit, SKRK 35 unit, sedangkan sertifikat pemecahan yang terbit sejumlah 38 unit;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan AP dan SKRK kepada notaris untuk dilakukan proses pengurusan perizinan ke BPN;
- Bahwa terbitnya penggabungan sertifikat pada 27 Januari 2012 dan Pemecahan Sertifikat pada 11 Juli 2012;
- Bahwa pada jeda waktu 7 bulan sejak penggabungan hingga pemecahan sertifikat saksi tidak menemui Terdakwa, dan menyerahkan semua urusan perizinan pada notaris;
- Bahwa yang melakukan pengurusan pemecahan sertifikat dan bukan pemisahan sertifikat;
- Bahwa pengurusan pengajuan pemecahan sertifikat ke notaris dilakukan di 12 Januari 2012, sedangkan surat kuasa dari Terdakwa 1. Han Sutrisno ke staff Notaris Yvonne yaitu Sri Budiarti tertanggal 21 Juni 2012, dan 38 sertifikat terbit pada 11 Juli 2012;
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan berupa proposal diserahkan ke petugas loket di Pemerintah Kota;
- Bahwa Terdakwa yang bertanda tangan di AP adalah walikota, namun Terdakwa tetap mengajukan siteplan yang tidak sesuai dengan AP dikarenakan diyakinkan oleh Sdr. Jariyanto;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk perizinan ke BPN terdakwa pernah mengoreksi gambar/site plan yang dibuat oleh Hendry untuk kegiatan perumahan di Jl. Pilang AMD sekitar tahun 2011 sebatas pengecekan sebagaimana peraturan menteri yang sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, atas perintah Bapak Direktur saksi HENGKY PRAJITNO TANDRA sebagai yang mewakili Direktur;
- Bahwa pada awalnya ada kerja sama dengan pihak lain kemudian tersedia lahan, selanjutnya Terdakwa diberikan copy sertifikat hak milik sebanyak dua buah setelah itu bersama Henry diminta oleh HENGKY PRAJITNO TANDRA sebagai General Manager yang mewakili Direktur untuk membuat gambar untuk kemudian dilakukan penghitungan kira-kira lahan tersebut bisa di buat Perumahan dan bisa mendatangkan keuntungan, sehingga Henry menggambar dan saya melakukan penghitungan;
- Bahwa sesuai aturan pada waktu itu 70 : 30 yaitu 70 % untuk lahan yang terbangun dan 30% untuk lahan Fasos/Fasum, maka pada waktu itu kami

Halaman 146 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat site plan dengan 38 unit dan untuk fasos/Fasum ketemu angka 29,13 % untuk Fasos/fasumnya di luar makam;

- Bahwa setelah gambar/Site plan selesai dibuat, maka pada tanggal 10 Mei 2011, PT. Puri Larasati Propertindo membuat Proposal untuk diajukan permohonan perizinan Perumahan kepada Bapak Wali Kota Madiun, dengan melampirkan Siteplan dan dokumen legalitas perusahaan beserta dokumen persyaratan pendukung lainnya;
- Bahwa dasar rumusan jumlah 38 unit seluas 4.082 m² atau 70,86 % dengan jalan dan saluran, taman (fasos/Fasum) seluas 1,678 m² atau 29,13 % adalah luas tanah dikurangi dengan unit yang terbangun adalah peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Bab 2 Pasal 20 Ayat (5) huruf a yang menyebutkan "luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 hektar maka luas lahan efektif paling besar 70% dan saksi sudah pernah membangun perumahan di Kota Madiun dengan rumusan 70 % yang dibangun dan 30 % fasilitas umum / fasilitas social;
- Bahwa untuk prosedur permohonan ijin melakukan pembangunan perumahan adalah sebagai berikut, pertama pihak PT Puri Larasati Propertindo mengajukan permohonan Perizinan perumahan kepada Wali Kota, kemudian pihak PT Puri Larasati Propertindo diundang untuk melakukan pemaparan tentang rencana kegiatan perumahan dimaksud dihadapan dinas terkait, setelah dipaparkan kemudian dinas terkait melakukan peninjauan lapangan sesuai bidang masing-masing dan dari hasil peninjauan lapangan tersebut kemudian diterbitkanlah AP (advice Planning) setelah itu menyusul terbit perijinan lainnya yang diurus secara terpisah seperti IMB ke KPPT, terkait pengelolaan limbah ke Lingkungan hidup berupa terbitnya rekomendasi UKL-UPL, rekomendasi bebas banjir dari Dinas PU, permohonan Kantor Pertanahan terkait proses pengesahan tanah, sampai kepada terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa untuk pengurusan ke Kantor Pertanahan semuanya tetap dilakukan oleh Notaris, dan apabila dibutuhkan surat maka dibuatkan dan tetap diserahkan kepada Notaris, sedangkan dasarnya masih tetap berdasarkan kepada proposal awal yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit sebagaimana yang disampaikan oleh pihak PU saksi Jarianto;
- Bahwa pada saat menerima AP (Advice Planning) yang diterbitkan oleh Wali Kota, menerima langsung dari saksi Jariyanto staf di Dinas PU dan

Halaman 147 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smendapatkan 2 eksemplar surat yang nomornya sama ada yang diketik dan ditulis tangan yang isinya beda pada halaman 2 yaitu antara lain ada 5 unit ruko dan 30 unit rumah tinggal, sedangkan yang satunya 35 unit rumah tinggal. Pada waktu itu Terdakwa sempat konplain langsung kepada saksi Jariyanto bahwa kami mengajukan 38 unit rumah mengapa di AP keluarnya 35 Unit rumah dan mengapa ada 2 surat yang berbeda, pada waktu itu saksi Jariyanto menjawab bahwa tidak masalah dengan surat itu terserah mau pakai yang mana yang jelas HGB dan IMBnya akan keluar 38 Unit, atas dasar itulah tetap berpatokan kepada proposal awal dari PT Puri Larasati Propertindo yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Unit, termasuk pangajuan untuk pecah sertifikat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan semuanya kepada Hengky Prajitno Tandra tentang apa yang disampaikan oleh saksi Jariyanto dan Bapak Hengky Prajitno Tandra menyampaikan bahwa karena saksi Jariyanto yang lebih mengetahui dan mempunyai kewenangan atas itu, maka sebagai pemohon mengikuti dan pada kenyataannya memang sesuai seperti apa yang disampaikan oleh saksi Jariyanto bahwa permohonan atas IMB dan pecah sertifikat yang dikeluarkan sesuai seperti apa yang dimohonkan diawal yaitu sebanyak 38 (tiga delapan) unit;
- Bahwa seharusnya Kantor Pertanahan dapat menolak permohonan dari PT. Puri Larasati Propertindo apabila dipandang dokumen salah atau kurang, tetapi pada waktu Kantor Pertanahan tetap menerima permohonan pecah sertifikat yang di ajukan berarti dokumen sudah benar dan lengkap;
- Bahwa terdakwa bersama AJI tanggal 30 Maret 2012, mewakili PT. Puri Larasati Propertindo pernah mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. HAN SUTRISNO sebagai Direktur PT. Puri Larasati Propertindo. Permohonan tersebut dilampiri dengan AP (*advice Planning*) yang dikeluarkan oleh Wali Kota, sertifikat HGB induk (belum dipecah) yang terbit tanggal 27-1-2012 serta dokumen legalitas perusahaan. Proses tersebut dimulai dengan membayar retribusi untuk 38unit sebesar Rp10.909.000,00 (sepuuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dan dilapangan dasar yang dipakai adalah pembayaran

Halaman 148 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Retribusi bukan pada site plan yang disahkan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu;

- Bahwa Pembangunan perumahan Puri Asri Larasati dimulai pada tahun 2012 setelah perijinan IMB dan Sertifikat keluar dan selesai pembangunannya kira-kira tahun 2016-2017. Pada awalnya kami bangun sejumlah 35 unit secara bertahap kemudian kami bangun 3 unit bagian depan, dengan rincian :
 - Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² luas tanah 128 m² harga jual Rp 399.500.000,00 tanggal pelunasan 21 Nopember 2017.
 - Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² luas tanah 125 m² harga jual Rp 403.500.000,00 tanggal pelunasan 18 Nopember 2018.
 - Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² luas tanah 104 m² harga jual Rp 350.000.000,00 tanggal pelunasan 27 Mei 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya sampai tanggal 27 Agustus 2020 mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi fisik perumahan Puri Asri Lestari dengan pertimbangan pemanfaatan ruang nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Siteplan dalam SKRK Dinas PU Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, dan IMB nomor : 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012;
- Bahwa melalui surat nomor 001/PLP/PAL/IX/2020 menjawab bahwa permohonan yang diajukan adalah sebanyak 38 unit sesuai *Site plan* yang kami ajukan diawal dan tidak ada penolakan akan tetapi pada saat surat ijin terbit yang kami terima dari pertimbangan pemanfaatan ruang Nomor: 640/2734/401/109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diterbitkan untuk 35 unit, sedangkan untuk IMB Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 diterbitkan untuk 38 unit begitu pula sertifikat yang diterbitkan badan pertanahan kota Madiun tanggal 11 Juli 2012 terbit sebanyak 38 unit juga. Akan tetapi terkait proses serah terima prasarana dan sarana umum dan diajukan di Dinas Perkim Kota Madiun kami terhambat dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang atas ketidaksesuaian jumlah unit dari ijin yang disetujui dengan kondisi riel di lapangan;
- Bahwa PT Puri Larasati Propertindo belum memenuhi permintaan dari Pemkot Madiun terkait penyerahan PSU tersebut karena tanah pengganti yang berbatasan langsung dan terhubung dengan perumahan Puri Asri

Halaman 149 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tidak dapat dipenuhi, namun sudah berupaya untuk mencari calon tanah pengganti dan dapat di daerah Kelurahan Kanigoro 3713 dan sudah ditinjau oleh pihak Dinas Perkim (Pak Concon). Seingat terdakwa pada pertengahan tahun 2024 atas tiga unit rumah kapling A1, A2 dan A3 telah dibeli kembali oleh PT sambil menunggu kepastian dari pihak Pemkot;

- Bahwa sebelum munculnya surat permohonan pecah sertifikat tersebut, Terdakwa ditugasi secara lisan oleh pimpinan melalui Bapak Hangky untuk mengurus Pecah Sertifikat ke Kantor BPN melalui Kantor Notaris ibu Ivon, atas perintah tersebut saksi membuat dan melengkapi permohonan tersebut sesuai apa yang diminta oleh Notaris.
- Bahwa kapasitas terdakwa pada waktu itu sebagai staf yang ditugasi untuk mengurus pengajuan pecah sertifikat ke Kantor BPN melalui kantor Notaris Ibu Ivon;
- Bahwa setelah di teliti bahwa dokumen tersebut tidak seluruhnya untuk persyaratan permohonan pecah Sertifikat tanggal 12 Juni 2012, karena dari dokumen-dokumen tersebut ternyata ada yang tertanggal setelah tanggal 12 Juni 2012 yaitu :
 - Surat yang dilegalisir oleh Notaris tanggal 20-3-2017 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lampiran IMB pembayaran Retribusi, Gambar unit rumah.
 - Surat tertanggal 31 Januari 2014 yaitu Surat dari Menteri Hukum dan Ham tentang pemberitahuan perubahan data personil PT. Puri Larasati Propertindo dan dilegalisir pada tanggal 9-3-2017, Akta pendirian PT. Puri Larasati Propertindo yang dilegalisir tanggal 9-3-2017.
- Bahwa untuk mengurus permohonan Pecah Sertifikat maka sebelumnya harus diselesaikan persyaratan sebelumnya seperti ijin perubahan penggunaan tanah, perubahan/penurunan hak tanah dan lain-lain, baru mengajukan permohonan pecah sertifikat dengan melampirkan antara lain : Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, Surat kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy KTP pemohon dan kuasa, Fotocopy akta pendirian dan pengesahan dari Badan Hukum, Sertifikat asli, Rencana tapak/Siteplan dari pemerintah Kabupaten/kota;

Halaman 150 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Kantor BPN berupa Sertifikat HGB untuk masing-masing unit sebanyak 38 sertifikat HGB dari Nomor 700 sampai dengan Nomor 737;
- Bahwa dari awal sudah ada yang mau membeli untuk bidang yang didepan tersebut, tetapi masih ragu apakah bidang tersebut akan menimbulkan masalah dibelakang atau tidak sehingga pada waktu ada orang mau membeli Terdakwa laporkan kepada pimpinan melalui Bapak Hengky, dan oleh pimpinan untuk sementara untuk tidak dijual sambil menunggu perkembangan, dan setelah semua unit hamper habis maka baru tahun 2017-2018, 3 (tiga) unit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Wiwin Tri. SAP, S.H., M.H.**, pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan kasus tadi, dalam Administrasi Negara, dan tindakan hukum dari pemerintah. Kalau berdasarkan tindakan publik yang dikeluarkan oleh negara maka Administrasi Publik;
 - Bahwa jika terdapat kesalahan administrasi dan negara wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat baik individu maupun badan usaha, jika terjadi kesalahan jadi kesalahan dari pemberian keputusan, contoh perijinan. Ketika pemerintah mengeluarkan perijinan dan syarat dan ketentuan dan penerima layanan yang mengajukan permohonan, dan kalo disini ada kesalahan dalam pemberkasan;
 - Bahwa jika sudah keluar layanan maka sudah sah hal tersebut;
 - Bahwa salah satu dari 4 poin apabila 1 kurangnya kelengkapan berkas, dan sertifikat bisa terjadi perubahan apabila sertifikat itu terjadi kesalahan, dan prosesnya tidak lengkap maka bisa dibatalkan;
 - Bahwa jika berhubungan dengan pelayanan publik dan pemerintah memiliki standar, dan apabila ada kesalahan harus dikembalikan untuk diperbaiki;
 - Bahwa apabila ada kesalahan administrative maka bias melakukan keberatan terkait hal tersebut. Banding Administratif, dan apabila ada kesalahan terkait Banding tersebut, dan harus melalui proses administrasi dulu bias mengajukan pengadilan Tun untuk penyelesaian sengketa;
 - Bahwa apabila pihak Pemkot dirugikan dikarenakan aset negaranya berkurang, secara administrasinya adalah adanya sanksi pidana didalam runtutan ada, apabila pemberi layanan tidak menyelesaikan kewajiban, dan harus diselesaikan secara administrasi negara;

Halaman 151 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelayanan Publik cara negara memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik;
- Bahwa produk yang dikeluarkan pada pelayanan publik maka sah;
- Bahwa sebagai pemberi pelayanan harusnya tetap sama yaitu apabila 35 sementara penerima layanan dia mencantumkan 38 dan secara administrasi ijin harus sama dengan izin yang keluar;
- Bahwa setiap pelayanan publik memiliki standar / SOP maka apabila tidak dilakukan maka terjadi kelalaian dalam pelayanan publik. Seharusnya dilakukan teguran tertulis, jika bandel pencabutan izinnya;
- Bahwa pada saat kita dapat izin mengajukan 38 kepada Pemda, karena pada prinsipnya harus diperbaiki / ditarik;
- Bahwa apabila ada faktor kesengajaan, apa dari pihak kebijaka publik yang harus diselesaikan, saya buat teguran tertulis dan apabila sesudah terjadi dan harus dilakukan beberapa mediasi / konsolidasi, dan harus diselesaikan didalam ruang lingkup tersebut;
- Bahwa dikarenakan awalnya adalah izin untuk pelayanan publik dan demi kebutuhan masyarakat maka harus diselesaikan secara administrasi, dan pemberi layanan yang memiliki kunci dan standar pelayanan;
- Bahwa pidana diberikan apabila dilaksanakan tanpa izin, dan apabila ada kenakalan maka harus dilakukan teguran dan dilakukan (mediasi);
- Bahwa pihak penerima publik hanya melaksanakan surat dari pemberi pelayanan publik;
- Bahwa ketika peminta layanan mengajukan laporan dan pertimbangan itu tidak terlepas dari standarnya yaitu naskah-naskah yang dibutuhkan dan apa yang diajukan sesuai berarti ada izinnya, dan apabila pengembang nakal dan produk yang dikeluarkan instansi tersebut sudah sah;
- Bahwa didalam apabila ijinnya maka hal itu tidak melanggar hukum pidana;
- Bahwa tidak paham mengenai adanya titik singgung terkait administrasi dan tipikor;
- Bahwa pelimpahan kewenangan bahwa Kepala Daerah dibantu OPD diberikan pelimpahan wewenang maka termasuk ke delegasi kepada bawahannya;
- Bahwa memberikan kuasa dari badan hukum tertentu, maka yang bertanggung jawab adalah yang memberi mandat;

Halaman 152 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Ahli **Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**, pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait ilustrasi dari pengembang dan pemerintah kota, ada hal yang tidak sesuai mengenai fasum dan fasos, dari sisi pidana pada subjek hukum haruslah terpenuhi unsur-unsur delik dalam perkara tersebut dan tidak ditemukan adanya unsur-unsur kebenaran pada perkara tersebut. Bahwa Pidana pada upaya terakhir, dan yang bersifat administrasi dan yang harus ditegakkan yaitu hukum administrasi dan keperdataan. Dan mengedepankan hukum administrasi terlebih dahulu, dan seseorang yang mendapat izin harus dilindungi dan apabila langkah administrasi belum dijalankan;
- Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, dan hanya mengajukan permohonan, dan keluarnya izinnya apabila tidak ada suap ataupun maka tidak bias dikatakan penyalahgunaan wewenang apakah izinnya dicabut atau seperti apa;
- Bahwa bahwa dalam penyerahan fasum / fasos apabila belum diserahkan maka belum ada kerugian negaranya;
- Bahwa apabila belum menjadi hak negara maka menjadi sengketa negara dan menurut Ahli belum bisa ditegakkan tindak pidana korupsi disitu;
- Bahwa apabila harus melalui upaya non-litigasi, apabila pemda merasa rugi maka boleh mengajukan secara perdata, dan menurut ahli tidak bisa;
- Bahwa terkait ilustrasi dan adanya unsur kesengajaan dan hasil auditnya sudah ada, dan apabila administrasi tidak dilakukan dan adanya tindak pidana maka bias dikatakan adanya Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ada titik singgungnya hukum administrasi harus ditempuh lebih dahulu dan disitu ada pengawasan dalam pemberian ijin, dan titik singgungnya adalah ketika teguran sudah dilaksanakan dan prosedur sudah ditempuh namun tidak juga menyelesaikan masalah dan ditemukannya kerugian negara dan ada relevansi dengan administrasi dan tipikor;
- Bahwa pembangunannya tidak ada ijinnya beda dengan yang ada izinnya, maka ini fungsi dari negara untuk mengawasi, dan korupsi adalah kejahatan luar biasa;
- Bahwa awalnya dari delik formil dan unsur dari MK dan harus dibuktikan adanya Kerugian Keuangan Negara terkait hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi tidak jalan maka hal tersebut tidak dapat dijalankan. Dan pihak Tipikor atau bukan maka diuji di Pengadilan Tipikor, dan ini administrasi gak jalan-jalan maka kapan akan mulai dilaksanakan;
- Bahwa apabila tidak ada suap menyuap maka bukan merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan surat (terlampir dalam pledoi) sebagai berikut:

1. Proposal permohonan perizinan perumahan puri asri lestari kepada pemerintah kota madiun tanggal 10 Mei 2011 yang berisi permohonan pembangunan perumahan puri asri lestari sebanyak 38 unit rumah;
2. Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang berlokasi di Jalan Pilang Amd, Kota Madiun, Siteplan Perumahan Puri Asri Lestari yang telah disetujui sebanyak 35 unit, sedangkan faktanya tertulis sebanyak **38 Unit** dan luas lahan keseluruhan 5.760 m² dengan rincian peruntukan Persil Kavling sebanyak 38 unit dengan luas 4.082 m² (70,86%); jalan lingkungan, drainase lingkungan dan taman dengan luas 1.678 m² (29,13%);
3. Surat Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Nomor Peraturan daerah Nomor 04/tahun 2010, tanggal 30 Maret 2012 sebanyak 38 Unit sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);
4. Surat Keputusan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640.401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 Tentang IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB); Banguna perumahan Puri Asri Lestari Luas bangunan 1.566,80 M2 diatas tanah HM. 1754/1997, HM 1952/1999 luas tanah 5.760 M2 di Piliang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Jenis bangunan Rumah tempat tinggal, Perumahan Puri Asri Lestari; Type 45:28unit, Type 54: 10 Unit (pembangunan baru);
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sisa dari induk Nomor 693 dengan luas 1.468 m² yang merupakan sisa dari sertifikat induk yang telah dilakukan proses Pemisahan Sertifikat sebanyak 38 Unit dengan Nomor SHGB 700 sd SHGB 737 yang terbit pada tanggal 11 Juli 2012, sesuai jumlah yang dimohonkan pemisahannya oleh Pemohon/Pengembang;
6. PT. Puri Larasati Propertindo selaku pengembang dari Perumahan Puri Asri Lestari telah berupaya menyerahkan fasum/fasos Perumahan Puri Asri

Halaman 154 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari kepada Pemerintah Kota Madiun sebanyak lima kali dengan perincian tanggal pengajuan serah terima fasum/fasos sebagai berikut:

- 15 Januari 2016
- 3 November 2018
- 29 September 2020
- 22 Januari 2021
- 23 Juni 2021

7. Surat PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 002/PLP/PAL/Vi/2021 tanggal 21 Juni 2021; bahwa, atas kekurangan luas fasum/fasos Perumahan Puri Asri Lestari seluas 442,35 M², pihak PT Puri Larasati Propertindo telah menawarkan tanah pengganti sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 3713 yang terletak di kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan luas lahan pengganti seluas 544m²;
8. Surat Walikota Madiun/ Sekretaris Daerah Kota Madiun Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari atas kekurangan tanah fasum/fasos seluas 442,35 m²;
9. Surat Keterangan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Madiun Nomor: 030/344/401.202/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal PSU Perumahan Puri Asri Lestari yang belum tercatat dan terdaftar menjadi barang milik daerah Pemerintah Kota Madiun.
10. Foto/gambar secara visual terhadap tanah fasum dan fasos yang berada dilingkungan Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun.
11. Surat Pernyataan Kesediaan HAN SUTRISNO Memenuhi kekurangan tanah Fasum/Fasos kompensasi Berbentuk Uang tertanggal 19 Mei 2025 dalam rangka memenuhi maksud surat Walikota Madiun Nomor : 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 Nopember 2020 atas kekurangan tanah fasum/fasos seluas 442,35 M² dalam bentuk konvensasi berbentuk uang untuk disetorkan ke kas daerah Kota Madiun, melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan perhitungan Nilai NJOP tahun 2016 RP1.274.000,00/m² kali 442,35 M² dengan Nilai Konversi sejumlah Rp 563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
12. Berita Acara Penyerahan titipan uang pengganti kekurangan tanah Fasum/fasos seluas 442,35 M² dengan kompensasi berbentuk uang sejumlah Rp 563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari Terdakwa Han

Halaman 155 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Prasarana, sarana dan Utilitas pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2025;

13. Bukti Setor Tunai kepada Bank BNI Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2025;
14. Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor: 1/Pdt. G/2025/PN.Mad. tanggal 18 Maret 2025; putusan perkara a qua adalah ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);
15. Putusan Pengadilan Tipikor No 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst, putusan tindak pidana korupsi tetapi putusannya ranah administrasi.
16. Surat Jaksa Agung Nomor: B-949/F/FJP/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Penetapan standart kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Permohonan Pemisahan 38 bidang terdiri dari:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pemisahan Bidang Model A atas nama PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel Gambar Ukur (GU) No. 374/2012;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Ukur (SU) No. 1475/Kanigoro/2012 tanggal 24 Januari 2012;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar Site Plan Puri Asri Lestari (38 unit);
 - 6) Salinan Legalisir Akta Pendirian PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 7) Salinan Legalisir Akta Perubahan Data PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 8) Salinan Legalisir SK Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. 1 (satu) bendel Berkas Penggabungan nomor berkas 199/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang berisi:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel sertifikat HGB 691-692;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Gambar Situasi 00029/1997;
 - 3) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Surat Ukur 00276/1999;
 - 4) Permohonan Penggabungan;
 - 5) Surat Permohonan;
 - 6) Foto copy KTP Pemohon;
 - 7) Foto copy KTP Kuasa (notaris);
 - 8) Surat Kuasa;
 - 9) Surat Tanda Terima Dokumen No. Berkas 199/2012;
 - 10) Surat Perintah Setor No. Berkas 199/2012;
-)
- 11 Kwitansi No. Berkas 199/2012;

Halaman 156 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



-)
12 Foto Copy Akta Pendirian PT. Puri Larasati;
)
13 Asli Gambar Ukur No. 44 /2012;
)
3. 1 (satu) bendel berkas Perubahan Hak atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi:
1) Surat Permohonan;
2) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
3) Surat Ukur SU No. 00276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
4) Foto copy KTP Pemohon;
5) Surat Permohonan Perubahan Hak;
4. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi:
1) Asli Surat Permohonan;
2) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama HAN SUTRISNO;
3) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama SUPRIONO;
4) Asli Surat Perintah Setor atas nama SUPRIONO;
5) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK – Rutin (BPNRI.III.21) HM. 1962 dari SUPRIONO;
6) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1962 dari HAN SUTRISNO;
7) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7832/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
8) Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
9) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
10) Surat Ukur No. 276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
)
11 Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama
) SUPRIONO;
12 Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
)
13 Asli Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
) Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
5. 1 (satu) bendel berkas Jual Beli atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Sertifikat Hak Milik nomor 692 yang berisi:
1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2.

Halaman 157 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
- 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7959/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
- 3) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
- 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
- 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
- 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8120/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1. a);
- 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
- 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 817/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 692/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- 9) Asli Akta Jual Beli Nomor: 716/2011;
- 10) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
-)
- 11) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
-)
- 12) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
-)
- 13) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
- 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
- 15) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
-)
- 16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4;
- 17) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
- 18) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO;
- 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
- 20) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 21) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang

Halaman 158 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) ditantangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
- 22 Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy
-) KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
- 6. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1754 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK - Rutin (BPNRI.III.2. I) HM. 1754 dari SUPRIONO;
 - 2) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1754 dari HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - 4) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7834/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.V.1.c);
 - 5) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.III.2I);
 - 6) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7831/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 7) Asli Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
 - 8) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
 - 9) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
 - 10) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
 -) Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
 - 11) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
 -) Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 12) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 Desa Kanigoro, Kec.
 -) Katroharjo Kota Madiun;
 - 13) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
 -)
 - 7. 1 (satu) bendel berkas Penurunan Hak Milik Nomor 1754 atas nama SUPRIONO yang berisi:
 - 1) Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon

Halaman 159 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPRIONO Kegiatan Perubahan HM Menjadi HGB Atau HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko (BPNRI.II.8.h);
- 3) Asli Surat Pembayaran Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP dan HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko-Rutin (BPNRI.) HM. 1754;
 - 4) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP);
 - 5) Asli Surat Permohonan Perubahan Status menjadi Hak Guna Bangunan yang ditandatangani Pemohon SUPRIONO;
 - 6) Asli Surat Pernyataan atas nama SUPRIONO tanggal 02 Desember 2011;
 - 7) Foto copy KTP atas nama SUPRIONO;
 - 8) Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
 - 9) Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Akta Tanggal 16 Maret 2011 Nomor 20 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 10) Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754;
 -)
 - 11) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
 -)
 - 12) Foto copy PBB atas nama SUPRIONO;
 -)
 8. 1 (satu) bendel Berkas Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 691 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2. a) HGB.691 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 2) Asli Surat Perintah Setor dari RR. SRI BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7960/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
 - 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.691 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8119/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1. a);

Halaman 160 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
- 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 818/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 691/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- 9) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
- 10) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
-)
- 11) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
-)
- 12) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
- 13) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
-)
- 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
- 15) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4;
- 16) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
- 17) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO
- 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
- 20) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
- 21) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
- 22) Asli Akta Jual Beli Nomor: 715/2011;
-)
9. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1754 terdiri dari:
 - 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin

Halaman 161 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Penggunaan Tanah;
- 5) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 6) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 7) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
- 8) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 9) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
- 10 Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor:) 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
- 11 Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
-)
- 12 Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis) Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 19/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
- 13 Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan) Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 23/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 14 Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin) Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
- 15 Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun) Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
- 16 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO;
-)
- 17 Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
-)
10. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1962 terdiri dari:

Halaman 162 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
- 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
- 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
- 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 5) Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1962 atas nama SUPRIONO;
- 6) Foto copy Surat Ukur Nomor 276 / 1999;
- 7) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
- 8) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
- 9) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
- 10) Asli Surat Tugas Nomor: 7/ST-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penelitian Lapang Permohonan Pertimbangan Tehnis Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama Han Sutrisno SHM Nomor 1962 dan SHM Nomor 1754;
- 11) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 20/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
- 12) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 24/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 13) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
- 14) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
- 15) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama

Halaman 163 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 16 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas
) nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 17 Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun
) Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang
Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
- 18 Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
)
- 19 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO;
)
- 20 Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
)
11. Asli 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri
Lestari Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 06 September 2011;
12. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Puru Asri
Lestari;
13. Asli Lembar Disposisi Penyerahan Sertifikasi Fasum Perumahan Puri
Asri Lestari dan Salinan 1 (satu) bendel Permohonan Serah Terima
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari;
14. Asli 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Klarifikasi Serah Terima Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan Puri Asri Lestari;
15. Asli 1 (satu) bendel Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU
Perumahan Puri Asri Lestari 27 Agustus 2020, terdiri:
- Asli 2 (dua) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor:
593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil
Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri
Lestari;
- Salinan 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang
Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri
Lestari;
- Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU
Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 593/2310/401.111/2020
tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen
Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
16. Asli 1 (satu) bendel Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari, terdiri:
- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor:
005/72/401.111/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Klarifikasi
dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) Perumahan Puri Asri Lestari;

Halaman 164 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- Salinan 2 (dua) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- 17. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 18. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020 tanggal 23 September 2020, terdiri:
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/2317/401.111/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /2317/401.020 tanggal 23 September 2020;
- 19. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Pemenuhan Kekurangan Luas Tanah Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari, JL. Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro:
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/3066/401.111/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /3066/401.020 tanggal 5 November 2020;
- 20. Asli 1 (satu) bendel Surat Sekda Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 24 November 2020:
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1140/401.111/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Undangan Nomor: 005/002/401.111/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- 21. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021 tanggal 21 Januari 2021:
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/216/401.020 tanggal 22 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /014/102/401.111 tanggal 27 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1249/401.111/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 4 (empat) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/401.111/2021 tanggal 13 September 2021;
- 22. Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/ /401.111/2021 tanggal 16

Halaman 165 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021;

23. Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 3 November 2008 Nomor 4;
24. Asli 1 (satu) lembar SK KEMENKUMHAM Akta Pendirian Perusahaan tanggal 28 November 2008 Nomor: AHU91710.AH.01.01. Tahun 2008;
25. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 30 Januari 2009 Nomor: 13.13.1.51.00277;
26. Asli 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha tanggal 17 Juni 2014 Nomor: 503/284/401.303/2014;
27. Asli 1 (satu) lembar NIB PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 25 Januari 2019 Nomor: 9120003162451;
28. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (2 lembar) 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;
29. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (4 Lembar) tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;
30. Asli 1 (satu) lembar Advice Planning Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 Agustus 2011 Nomor: 591/778/401.109/2011;
31. Asli 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL - UPL Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011 Nomor: 660/3186/401.304/2011;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo, Kel. Kanigoro tanggal 18 November 2011 Nomor: 469/605/401.401.7/2011;
33. Asli 1 (satu) lembar Bukti Bayar Kompensasi Tanah Makam tanggal 8 Februari 2012 Nomor. 046;
34. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011;
35. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011;
36. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011;
37. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011;
38. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Bebas Banjir Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 11 April 2013 Nomor: 640/568/401.109/2013;
39. Asli 1 (satu) bendel Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 17 April 2012 Nomor: 640-401.303/145/2012;
40. Asli 1 (satu) lembar RAB Pemasangan Jaringan PDAM Sambungan Rumah tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 690/508/401.501/2012;
41. Asli 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Penyambungan Baru PLN tanggal 4 September 2012 Nomor: 1188/161/AREA-MDN/2012;
42. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi & Verifikasi PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 28 Juli 2020 Nomor:

Halaman 166 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/2043/401.111/2020;
43. Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 27 Agustus 2020 Nomor: 593/2310/401.111/2020;
44. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 23 September 2020 Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020;
45. Asli 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 24 November 2020 Nomor: 050/3345/401.111/2020;
46. Asli 1 (satu) lembar Undangan Terkait Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Perkim) tanggal 18 Januari 2021 Nomor: 005/002/401.111/2021;
47. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 001/PLP/PAL/I/2021;
48. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi Terkait Perumahan Puri Asri Lestari (BPN) tanggal 29 Januari 2024 Nomor: UP.04.01/57-35.77.100/I/2024;
49. Salinan Sertifikat SHM atas nama SUWARNO (Rencana Pengganti Kekurangan PSU) tanggal 3 September 2018 Nomor: 12.03.01.03.1.03713 beserta identitas;
50. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Yudho Kusumo Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-1 Type 66,5/128 Nomor PSJB 035/PLP/PAL/ III/2017;
51. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun – Jawa Timur atas nama Yudho Kusumo Kavling A-1 Type 66,50/128;
52. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Agus Yulianto Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-2 Type 56,5/125 Nomor PSJB 029/PLP/PAL/I/2016;
53. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Perumahan Puri Asri Lestari Type 56,5/125, Kav. A-2;
54. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Didik Agus Setiawan Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-3 Type 45/104 Nomor PSJB 038/PLP/PAL/XI/2017;
55. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun-Jawa Timur atas nama Didik Agus Setiawan Kavling A-3 Type 45/104;
56. Asli 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Perihal IMB;
57. Asli 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Surat Dari Han Sutrisno Perihal IMB tanggal 20 Februari 2012;
58. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Perjalanan Dokumen perihal Jenis Permohonan Izin: IMB;
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Halaman 167 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tetangga;
61. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno;
62. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 648/03/401.401.7/2012 tanggal 08 Pebruari 2023;
63. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Penelitian Lokasi (Advise Planning) dari Han Sutrisno;
64. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno;
65. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari No. 570/2928//401.303/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
66. Salinan 1 (satu) lembar identitas KTP Direksi dan NPWP Pt. Puri Larasati Propertindo;
67. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
68. Salinan 1 (satu) bendel Advise Planning (AP) dengan Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 16 Agustus 2011 dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
69. Salinan 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011;
70. Salinan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011;
71. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
72. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
73. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
74. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
75. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Guna Bangunan No. 692;
76. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Milik No. 1754;
77. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009;
78. Salinan 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Halaman 168 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menengah Nama Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo;
79. Salinan 1 (satu) bendel Akta Penderian Perseroan Terbatas PT Puri Larasati Propertindo;
80. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
81. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 188/2017;
82. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 240/2017;
83. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 83/2018;
84. Asli 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari terdiri dari:
- Asli 2 (dua) Lembar Disposisi Nomor Surat: 001/PLP/NRD/14/11/2010 tanggal 26 May 2011 Perihal Permohonan Ijin Lokasi;
85. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011:
- Salinan 1 (satu) Advice Planning (AP) Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
86. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
87. Salinan 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
88. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari:
- Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Nomor Surat: 001/PLP/PAL/I/16 tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penyerahan Fasum/Fasos;
89. Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Hasil Rapat Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Puri Asri Lestari Di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tanggal 31 Maret 2016;
90. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Pedoman Penyerahan ASSED Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun 2012;
91. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Madiun Nomor: 030-401.101/14/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;
92. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nomor: 050-401.109/267/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;
93. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3677 NIB.

Halaman 169 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3130 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama ENDANG SUSANTI;
94. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4127 NIB. 3167 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-2 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama AGUS YULIANTO;
95. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIBEL Nomor: 1341 NIB. 3131 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-3 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama PT PURI LARASATI PROPERTINDO;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Puri Larasati Propertindo yang berdiri Tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO No. 4 tanggal 3 November 2008 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH., bergerak di bidang Properti Perumahan dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO selaku staf Operasional PT. Puri Larasati Propertindo/karyawan/pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo;
2. Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan

Halaman 170 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit Kavling/rumah;

3. Bahwa dari Permohonan Ijin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi rencana pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit;
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Walikota Madiun menerbitkan surat Nomor: 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. ABRI Masuk Desa (AMB) Kota Madiun (Advice Planning) yang diantaranya memuat agar PT. Puri Larasati Propertindo, diwajibkan memperhatikan beberapa hal;
 - Bahwa Lokasi yang dimohonkan terletak di sekitar Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan luasan 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan perincian:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1962/1999 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUPRIYONO.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/1997 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama SUKEMI.
 - Bahwa sesuai dengan gambar Blok Plan terlampir, maka perincian penggunaan lahan (Land Use) Perumahan Puri Asri Lestari adalah :
 - Luas *lahan* yang akan dikembangkan adalah 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ditambah dengan luas tanah makam yang

Halaman 171 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi).

- Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas Lahan.
 - Luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) yang meliputi :
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa Jalan Lokal Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan persen) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas persen) atau sebesar 5,19 % (lima koma sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402.33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga persen) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor:10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
6. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;
7. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo membuat menyusun dokumen UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang pada BAB III Rencana Usaha,

Halaman 172 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Puri Larasati Propertindo menyusun rincian rencana Tipe dan luas lahan perkapling sebagai berikut :

NO	TYPE / LUAS BANGUNAN	LUAS AREA (m ²)	JUMLAH UNIT
1	2	3	4
1.	45 / 125	1.375,00	10
2.	45 / 100	2.700,00	25
JUMLAH TOTAL		5.760,00	35

8. Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);
9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m²;
10. Bahwa didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);
11. Bahwa dari permohonan tersebut, Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor : 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu :

Halaman 173 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluas 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
 - b. Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
 - c. Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
 - d. Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)
2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
 - b. Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
 - c. Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan
12. Bahwa atas Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi Sudarmadi, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor : 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
13. Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan

Halaman 174 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;

14. Bahwa Saksi Sudarmadi, SH dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;
15. Bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasati Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;
16. Bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada SRI BOEDIARTI dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari HAN SUTRISNO, namun dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum;
17. Bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak

Halaman 175 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Loker Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

18. Bahwa jika mengacu pada ketentuan seharusnya Saksi Sudarmadi, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi Sudarmadi, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yakni dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi SUDARMADI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;
19. Bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu

Halaman 176 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak/ Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

20. Bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;
21. Bahwa kemudian PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;
22. Bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri

Halaman 177 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Larasati Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

23. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor: 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

1. Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
2. Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan yaitu :

- Bahwa terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)
 - Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh



meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.

- Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:

1. Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
2. Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
3. RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
4. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus ena puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

- Ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi);
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

24. Bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua

Halaman 179 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m² – 315,00 m² – 1.468,00 m² = 442,33 m²;

25. Bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun masih belum mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekuarangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh para terdakwa 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada pembeli yakni :

- Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00 (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

26. Bahwa perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO bersama Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T, serta Saksi Sudarmadi, SH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ;
Pasal 32:
(1) Pembangunan Perumahan meliputi:
b. Pembangunan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;
Pasal 47 :
(2) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan ;

Halaman 180 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah ;
 - b. Keterpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian ; dan
 - c. Ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;
- (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 76 huruf a. yang menyatakan

Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk :

- a. Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah ; dan
- b. Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman ;

- 2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan :

Penentuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan melalui langkah-langkah :

1. Pemerintah Daerah menetapkan Persyaratan komposisi lahan efektif dan lahan non efektif pada saat Badan Usaha Pembangunan Perumahan mempersiapkan Rencana Tapak Kawasan Perumahan dan Permukiman;
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus dilindungi termasuk dalam penghitungan luas lahan non efektif;
3. Pemerintah Daerah selanjutnya menentukan klasifikasi kawasan;
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka dapat ditentukan besaran Prasarana Lingkungan, Sarana Lingkungan, dan Utilitas yang dibangun oleh Badan Usaha Pembangunan Perumahan;
5. Besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditentukan sebagaimana huruf d, disusun ke dalam Rencana Tapak untuk

Halaman 181 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan secara bertahap sesuai dengan luas kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun;

6. Hasil Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) merupakan dasar menetapkan ijin mendirikan bangunan induk dan ijin mendirikan bangunan persil.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah :

Pasal 1 angka 4 menyatakan :

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau/tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11 menyatakan :

(1). Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang ;

(2).Penyerahan Prasarana, Sarana dan Uutilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

- a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan ; dan
- b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(3).Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :

- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap ; dan
- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap;

Pasal 12 menyatakan :

1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada Perumahan Tidak Bersusun berupa Tanah dan Bangunan ;

2) Penyerahan Sarana pada Perumahan Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa Tanah Siap Bangun ;

Halaman 182 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

Pasal 4 menyatakan :

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan ini meliputi :

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan;

Pasal 6 menyatakan:

1. Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut;
2. Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Dokumen Pertanahan dan Dokumen yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ;
3. Apabila Persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan ;
4. Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Petugas yang ditunjuk.

LAMPIRAN II :

Persyaratan dan Tahapan Pemecahan / Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum yaitu antara lain :

- a. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya di atas Materai cukup ;
- b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- c. Foto copy identitas (KTP) Pemohon dan Kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- d. Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ;
- e. Sertifikat Asli;
- f. Rencana Tapak / Site Plan dari Pemerintah Kabupaten / Kota setempat ;

Halaman 183 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5) Peraturan Daerah Kota Madiun No. 11 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 – 2012:

Pasal 6 menyatakan:

RTRW ini menjadi Dasar untuk Penerbitan Izin Lokasi, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memanfaatkan Ruang Wilayah Kota Madiun;

Lampiran Bab. III. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun, yaitu :

1) 3.3.6. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, yang menyebutkan :

- "Di dalam penataan perumahan harus memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB);
- Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pengembang (developer) harus disertai pula dengan Fasilitas Umum dan Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Lapangan Olahraga, Peribadatan, Makam, Perbelanjaan, serta jaringan jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya, serta jalan utama wilayah kota".

2) 3.4.4. Rencana Penetapan dan Intensitas Bangunan Perumahan, yang menyebutkan :

"Perumahan kapling kecil, arahan penataan bangunannya adalah sebagai berikut:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60-75 %
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,6 – 1,5
- Tinggi Lantai Bangunan (TLB) : 1 – 2 lantai

Didalam pengaturan KDB dan KLB ini harus disesuaikan dengan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

3) 3.5.1.1. Rencana Sistem Jaringan Jalan, yang menyebutkan :

"sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta analisa yang telah dilakukan mengenai sistem jaringan jalan di Kota Madiun ini, maka rencana pengembangan jalan ini meliputi pengembangan jalan lingkar (ringroad) yang terdiri dari Jalan Lingkar Utara – Barat, jalan Lingkar Utara Timur, Jalan Lingkar Timur Selatan; dan Jalan Jalan Lingkar Barat Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa besarnya kerugian Keuangan Negara adalah senilai lahan seluas 1.910,33 M2 yang seharusnya diserahkan oleh Pengembang ke Pemerintah Kota Madiun sebagai Prasarana, sarana dan Utinitas (PSU), dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp1.274.000,00 per m², sehingga total nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
28. Bahwa lahan Ruang Tata Hijau dengan total seluas 402,33 m² yang telah dibangun 3 (tiga) unit rumah telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum antara lain:
- Kavling A1 luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi);
 - Kavling A2 luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi);
 - Kavling A3 luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi)
29. Bahwa Terdakwa I melalui Kuasa Hukumnya ada melakukan penitipan uang ke Rekening Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk kekurangan luasan lahan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 185 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barang siapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 186 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa I bernama HAN SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Puri Larasati Propertindo yang berdiri Tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO No. 4 tanggal 3 November 2008 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH., bergerak di bidang Properti Perumahan dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO selaku staf Operasional PT. Puri Larasati Propertindo/karyawan / pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo;

Halaman 187 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta pula sesuai keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;



Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 189 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/ 14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (*Site Plan*) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit Kavling / rumah;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Ijin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi rencana pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Walikota Madiun menerbitkan surat Nomor: 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. ABRI Masuk Desa (AMB) Kota Madiun (Advice Planning) yang diantaranya memuat agar PT. Puri Larasati Propertindo, diwajibkan memperhatikan beberapa hal;

Menimbang, bahwa Lokasi yang dimohonkan terletak di sekitar Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan luasan 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan perincian:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1962/1999 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 1.850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUPRIYONO.

Halaman 190 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/1997 Kelurahan Kanigoro dengan luas lahan 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama SUKEMI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gambar Blok Plan terlampir, maka perincian penggunaan lahan (Land Use) Perumahan Puri Asri Lestari adalah :

1. Luas *lahan* yang akan dikembangkan adalah 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ditambah dengan luas tanah makam yang berada diluar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi).
2. Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas Lahan.
3. Luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) yang meliputi :
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa Jalan Lokal Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan persen) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas persen) atau sebesar 5,19 % (lima koma sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402.33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga persen) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor: 10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat Nomor:660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal

Halaman 191 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo membuat menyusun dokumen UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang pada BAB III Rencana Usaha, pihak PT. Puri Larasati Propertindo menyusun rincian rencana Tipe dan luas lahan perkapling sebagai berikut:

NO	TYPE / LUAS BANGUNAN	LUAS AREA (m ²)	JUMLAH UNIT
1	2	3	4
1.	45 / 125	1.375,00	10
2.	45 / 100	2.700,00	25
	JUMLAH TOTAL	5.760,00	35

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m²;

Menimbang, bahwa didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011

Halaman 192 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri
Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut, Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu :

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluas 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
 - b. Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
 - c. Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
 - d. Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)
2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
 - b. Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
 - c. Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi Sudarmadi, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun

Halaman 193 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi, S.H., dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasati Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada SRI BOEDIARTI dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari

Halaman 194 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Terdakwa I HAN SUTRISNO, namun dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Loker Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa seharusnya Saksi Sudarmadi, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi Sudarmadi, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yakni dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012

Halaman 195 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratan permohonannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa kemudian PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Halaman 196 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri Larasati Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor: 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

1. Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
2. Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor : 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan;

Menimbang, bahwa terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :

- Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu

Halaman 197 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)

▪ Proporsi Penggunaan lahan untuk :

- Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
- Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:

1. Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
2. Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
3. RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
4. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus enma puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata di lapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata

Halaman 198 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

Menimbang, bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m² - 315,00 m² - 1.468,00 m² = 442,33 m²;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun masih belum mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekurangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh para terdakwa 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada pembeli yakni :

- Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00(empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum” setiap orang” pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 199 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjerat semua orang (subjek hukum) apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT Puri Larasati Proptindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Proptindo Nomor: 4 Tanggal 3 November 2008, mempunyai tugas dan kewenangan:

- 1) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
- 2) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.
- 3) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur bersama anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

Menimbang, bahwa dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Proptindo pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor:001/PLP/NRD/ 14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Proptindo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit Kavling / rumah;

Menimbang, bahwa didalam persyaratan permohonannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri

Halaman 200 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak/Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Saksi Sudarmadi, S.H yang dengan sengaja menerima permohonan Pemecahan Sertifikat HGB No.693 yang diajukan oleh Pengembang, sedangkan persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan menerima permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat HGB No. 693 tersebut di proses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar / acuan proses pengukurannya, selanjutnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun Saksi Sudarmadi, SH menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo dan melalui staf Operasional /karyawan / pelaksana lapangan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16

Halaman 201 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo dan Saksi Sudarmadi, SH Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun Saksi Sudarmadi, SH menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun, maka menurut Majelis Hakim, walaupun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, mempunyai karakteristik yang serupa akan tetapi didalam praktek perlu dijiwai sedemikian rupa agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidiar lebih khusus karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo dan melalui staf Operasional /karyawan / pelaksana lapangan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun Saksi Sudarmadi, SH menandatangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna

Halaman 202 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No.693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang di pertimbangkan di atas, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Sumardi adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Para Terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 memiliki pengertian yang lebih luas / bersifat umum (generalis). Sedangkan Pasal 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, lebih bersifat khusus atau spesialis. Memperhatikan hal tersebut, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: *"... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai penjabat atau mempunyai kedudukan. (Vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68). Maka dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya kualitas personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, cukup beralasan secara hukum bahwa unsur "melawan hukum" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak

Halaman 203 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. a.d.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 204 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: “dengan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap. Sedangkan pengertian “tujuan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian “dengan tujuan” adalah sama artinya “dengan maksud”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan maksud” menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk *menentukan norma dalam perundang-undangan*. Dalam sistem Common Law dikenal mengetahui (knew) dan meyakini(belief). Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah “dengan maksud” atau “oogmerk” sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan: Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan Pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga Pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan

Halaman 205 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



willens en wettens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah: sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, *melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi* (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-*

Halaman 206 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT ErSCO, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor:813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi?;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor: 10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN

Halaman 207 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m². Didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut, Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu :

- Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluas 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
 - Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
 - Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
 - Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)
- Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :
 - Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
 - Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
 - Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 640/2734/401.109/2011 perihal

Halaman 208 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi Sudarmadi, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVISE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarmadi, SH dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVISE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian

Halaman 209 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasari Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasari Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada Sri Boediarti dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari HAN SUTRISNO, namun dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Loker Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan seharusnya Saksi SUDARMADI, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi Sudarmadi, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yakni dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan

Halaman 210 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak/Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati

Halaman 211 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa kemudian PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri Larasati Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor: 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

- Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
- Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro

Halaman 212 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan yaitu :

- Terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai:
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)
 - Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
 - Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
 - Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima

Halaman 213 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus enma puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu:

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

Menimbang, bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m²- 315,00 m² - 1.468,00 m² = 442,33 m²;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun tidak mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekurangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh Para Terdakwa 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada pembeli yakni :

1. Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00(empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m²

Halaman 214 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, Majelis Hakim menilai, berpendapat, dan memperoleh kesimpulan bahwa dengan kelebihan 3 (tiga) unit rumah yang dibangun menyebabkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau seluas 442,33, dan sampai saat ini Pengembang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Madiun telah menguntungkan diri Terdakwa I sebesar Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara adalah senilai lahan seluas 1.910,33 M2 yang seharusnya diserahkan oleh Pengembang ke Pemerintah Kota Madiun sebagai Prasarana, sarana dan Utinitas (PSU), dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp1.274.000,00 per m², sehingga total nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun telah menguntungkan Para Terdakwa Khususnya Terdakwa I dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 215 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H.,” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku Hukum Administrasi Dan *Good Governance*, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

Halaman 216 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya "*penyalahgunaan kewenangan*" tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak

Halaman 217 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (**Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam

Halaman 218 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau keputusan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas keputusan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52

Halaman 219 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT Puri Larasati Proptindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Larasati Proptindo Nomor: 4 Tanggal 3 November 2008, mempunyai tugas dan kewenangan:

- 1) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)
 2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
- 2) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.
- 3) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur bersama anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

Menimbang, bahwa dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Proptindo pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/ 14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Proptindo

Halaman 220 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit Kavling / rumah;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, dengan maksud menguntungkan diri sendiri Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratan permohonannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa akan tetapi PT. Puri Larasati Propertindo tidak melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor : 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari

Halaman 221 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

- Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00;
- Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00;

Menimbang, bahwa sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor : 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan yaitu :

- Terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)
- Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
 - Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan,

Halaman 222 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang meliputi:

- Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
- Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
- RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
- Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus enma puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meterpersegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

Menimbang, bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m²- 315,00 m²- 1.468,00 m² = 442,33 m².;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Puri Larasati, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

Halaman 223 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan tujuan Perseroan mewakili perseroan, baik didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sehingga tindakan Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY WAHYUDI.ST selaku staf operator masuk dalam lingkup menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanyanya karena jabatan dan kedudukan dan bertentangan dengan

1. Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ;

Pasal 32:

(1) Pembangunan Perumahan meliputi:

1. Pembangunan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;

Pasal 47 :

(2) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan ;

(3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan :

- a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah ;

- Keterpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian ; dan
- Ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;

(4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Pasal 76 huruf a. yang menyatakan:

Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk :

1. Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah ; dan
2. Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman ;

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan :

*Penentuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan melalui langkah-langkah :

Halaman 224 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1. Pemerintah Daerah menetapkan Persyaratan komposisi lahan efektif dan lahan non efektif pada saat Badan Usaha Pembangunan Perumahan mempersiapkan Rencana Tapak Kawasan Perumahan dan Permukiman;
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus dilindungi termasuk dalam penghitungan luas lahan non efektif;
3. Pemerintah Daerah selanjutnya menentukan klasifikasi kawasan;
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka dapat ditentukan besaran Prasarana Lingkungan, Sarana Lingkungan, dan Utilitas yang dibangun oleh Badan Usaha Pembangunan Perumahan;
5. Besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditentukan sebagaimana huruf d, disusun ke dalam Rencana Tapak untuk disahkan secara bertahap sesuai dengan luas kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun;
6. Hasil Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) merupakan dasar menetapkan ijin mendirikan bangunan induk dan ijin mendirikan bangunan persil.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah :

Pasal 1 angka 4 yang menyatakan :

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau/tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11 menyatakan :

- (1) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang ;
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 1. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan ; dan

Halaman 225 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :

- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap ; dan
- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap ;

Pasal 12 menyatakan :

- Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada Perumahan Tidak Bersusun berupa Tanah dan Bangunan ;

Penyerahan Sarana pada Perumahan Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa Tanah Siap Bangun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Para Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan dimana Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo dan melalui staf Operasional /karyawan/ pelaksana lapangan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun menandatangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan/ Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak/ Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Saksi Sudarmadi, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya dimana seharusnya berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T, tidak dapat

Halaman 226 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan diproses di Kantor Pertanahan Kota Madiun, akan tetapi Saksi Sudarmadi, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 milik PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan secara administrasi dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, serta tidak lengkap sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, padahal Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, **perbuatan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya** karena jabatan atau kedudukan yang ada pada Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T., selaku staf Operasional/karyawan/ pelaksana lapangan serta Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun telah jelas dan nyata menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama Saksi Sudarmadi, S.H., merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, Majelis menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi dan terbukti

Halaman 227 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menurut hukum;

a.d.4 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Halaman 228 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni: tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara "haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian". Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni

Halaman 229 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 di atas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/ 14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar/Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit Kavling / rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 693 yang memuat Petak Gambar 38 (*tiga puluh delapan*) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (*sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati

Halaman 230 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa akan tetapi PT. Puri Larasati Propertindo tidak melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor : 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum/Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

- Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
- Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan yaitu :

- Terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal : Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :
 - Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam

Halaman 231 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)

- Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
 - Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma Sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).
 - Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata di lapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meter persegi) ternyata

Halaman 232 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan lebarnya menjadi $4,00 \text{ m}^2$ (empat koma meter persegi);

Menimbang, bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya $2.225,33 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah $442,33 \text{ m}^2$ (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian $(2.225,33 \text{ m}^2 - 315,00 \text{ m}^2 - 1.468,00 \text{ m}^2 = 442,33 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah Kota Madiun masih belum mau menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekurangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas $442,33 \text{ m}^2$ tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA yang mengemukakan bahwa pengertian Keuangan Negara yang utamanya adalah hak negara yang dapat dinilai dengan uang, dan pengertian kerugian negara adalah kekurangan atau hilangnya aset. Dalam hal ini hak negara terletak pada titik lahirnya hak/kewenangan negara. Selanjutnya menurut pendapat ahli ketika ada kewajiban dari pihak pengembang untuk menyerahkan fasos fasum kepada negara/daerah, dalam hal ini Pemkot Madiun, maka yang menjadi besarnya kerugian Keuangan Negara adalah senilai lahan seluas $1.910,33 \text{ M2}$ yang seharusnya diserahkan oleh Pengembang ke Pemerintah Kota Madiun sebagai Prasarana, sarana dan Utinitas (PSU);

Menimbang, bahwa hak negara dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun lahir atau ada sejak penyerahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) harus dilakukan yakni tahun 2016, namun karena Tim verifikasi ketika melakukan kunjungan menemukan temuan kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya $2.225,33 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi

Halaman 233 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi), sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun tidak memperoleh haknya atau mengalami kerugian senilai lahan seluas 1.910,33 M² yang seharusnya diserahkan oleh Pengembang ke Pemerintah Kota Madiun sebagai Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU), dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp1.274.000,00 per m², sehingga total nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun terjadi pada saat pihak Pemerintah Kota Madiun tidak dapat menerima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun saat mengajukan permohonan pemisahan/ pemecahan Sertifikat SHGB ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun dan tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun juga saat mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun dengan tujuan agar Sertifikat HGB No. 693 dapat dipecah menjadi 38 bidang dan sebanyak 38 IMB sesuai dengan Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo dan berhasil membangun 38 unit rumah sehingga luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan / atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)nya menjadi berkurang,

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 32 (1), pasal 47 dan pasal 76, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah khususnya Pasal 1 angka 4 menyatakan : Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau/tanah tanpa bangunan

Halaman 234 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan Pasal 11 menyatakan : ayat (1).Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang dan ayat (2).Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : **a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan ; dan b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.** Akibat perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat Ahli Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra, S.E., C.FrA dari BPKP Prov. Jawa Timur dan menetapkan besarnya kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* adalah senilai lahan seluas 1.910,33 M2 dikalikan dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp1.274.000,00 per m², sehingga total nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.5. unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusnya berbunyi: “Dihukum sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan

Halaman 235 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut.
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan *delict*.

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.: Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku), lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang

Halaman 236 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa” bersama-sama” antara lain sebagai berikut” suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya” keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu ‘perundingan’ untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943:
Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan

Halaman 237 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan. Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan" Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu." Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan" turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang di dakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari sebagaimana Surat Nomor: 001/PLP/NRD/ 14/II/2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan Gambar kasar / Sketsa Tanah (Site Plan) yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo sebanyak 38 (*tiga puluh delapan*) unit Kavling / rumah;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Ijin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi rencana pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011

Halaman 238 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan surat Nomor : 10/PLP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan, maka pada tanggal 6 September 2011 Walikota Madiun mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari dengan surat Nomor:660/3186/401.304/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL Perum Asri Lestari yang isinya bahwa terhadap dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan perumahan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo membuat menyusun dokumen UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari serta pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO menyusun Dokumen UKL-UPL Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit sesuai dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor : 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap 2 (dua) objek tanah atas nama SUPRIONO seluas 3.910 m² dan tanah seluas 1.850 m²;

Halaman 239 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam mengajukan *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun tersebut, Terdakwa I. HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo melampirkan salah satu persyaratannya yaitu Persetujuan Prinsip dari Instansi dari yang berwenang berupa Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING);

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut, Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang berisi Kesimpulan yaitu : *Permohonan* Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat disetujui seluas 3.910 m² (SHM 1754) dan seluas 1.850 m² (SHM 1962) ditambah tanah makam seluas 315 m² yang berada di luar lokasi perumahan sehingga luas seluruhnya 6.075 m² dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk kegiatan Perumahan seluas 3.849,67 m² (63,37%)
- Untuk kegiatan Prasarana Lingkungan dan Utilitas umum seluas 1.508 m² (24,82%)
- Untuk kegiatan Fasum RTH seluas 402,33 m² (6,64 %)
- Untuk kegiatan tanah makam seluas 315 m² (5,19 %)

Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut :

- Menjaga kelestarian lingkungan dalam arti luas
- Menanam tanaman penghijauan, lampu penerangan, tempat pembuangan sampah sekitar tanah yang dimohonkan sehingga tercipta ATLAS (Aman, Tertip, Lancar, Sehat)
- Dalam melakukan usaha harus terlebih dahulu mendapat ijin-ijin dari dinas / instansi yang berwenang sesuai surat Walikota Madiun tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 640/2734/401.109/2011 perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan

Menimbang, bahwa atas *Permohonan* Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Saksi Sudarmadi, SH mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan

Halaman 240 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah, yang memberikan perubahan penggunaan tanah kepada HAN SUTRISNO (an. PT. Puri Larasati Propertindo) untuk membangun Perumahan Puri Asri Lestari seluas 3.910 m² dan 1.850 m² yang terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVISE PLANNING) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Penggunaan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarmadi, SH dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 juga menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVISE PLANNING) sebagai salah satu dasar dikeluarkannya surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo menyuruh Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST selaku Pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan Permohonan Pemisahan / Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 tanggal 12 Januari 2012 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, kemudian Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST pada tanggal 21 Juni 2012 selaku wakil PT. Puri Larasati Propertindo membuat Surat Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Halaman 241 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pengajuannya ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dikuasakan kepada Sri Boediarti dari Kantor Notaris / PPAT YVONNE ERAWATI, SH, melalui Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012 dari HAN SUTRISNO, namun dalam mengajukan persyaratan permohonannya tersebut pihak PT. Puri Larasati Propertindo dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4234/2012 tanggal 21 Juni 2012) yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses Pemisahan / Pemecahan Bidang Tanah Badan Hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 (Lampiran II) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, yang menyebutkan bahwa :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Sertifikat asli
- Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI, ST pada saat pengajuan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 Tanggal 12 Januari 2012 yang tidak melampirkan site plan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana yang diterima oleh Pertugas Loker Kantor Pertanahan Kota Madiun, mengakibatkan pada saat dilakukan pengukuran, PT. Puri Larasati Propertindo membawa Site Plan yang dibuat sendiri oleh PT. Puri Larasati Propertindo dengan rumusan yang memuat 38 (tiga puluh delapan) unit rumah yang seharusnya pada saat pengukuran di lokasi menggunakan Rencana Tapak / Site Plan yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 berisi rumusan yang memuat 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Halaman 242 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan seharusnya Saksi Sudarmadi, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun menolak berkas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II MUH.TOMMY ISWAHYUDI yang mewakili PT. Puri Larasati Propertindo, akan tetapi Saksi Sudarmadi, S.H tetap memproses dan menerima permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 693 yang diajukan oleh PT. Puri Larasati Propertindo, walaupun persyaratan dalam mengajukan pemecahan sertifikatnya tidak memenuhi syarat, yakni dengan tidak melampirkan Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 693 tersebut berproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun tanpa menggunakan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebagai dasar/ acuan proses pengukurannya, selanjutnya Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor : 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 ke Kantor Pertanahan Kota Madiun, Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun, dimana didalam persyaratannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah

Halaman 243 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah;

Menimbang, bahwa kemudian PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 untuk Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari yang terletak di Jl. Pilang AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Lampiran Bukti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didalamnya tercantum Type 45 : 28 Unit & Type 54 : 10 Unit dengan total 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, sehingga pada akhirnya PT. Puri Larasati Propertindo pada awal tahun 2012 mulai melakukan Proses Pembangunan Perumahan Puri Asri Lestari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 PT. Puri Larasati Propertindo melalui surat Nomor: 001/PLP/PAL/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 perihal Penyerahan Fasum / Fasos ke Walikota Madiun akan menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun dengan rincian :

- Sebidang tanah dengan SHGB Nomor 693 yaitu Fasilitas Umum berupa Jalan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1.468 m² dengan nilai total Rp418.380.000,00.
- Tanah Makam seluas 351 m² (berupa kompensasi dalam bentuk tunai) senilai Rp31.500.000,00.

Halaman 244 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diterima oleh Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 26 Februari 2016, Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi ke Perumahan Puri Asri Lestari. Ketika Tim melakukan verifikasi dan kunjungan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 050/697/401.109/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 berisikan perihal Laporan hasil rapat Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Perumahan Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ketika Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan;

Menimbang, bahwa terdapat Perhitungan Proporsi penggunaan lahan berdasarkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari di Jalan AMD Kota Madiun (Advice Planning) yang sudah diterbitkan mengenai :

- Luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 6.075,00 m² (enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan dasar perhitungan luas lahan Kawasan Perumahan seluas 5.760,00 m² ditambah dengan luas tanah makam yang berada di luar Kawasan Perumahan seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi)
- Proporsi Penggunaan lahan untuk :
 - Luas Kawasan Perumahan Terbangun seluas 3.849,67 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh tujuh meter persegi) atau 63,37 % (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari luas lahan.
 - Luas Fasilitas Umum serta Fasilitas Sosial seluas 2.225,33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau sebesar 36,63 % (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen) dari luas lahan, yang meliputi:
 - Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum berupa jalan lokal lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan seluas 1.508,00 m² (seribu lima ratus delapan meter persegi) atau sebesar 24,82 % (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen).
 - Lahan Makam seluas 315,00 m² (tiga ratus lima belas meter persegi) atau sebesar 5,19 % ; (lima koma sembilan belas persen).
 - RTH Kawasan seluas 402,33 m² (empat ratus dua koma tiga puluh

Halaman 245 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tiga meter persegi) atau sebesar 6,62 % (enam koma enam puluh dua persen).

- Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 693 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun terdapat rincian Pemisahan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang seluas 4.292,00 m² (empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dari 5.760,00 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), sehingga sisa luas tanah 1.468,00 m² (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) diperuntukkan untuk Fasilitas Umum.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Peninjauan lokasi di lapangan terdapat perbedaan antara gambar Site Plan yang sudah direkomendasikan dan kondisi riil di lapangan, yaitu :

- Lebar Jalan pada Site Plan 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- Lebar jalan pada Site Plan 6,00 m² (enam koma meter persegi) ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

Menimbang, bahwa terdapat selisih kekurangan luasan lahan yang seharusnya di serahkan ke Pemerintah Kota Madiun mengenai luasan Fasilitas Umum dan Fasilitas social yang seharusnya luasnya 2.225, 33 m² (dua ribu dua ratus dua puluh lima koma tiga puluh tiga meter persegi), akan tetapi mengalami pengurangan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) dengan rumusan rincian (2.225,33 m²- 315,00 m²- 1.468,00 m² = 442,33 m²;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Madiun tidak dapat menerima penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari PT. Puri Larasati Propertindo dikarenakan masih terdapat kekuarangan luas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 442,33 m² tersebut, Terdakwa I HAN SUTRISNO dan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST justru membangun lagi 3 (tiga) unit rumah di atas tanah yang seharusnya menjadi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kemudian oleh Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau Perusahaan/korporasi PT.Puri Asri Larasati 3 (tiga) unit rumah tersebut dijual kepada perorangan yang seharusnya masuk aset yang diserahkan kepada pemerintah Kota Madiun yakni :

1. Kavling A1 atas nama Yudo Kusumo, luas bangunan 56,6 m² (lima

Halaman 246 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan harga jual Rp399.500.000,00(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kavling A2 atas nama Agus Yulianto, luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan harga jual Rp403.500.000,00(empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Kavling A3 atas nama Didik Agus Setiawan, luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa terjadinya perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan dari masing-masing yaitu: Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Puri Larasati Propertindo Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO selaku staf Operasional PT. Puri Larasati Propertindo/karyawan / pelaksana lapangan dari PT. Puri Larasati Propertindo dan Saksi Sudarmadi, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo dan melalui staf Operasional /karyawan / pelaksana lapangan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Saksi Sudarmadi, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun menandatangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) No. 700 s/d 737 hasil Pemisahan / Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.693 tanggal 27 Januari 2012 dengan tidak mengoreksi dan mencocokkan apakah terdapat Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun No: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun, adalah perbuatan yang secara

Halaman 247 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk bekerjasama melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang, dari berbagai pertimbangan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sudarmadi, SH, masing-masing memiliki peran yang saling berhubungan, apabila salah satu lepas maka delik tidak bisa terjadi. Terdakwa I HAN SUTRISNO, Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, ST bin H. SOETOMO dan Saksi Sudarmadi, SH secara faktual memang tidak pernah bertemu terkait Permohonan Pecah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 693 atas nama PT. Puri Larasari Propertindo untuk lokasi perumahan menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavling ke Kantor Pertanahan Kota Madiun dan Saksi Sudarmadi, SH yang dengan sengaja mau menanda tangani 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 700 s/d 737 hasil Pemisahan/ Pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 693 tanggal 27 Januari 2012 tanpa terlebih dahulu melakukan koreksi apakah benar terdapat Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat hanya 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang bisa dibangun atau dengan kata lain Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Sudarmadi, SH untuk bermufakat jahat tentang peran masing-masing namun perbuatan para Terdakwa dan Saksi Sudarmadi, SH ada persamaan kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para terdakwa bukanlah Tindak Pidana Korupsi, karena penegakan hukum administrasinya belum tuntas sebagaimana asas *ultimum remedium* yang menitikberatkan proses pidana menjadi jalan terakhir yang ditempuh guna penegakan hukum dan keadilan;

Halaman 248 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima dan haruslah ditolak. Menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (*perkara aquo*) khususnya menyangkut keuangan negara tidaklah tepat menerapkan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* melainkan *primum remedium*. Majelis Hakim menilai tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Oleh karena itu dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*) yakni menerapkan fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*;

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, apabila ditilik risalah pembentukan undang-undang dan naskah akademiknya sesungguhnya tidak menerapkan *Ultimum Remedium* dalam perancangannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih mengarah kepada *Primum Remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai senjata utama dalam sebuah undang-undang. Korupsi bahkan oleh pembentuk undang-undang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena membutuhkan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa juga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi melainkan ranah hukum administrasi antara para Pemohon dengan Pemerintah Kota Madiun. Terkait ganti rugi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya atau Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan mengajukan gugatan Perdata. Seperti dalam gugatan perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Putusan Sela Perdata Nomor: 01/PDT.G/2024. Mad menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun Menolak gugatan perdata yang dimohonkan Para Terdakwa dan menyatakan perkara *a quo* adalah menyangkut masalah administrasi antara para terdakwa dengan Walikota Madiun, Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya;

Halaman 249 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat seandainya pun Para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya, hal tersebut tidak mengganggu proses penegakkan hukum pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara tersebut hanya terbuka ketika proses pidana belum dimulai, sesudah proses pidana dimulai sudah menggugurkan hak seorang yang ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dari suatu penanganan perkara hukum. Konsekuensi dari hal tersebut adalah dapat ditegakkannya hukum pidana tanpa harus menunggu dilaksanakannya penegakkan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa lagi pula sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun saat mengajukan permohonan pemisahan / pemecahan Sertifikat SHGB ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun dan tidak melampirkan Rencana Tapak/ Site Plan dari Pemerintah Kota Madiun juga saat mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun dengan tujuan agar Sertifikat HGB No. 693 dapat dipecah menjadi 38 bidang dan sebanyak 38 IMB sesuai dengan Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo dan berhasil membangun 38 unit rumah sehingga luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan / atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)nya menjadi berkurang, adalah perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Kekurangan Luasan PSU: 442,33 m² dengan nilai NJOP taun 2016: Rp1.274.000,00/m² sehingga nilai total 442,33 m² X Rp 1.274.000/m² = 563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh

Halaman 250 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam bentuk kompensasi berbentuk uang untuk disetorkan ke kas daerah kota madiun, melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun tertanggal 19 Mei 2025 (terlampir /barang bukti), serta bukti setor Tunai kepada Bank BNI Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun tertanggal 22 Mei 2025 (bukti setor terlampir). Dengan telah dilakukan kompensasi tanah fasum dan fasos kekurangan 442.33 M² tersebut dengan nilai berupa uang, dan telah disetor kepada kas Daerah Kota Madiun, sehingga telah terealisasi Surat Walikota Madiun Nomor 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020, sesuai pendapat dan berdasarkan ahli keuangan Drs. Siswo Sujanto, hak negara yang dapat dinilai dengan uang/asset tersebut bisa dinilai dengan uang, sehingga pemerintah Kota Madiun dalam hal ini tidak lagi dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan penyitaan 3 unit rumah yang dituntut penuntut umum atas sertifikat tanah dan bangunan dirampas untuk negara dan diserahkan untuk menjadi asset Pemerintah kota Madiun, tidaklah mempunyai dasar hukum yang sah, dan bukan termasuk kerugian pemerintah kota Madiun, karena yang menjadi kerugian pemerintah kota madiun sudah ditegaskan kekurangan luas tanah fasum/fasos seluas 442.33 m² tidak termasuk 3 unit rumah dan juga perhitungan ahli BPKP Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra, S,E, C,Fra dari BPKP Prov, Jawa Timur menjelaskan kerugian keuangan negara adalah sisa luasan lahan PSU Puri Asri Lestari yang belum diterima oleh pemerintah kota madiun seluas 1.910,33 m² dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp 1.274.000,00 per m². Lebih lanjut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan terhadap 3unit rumah bukan lagi dapat dikatakan dirampas untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini sudah terang dari cahaya alat bukti berupa Ijin pendirian bangunan (IMB) dan pecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Madiun adalah alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum kuat sampai saat ini belum dapat terbantahkan dan sah menurut hukum, maka tuntutan JPU terhadap 3 unit rumah tidak ada relevansinya dengan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para

Halaman 251 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, 3 unit rumah yang disita oleh Penuntut Umum merupakan barang yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan prasarana yang ada sebagai sebuah tindak pidana korupsi, karena Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang didalamnya terdapat Site Plan (SP) No. 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang memuat bahwa Lokasi Tanah di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Luas Persil Awal 5.760,00 M² (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan Terkena Fasilitas Umum seluas 1.960,00 M² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Luas Persil Akhir 3.800,00 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Sket Gambar Unit /Petak Rumah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit. Demikian juga Site Plan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (ADVICE PLANNING) Perumahan Puri Asri Lestari Jl. AMD Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan jumlah total 35 Unit, namun Para Terdakwa membangun 38 unit rumah;

Menimbang, bahwa 3 unit rumah yang dibangun oleh Para Terdakwa perolehannya diawali dengan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan prasarana yang ada padanya, dimana Terdakwa I HAN SUTRISNO pada tanggal 20 Februari 2012 memerintahkan Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun. Dalam persyaratan permohonannya Terdakwa II MUH. TOMMY ISWAHYUDI, S.T dengan sengaja tidak melampirkan Surat Walikota Madiun Nomor:640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun (Advice Planning) dari Pemerintah Kota Madiun dan Rencana Tapak / Site Plan Pemerintah Kota Madiun Nomor:591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi hanya melampirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 693 yang memuat Petak Gambar 38 (tiga puluh delapan) unit Petak Rumah dan Site Plan yang dibuat oleh PT.Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah, kemudian Terdakwa II

Halaman 252 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Retribusi IMB untuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sebesar Rp10.909.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan 3 unit rumah bukan lagi dapat dikatakan dirampas untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, karena ada Ijin pendirian bangunan (IMB) dan pecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Madiun, Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebelum diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Saksi Totok Sugiarto, S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro (Dinas PMPTSPKUM) Kota Madiun memerintahkan kepada PT. Puri Larasati Propertindo untuk merubah Site Plan yang dibuat oleh PT. Puri Larasati Propertindo yang memuat unit rumah terbangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah untuk disesuaikan dengan Site Plan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang memuat sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah. PT. Puri Larasati Propertindo melakukan perubahan terhadap Site Plan yang diajukan yakni hanya pada gambar denah menjadi 35 (tiga puluh lima) unit rumah, akan tetapi judul dan rincian tipe rumah tetap tidak dirubah yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit rumah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan permohonan pemecahan sertifikat salah satu persyaratan atau dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah **Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat** sedangkan IMB tidak lah merupakan syarat atau dokumen yang harus dipenuhi untuk permohonan pemecahan, sehingga alasan pembelaan Terdakwa yang menyatakan terhadap 3 unit rumah bukan lagi dapat dikatakan dirampas untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, karena telah memiliki alat bukti berupa Ijin pendirian bangunan (IMB) dan pecahan sertifikat harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perolehan 3 unit rumah tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis menilai sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana

Halaman 253 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan adalah: perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAN SUTRISNO selaku Direktur PT. Puri Larasati Propertindo membangun lagi 3 (tiga) unit rumah diperoleh dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan prasarana yang ada sebagai sebuah tindak pidana korupsi maka terhadap 3 (tiga) unit rumah antara lain:

- Kavling A1 luas bangunan 56,6 m² (lima puluh enam koma 6 meter persegi) dan luas tanah 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi);
- Kavling A2 luas bangunan 56,5 m² (lima puluh enam koma lima meter persegi) dan luas tanah 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi);
- Kavling A3 luas bangunan 45 m² (empat puluh meter persegi) dan luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi);

yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dirampas dan diserahkan untuk negara dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, dupliknya demikian juga surat nomor 1 sampai dengan 16 (lampiran pledoi) selain dan selebihnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, surat dan dupliknya selain dari yang telah dipertimbangkan diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 254 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I telah memperoleh luasan lahan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi) yang jika dikalikan dengan NJOP tahun 2016 senilai Rp1.274.000,00 per m², maka totalnya sebesar Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah). Namun dalam proses Penuntutan, Terdakwa I melalui Kuasa Hukumnya ada melakukan penitipan uang ke Rekening Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai kekurangan luasan lahan sejumlah 442,33 m² (empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh tiga meter persegi), maka sudah sepatutnya uang tersebut dijadikan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan

Halaman 255 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim, meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat dicapai mufakat, maka sesuai Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebut "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan". Bahwa Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda mengenai penerapan pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya cukup disebut UU PTPK), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah merubah tafsir Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, sehingga penerapan unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, penerapan pembuktian unsur merugikan keuangan negara (sebagai akibat yang dilarang) menjadi sangat penting untuk dapat memastikan bentuk dan besarnya kerugian keuangan negara, dengan tetap memperhatikan kasualitas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara, perlu diperhatikan fakta hukum berupa mata rantai

Halaman 256 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dipandang sebagai penyebab yaitu perbuatan Terdakwa I (selaku Direktur) bersama-sama Terdakwa II (selaku Karyawan/Pelaksana) PT. Puri Larasati Propertindo (perusahaan yang bergerak dalam bidang property) mengajukan permohonan ijin lokasi pembangunan perumahan Asri Lestari kepada Walikota Madiun dengan gambar kasar / sketsa tanah (*site plan*) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) unit. Atas permohonan tersebut, Walikota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang memuat lokasi tanah sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit, dengan ketentuan:

- Menyediakan Fasilitas Umum (Fasum).
- Jalan lingkungan selebar minimal 7,50 m (tujuh setengah meter).
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekitar 105 m² (seratus lima meter persegi).

Selanjutnya, PT. Puri Larasati Propertindo mengajukan permohonan pemisahan/pemecahan Sertifikat HGB Nomor 693 atas nama PT. Puri Larasati Propertindo menjadi 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Madiun. Atas permohonan tersebut, saksi Sudarmadi, SH (Terdakwa dalam perkara lain) selaku kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah, masing-masing sesuai Sertifikat HGB Nomor 700 sampai dengan Nomor 737. Selain itu, Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Koperasi Usaha Mikro Kota Madiun juga menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) unit rumah. Setelah perijinan dan pemecahan sertifikat tanah selesai, maka PT. Puri Larasati Propertindo mulai melakukan pembangunan perumahan pada tahun 2012. Berkenaan hal tersebut, PT. Puri Larasati Propertindo telah berupaya beberapa kali menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota Madiun, yaitu pada tanggal 23 Nopember 2018, 29 September 2020, 22 Januari 2021, dan 23 Juni 2021, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikasi, terdapat ketidaksesuaian jumlah unit rumah dari 35 (tiga puluh lima) menjadi 38 (tiga puluh delapan), serta ketidaksesuaian mengenai:

- 1) Lebar jalan pada *site plan* 7,50 m² (tujuh koma lima puluh meter persegi) menjadi jalan 6,50 m² (enam koma lima puluh meter persegi) ;
- 2) Lebar jalan pada *site plan* 6,00 m² (enam meter persegi), ternyata dilapangan lebarnya menjadi 4,00 m² (empat koma meter persegi);

Sehingga penyerahan aset tersebut semuanya tidak diterima oleh Pemerintah

Halaman 257 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kota Madiun karena terdapat kekurangan luasan fasos / fasum sesuai *advice planning* yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Menimbang bahwa dari mata rantai penyebab tersebut dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan, dengan memperhatikan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03SR-755/PW13/5.2/2024 tanggal 4 Oktober 2024, serta keterangan ahli Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra, S.E selaku auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada pokoknya menyatakan “kerugian *aquo* berkaitan dengan luasan lahan non efektif yang seharusnya menjadi prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang diterima/dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun yang seharusnya dikuasai negara pada saat timbulnya kewajiban penyerahan PSU oleh PT. Puri Larasati Propertindo kepada Pemerintah Kota Madiun seluas 1.910,33 M² (seribu sembilan ratus sepuluh koma tiga puluh tiga meter persegi) atau senilai Rp.2.433.760.420,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah). Lebih lanjut, ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, menjelaskan “kerugian keuangan negara terjadi pada saat aset yang seharusnya menjadi milik negara ternyata tidak menjadi milik negara, maka kerugian yang terjadi adalah pada titik (*tempus*) terjadinya aset yang seharusnya menjadi milik negara dan ternyata tidak menjadi milik negara dalam hal ini milik Pemkot Madiun”;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta dan keadaan demikian, mengingat konsepsi kerugian keuangan negara yang dianut konsep delik materiil (*no lost no crime*), yakni suatu perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan syarat harus ada akibat yang dilarang berupa kerugian yang benar-benar nyata dan pasti sebagai *bastandel delict*. Oleh karenanya, dalam mempertimbangkan unsur ini akan diuraikan 3 (tiga) tahapan secara berurutan, sebagai berikut:

1. Tahap menentukan ada tidaknya kerugian, sebagai penjelasan tentang keadaan atau bentuk kerugian yang nyata.
2. Tahap menghitung besarnya kerugian, untuk memastikan besaran / nilai kerugian yang diakibatkan, dan
3. Tahap menetapkan kerugian keuangan negara, sebagai pernyataan hakim / pengadilan tentang terpenuhinya unsur.

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat dan keterangan ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara *aquo*

Halaman 258 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan konsep penerimaan aset berupa prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Madiun dari PT. Puri Larasati Propertindo berkaitan pembangunan kawasan perumahan Asri Lestari berlokasi di Jl. ABRI Masuk Desa (AMD), Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Oleh karenanya, perlu diperjelas terlebih dulu titik *tempus* atau sejak kapan aset dimaksud seharusnya menjadi milik negara (ic. Pemerintah Kota Madiun), sehingga dengan tidak diterimanya aset tersebut akan mengakibatkan kerugian.;

Menimbang bahwa penerimaan negara umumnya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya penerimaan yang bersumber dari perpajakan atau bea dan cukai. Demikian juga penerimaan yang merupakan bagian dari pemerintah atas pengelolaan minyak dan gas bumi, batu bara dan mineral lainnya. Aturan perundang-undangannya ada, dan umumnya jelas (Theodorus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, 2018, hal. 199). Hal tersebut juga sesuai pendapat ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA yang menyatakan “bahwa penerimaan aset negara (baik berupa uang atau barang) diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam perkara *aquo* berkaitan penerimaan aset tanah fasum/fasos telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun ahli tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang penerimaan aset berupa fasum/fasos yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011, karena bukan bidang pengetahuan dan keahliannya”;

Menimbang bahwa berangkat dari pengertian dan sumber lahirnya hak yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, maka untuk memastikan hak negara berupa penerimaan aset, perlu diperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal mana, dalam Pasal 47 ayat (4) disebutkan “Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai proses dan cara penyerahan, namun sesuai ketentuan peralihan Pasal 164 Undang-undang tersebut, diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Halaman 259 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang bahwa sesuai Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
- b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Oleh karena ada kata hubung “dan” diantara Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka ketentuan tersebut bersifat kumulatif. Dengan demikian perlu diperiksa apakah semua syarat yang ditentukan oleh Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tersebut terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan rencana tapak yang digunakan PT. Puri Larasati Propertindo untuk membangun perumahan Asri Lestari tidak sesuai dengan rencana tapak yang disetujui Pemerintah Kota Madiun. Keadaan yang demikian mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 9 Tahun 2009. Oleh karena ketentuan tersebut bersifat kumulatif, maka dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat, *mutatis mutandis* proses penyerahan aset belum selesai. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penyerahan aset dilakukan melalui:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan penyerahan; dan
- c. Pasca penyerahan.

Ketentuan tersebut juga bersifat kumulatif, sehingga semua syarat (huruf A, B dan C) harus terpenuhi. Selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta dan keadaan yang dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf C pasca penyerahan yang dinormatikan dalam Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, yang mensyaratkan:

- 1) Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara.
- 2) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
- 3) SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
- 4) SKPD yang menerima asset menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Menimbang dengan tidak terpenuhinya syarat dan tahapan

Halaman 260 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



penerimaan aset tersebut secara sempurna, maka negara (ic. Pemerintah Kota Madiun) belum dapat dikatakan sebagai yang berhak atas aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas. Atau dengan kata lain, secara nyata aset tersebut belum menjadi hak Pemerintah Kota Madiun. Selain itu, sesuai keterangan saksi Amithya Dwi Hapsari, ST. M. Ling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa pembangunan dan pemeliharaan fasum/fasos (jalan paving dll) sampai sekarang masih dilaksanakan oleh PT. Puri Larasati Propertindo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tidak terpenuhinya syarat dan tahapan pencatatan hak atas aset sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kota Madiun belum berhak atas aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan Asri Lestari, dengan kata lain titik (*tempus*) lahirnya hak belumlah nyata atau masih *potensial lost* bukan *actual lost*;

Meimbang bahwa oleh karena keadaan atau bentuk kerugian belum benar-benar nyata, maka *mutatis mutandis* tidak bisa dilakukan tahap perhitungan dan pentapan kerugian keuangan negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berkeyakinan salah satu unsur pasal dakwaan yaitu unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi, maka seharusnya Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, berpijak pada sumber lahirnya penerimaan hak negara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang sebagai perwujudan asas legalitas formal, Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerimaan aset dalam perkara *aquo* tunduk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai aturan yang bersifat khusus. Hal mana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diatur secara lengkap mengenai penyelenggaraan perumahan, hak dan kewajiban, tugas dan wewenang pemerintah (baik pusat dan daerah), norma larangan, prosedur penyelesaian sengketa, serta sanksi (baik administratif atau pidana). Oleh karenanya, berdasarkan asas *lex specialis sitematis* mengingat kapasitas Para Terdakwa selaku pengembang perumahan dan kualitas perbuatan Para Terdakwa secara konsturktif berkaitan erat dengan pembangunan perumahan

Halaman 261 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Lestari yang didalamnya termasuk penyerahan fasilitas, sarana dan utilitas, telah diatur sedemikian lengkap (baik substansi, materi, subyek hukum yang dituju dan prosedur atau hukum acara) oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka semestinya penyelesaian perkara *aquo* menggunakan instrumen hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Permohonan Pemisahan 38 bidang terdiri dari:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pemisahan Bidang Model A atas nama PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel Gambar Ukur (GU) No. 374/2012;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Ukur (SU) No. 1475/Kanigoro/2012 tanggal 24 Januari 2012;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar Site Plan Puri Asri Lestari (38 unit);
 - 6) Salinan Legalisir Akta Pendirian PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 7) Salinan Legalisir Akta Perubahan Data PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 8) Salinan Legalisir SK Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. 1 (satu) bendel Berkas Penggabungan nomor berkas 199/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang berisi:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel sertifikat HGB 691-692;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Gambar Situasi 00029/1997;
 - 3) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Surat Ukur 00276/1999;
 - 4) Permohonan Penggabungan;
 - 5) Surat Permohonan;
 - 6) Foto copy KTP Pemohon;
 - 7) Foto copy KTP Kuasa (notaris);
 - 8) Surat Kuasa;
 - 9) Surat Tanda Terima Dokumen No. Berkas 199/2012;
 - 10) Surat Perintah Setor No. Berkas 199/2012;

Halaman 262 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Kwitansi No. Berkas 199/2012;
- 12) Foto Copy Akta Pendirian PT. Puri Larasati;
- 13) Asli Gambar Ukur No. 44 /2012;
3. 1 (satu) bendel berkas Perubahan Hak atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 3) Surat Ukur SU No. 00276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 4) Foto copy KTP Pemohon;
 - 5) Surat Permohonan Perubahan Hak;
4. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik Nomor 1962 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Permohonan;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama SUPRIONO;
 - 4) Asli Surat Perintah Setor atas nama SUPRIONO;
 - 5) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK- Rutin (BPNRI.III.21) HM. 1962 dari SUPRIONO;
 - 6) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1962 dari HAN SUTRISNO;
 - 7) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7832/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 8) Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 9) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 10) Surat Ukur No. 276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 11) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO;
 - 12) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
 - 13) Asli Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
5. 1 (satu) bendel berkas Jual Beli atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Sertifikat Hak Milik nomor 692 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2. a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7959/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
 - 3) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama

Halaman 263 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
- 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8120/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1. a);
 - 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
 - 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 817/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 692/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
 - 9) Asli Akta Jual Beli Nomor: 716/2011;
 - 10) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
 - 11) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
 - 12) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
 - 13) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
 - 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 15) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
 - 16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4;
 - 17) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
 - 18) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO;
 - 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
 - 20) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 21) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 22) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
6. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1754 yang berisi:
- 1) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK- Rutin (BPNRI.III.2. I) HM. 1754 dari SUPRIONO;
 - 2) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah-Rutin

Halaman 264 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) (BPNRI.V.1.c) HM. 1754 dari HAN SUTRISNO;
Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- 4) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7834/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.V.1.c);
- 5) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.III.2I);
- 6) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7831/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 7) Asli Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
- 8) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
- 9) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
- 10) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
- 11) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
- 12) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 Desa Kanigoro, Kec. Katroharjo Kota Madiun;
- 13) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
7. 1 (satu) bendel berkas Penurunan Hak Milik Nomor 1754 atas nama SUPRIONO yang berisi:
 - 1) Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Perubahan HM Menjadi HGB Atau HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko (BPNRI.II.8.h);
 - 3) Asli Surat Pembayaran Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP dan HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko-Rutin (BPNRI.) HM. 1754;
 - 4) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP);
 - 5) Asli Surat Permohonan Perubahan Status menjadi Hak Guna Bangunan yang ditandatangani Pemohon SUPRIONO;

Halaman 265 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli Surat Pernyataan atas nama SUPRIONO tanggal 02 Desember 2011;
- 7) Foto copy KTP atas nama SUPRIONO;
- 8) Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
- 9) Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Akta Tanggal 16 Maret 2011 Nomor 20 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah YVONNE ERAWATI, SH.;
- 10) Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754;
- 11) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
- 12) Foto copy PBB atas nama SUPRIONO;
8. 1 (satu) bendel Berkas Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 691 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2. a) HGB.691 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 2) Asli Surat Perintah Setor dari RR. SRI BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7960/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
 - 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.691 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8119/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak – Jual Beli (BPNRI.II.1. a);
 - 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
 - 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 818/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 691/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
 - 9) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
 - 10) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
 - 11) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
 - 12) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
 - 13) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
 - 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 15) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI

Halaman 266 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PROPERTINDO Nomor 4;
- 16) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
- 17) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO
- 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
- 20) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
- 21) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
- 22) Asli Akta Jual Beli Nomor: 715/2011;
9. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1754 terdiri dari:
- 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
- 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
- 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
- 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 5) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 6) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 7) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
- 8) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 9) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
- 10) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar

Halaman 267 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
- 11) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
 - 12) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 19/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
 - 13) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 23/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 14) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
 - 15) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 16) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO;
 - 17) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
10. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1962 terdiri dari:
- 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 5) Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1962 atas nama SUPRIONO;
 - 6) Foto copy Surat Ukur Nomor 276 / 1999;
 - 7) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
 - 8) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah

Halaman 268 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;

- 9) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
- 10) Asli Surat Tugas Nomor: 7/ST-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penelitian Lapang Permohonan Pertimbangan Tehnis Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama Han Sutrisno SHM Nomor 1962 dan SHM Nomor 1754;
- 11) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 20/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
- 12) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 24/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 13) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
- 14) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
- 15) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 16) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 17) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
- 18) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 19) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO;
- 20) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;

Barang Bukti Nomor 1 angka 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) sampai dengan Barang Bukti Nomor 10 dikembalikan kepada Saksi ADOLF SEVERLIANUS PUAHADI;

Barang Bukti Nomor 1 angka 4) dirampas untuk negara dan selanjutnya diserahkan untuk menjadi aset Pemerintah Kota Madiun;

11. Asli 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 06 September 2011;
12. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Puri Asri Lestari;

Barang Bukti Nomor 11 sampai dengan Nomor 12 dikembalikan kepada

Saksi AMITHYA DWI HAPSARI, ST. M.Ling;

13. Asli Lembar Disposisi Penyerahan Sertifikasi Fasum Perumahan Puri

Halaman 269 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asri Lestari dan Salinan 1 (satu) bendel Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari;
14. Asli 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Klarifikasi Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Puri Asri Lestari;
 15. Asli 1 (satu) bendel Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari 27 Agustus 2020, terdiri:
 - Asli 2 (dua) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Salinan 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 593/2310/401.111/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 16. Asli 1 (satu) bendel Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari, terdiri:
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 005/72/401.111/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 - Salinan 2 (dua) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 17. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
 18. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020 tanggal 23 September 2020, terdiri:
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/2317/401.111/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /2317/401.020 tanggal 23 September 2020;
 19. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Pemenuhan Kekurangan Luas Tanah Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari, JL. Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro:
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/3066/401.111/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /3066/401.020 tanggal 5

Halaman 270 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



November 2020;

20. Asli 1 (satu) bendel Surat Sekda Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 24 November 2020:
- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1140/401.111/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Undangan Nomor: 005/002/401.111/2021 tanggal 18 Januari 2021;
21. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/I/2021 tanggal 21 Januari 2021:
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/216/401.020 tanggal 22 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /014/102/401.111 tanggal 27 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1249/401.111/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 4 (empat) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/401.111/2021 tanggal 13 September 2021;
22. Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/401.111/2021 tanggal 16 September 2021;
- Barang Bukti Nomor 13 sampai dengan Nomor 22 dikembalikan kepada Saksi BUDI AGUNG WICAKSONO;**
23. Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 3 November 2008 Nomor 4;
24. Asli 1 (satu) lembar SK KEMENKUMHAM Akta Pendirian Perusahaan tanggal 28 November 2008 Nomor: AHU91710.AH.01.01. Tahun 2008;
25. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 30 Januari 2009 Nomor: 13.13.1.51.00277;
26. Asli 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha tanggal 17 Juni 2014 Nomor: 503/284/401.303/2014;
27. Asli 1 (satu) lembar NIB PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 25 Januari 2019 Nomor: 9120003162451;
28. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (2 lembar) 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;
29. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (4 Lembar) tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;

Halaman 271 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 (satu) lembar Advice Planning Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 Agustus 2011 Nomor: 591/778/401.109/2011;
31. Asli 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL - UPL Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011 Nomor: 660/3186/401.304/2011;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo, Kel. Kanigoro tanggal 18 November 2011 Nomor: 469/605/401.401.7/2011;
33. Asli 1 (satu) lembar Bukti Bayar Kompensasi Tanah Makam tanggal 8 Februari 2012 Nomor. 046;
34. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011;
35. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011;
36. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011;
37. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011;
38. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Bebas Banjir Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 11 April 2013 Nomor: 640/568/401.109/2013;
39. Asli 1 (satu) bendel Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 17 April 2012 Nomor: 640-401.303/145/2012;
40. Asli 1 (satu) lembar RAB Pemasangan Jaringan PDAM Sambungan Rumah tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 690/508/401.501/2012;
41. Asli 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Penyambungan Baru PLN tanggal 4 September 2012 Nomor: 1188/161/AREA-MDN/2012;
42. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi & Verifikasi PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 28 Juli 2020 Nomor: 005/2043/401.111/2020;
43. Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 27 Agustus 2020 Nomor: 593/2310/401.111/2020;
44. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 23 September 2020 Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020;
45. Asli 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 24 November 2020 Nomor: 050/3345/401.111/2020;
46. Asli 1 (satu) lembar Undangan Terkait Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Perkim) tanggal 18 Januari 2021 Nomor: 005/002/401.111/2021;
47. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021;

Halaman 272 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi Terkait Perumahan Puri Asri Lestari (BPN) tanggal 29 Januari 2024 Nomor: UP.04.01/57-35.77.100/I/2024;
49. Salinan Sertifikat SHM atas nama SUWARNO (Rencana Pengganti Kekurangan PSU) tanggal 3 September 2018 Nomor: 12.03.01.03.1.03713 beserta identitas;
50. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Yudho Kusumo Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-1 Type 66,5/128 Nomor PSJB 035/PLP/PAL/ III/2017;
51. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun – Jawa Timur atas nama Yudho Kusumo Kavling A-1 Type 66,50/128;
52. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Agus Yulianto Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-2 Type 56,5/125 Nomor PSJB 029/PLP/PAL/I/2016;
53. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Perumahan Puri Asri Lestari Type 56,5/125, Kav. A-2;
54. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Didik Agus Setiawan Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-3 Type 45/104 Nomor PSJB 038/PLP/PAL/XI/2017;
55. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun-Jawa Timur atas nama Didik Agus Setiawan Kavling A-3 Type 45/104;

Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 55 dikembalikan kepada

PT. Puri Larasati Propertindo;

56. Asli 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Perihal IMB;
57. Asli 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Surat Dari Han Sutrisno Perihal IMB tanggal 20 Februari 2012;
58. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Perjalanan Dokumen perihal Jenis Permohonan Izin: IMB;
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tetangga;
61. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno;
62. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 648/03/401.401.7/2012 tanggal 08 Pebruari 2023;
63. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Penelitian Lokasi (Advise Planning) dari Han Sutrisno;
64. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno;
65. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari No. 570/2928//401.303/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
66. Salinan 1 (satu) lembar identitas KTP Direksi dan NPWP Pt. Puri

Halaman 273 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Larasati Propertindo;
67. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
68. Salinan 1 (satu) bendel Advise Planning (AP) dengan Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 16 Agustus 2011 dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
69. Salinan 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011;
70. Salinan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011;
71. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
72. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
73. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
74. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
75. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Guna Bangunan No. 692;
76. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Milik No. 1754;
77. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009;
78. Salinan 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nama Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo;
79. Salinan 1 (satu) bendel Akta Penderian Perseroan Terbatas PT Puri Larasati Propertindo;
80. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

Barang Bukti Nomor 56 sampai dengan Nomor 80 dikembalikan kepada

Saksi NINDIO BASKORO, S.T.;

81. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 188/2017;
82. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 240/2017;
83. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 83/2018;

Barang Bukti Nomor 81 sampai dengan Nomor 83 dikembalikan kepada

Saksi YVONNE ERAWATI;

84. Asli 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Perizinan Perumahan Puri Asri Lestari terdiri dari:

- Asli 2 (dua) Lembar Disposisi Nomor Surat:

Halaman 274 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PLP/NRD/14/11/2010 tanggal 26 May 2011 Perihal

Permohonan Ijin Lokasi;

85. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011:

- Salinan 1 (satu) Advice Planning (AP) Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;

86. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;

87. Salinan 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

88. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari:

- Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Nomor Surat: 001/PLP/PAL/II/16 tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penyerahan Fasum/Fasos;

89. Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Hasil Rapat Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Puri Asri Lestari Di Jalan AMD Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tanggal 31 Maret 2016;

90. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Pedoman Penyerahan ASSED Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun 2012;

91. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Madiun Nomor: 030-401.101/14/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;

92. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nomor: 050-401.109/267/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;

Barang Bukti Nomor 84 sampai dengan Nomor 92 dikembalikan kepada Saksi DWI SETYO NUGROHO;

93. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3677 NIB. 3130 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama ENDANG SUSANTI;

94. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4127 NIB. 3167 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-2 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama AGUS YULIANTO;

95. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIBEL Nomor: 1341 NIB. 3131 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari

Halaman 275 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pilang AMD Kav. A-3 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo
Kota Madiun dengan pemilik atas nama PT PURI LARASATI
PROPERTINDO;

**Barang Bukti Nomor 93 sampai dengan Nomor 95 dirampas untuk
negara dan selanjutnya diserahkan untuk menjadi aset Pemerintah Kota
Madiun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat
ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan
tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Rentang waktu penjatuan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
5. Penjatuan pidana, dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1
KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama
proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo*
adalah sejumlah Rp2.433.760.420,00,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga
juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah). Oleh karena
yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori
sedang;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek
kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam

Halaman 276 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama, aspek dampak rendah, sementara dari aspek keuntungan tidak ada lagi, karena Terdakwa telah melakukan pengembalian sisa luasan fasus/fasos lahan yang dikonversi dalam uang tunai sejumlah Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuan pidana yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara *aquo* adalah sedang, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa (1) HAN SUTRISNO anak dari HADI SANTOSO telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp563.528.420,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai sisa luasan fasus/fasos lahan yang dikonversi dalam uang tunai, sehingga Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 277 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Han Sutrisno** anak dari **Hadi Santoso** dan **Terdakwa II Muh.Tommy Iswahyudi, S.T. bin H. Soetomo**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Han Sutrisno** anak dari **Hadi Santoso** dan **Terdakwa II Muh.Tommy Iswahyudi, S.T. bin H. Soetomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Permohonan Pemisahan 38 bidang terdiri dari:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pemisahan Bidang Model A atas nama PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 2) Asli 1 (satu) bendel Gambar Ukur (GU) No. 374/2012;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Ukur (SU) No. 1475/Kanigoro/2012 tanggal 24 Januari 2012;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 693 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar Site Plan Puri Asri Lestari (38 unit);
 - 6) Salinan Legalisir Akta Pendirian PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 7) Salinan Legalisir Akta Perubahan Data PT. Puri Larasati Propertindo;
 - 8) Salinan Legalisir SK Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. 1 (satu) bendel Berkas Penggabungan nomor berkas 199/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang berisi:
 - 1) Asli 1 (satu) bendel sertifikat HGB 691-692;

Halaman 278 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Gambar Situasi 00029/1997;
- 3) Asli 1 (satu) bendel sertifikat Surat Ukur 00276/1999;
- 4) Permohonan Penggabungan;
- 5) Surat Permohonan;
- 6) Foto copy KTP Pemohon;
- 7) Foto copy KTP Kuasa (notaris);
- 8) Surat Kuasa;
- 9) Surat Tanda Terima Dokumen No. Berkas 199/2012;
- 10) Surat Perintah Setor No. Berkas 199/2012;
- 11) Kwitansi No. Berkas 199/2012;
- 12) Foto Copy Akta Pendirian PT. Puri Larasati;
- 13) Asli Gambar Ukur No. 44 /2012;
3. 1 (satu) bendel berkas Perubahan Hak atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 3) Surat Ukur SU No. 00276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 4) Foto copy KTP Pemohon;
 - 5) Surat Permohonan Perubahan Hak;
4. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1962 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Permohonan;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen atas nama SUPRIONO;
 - 4) Asli Surat Perintah Setor atas nama SUPRIONO;
 - 5) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK – Rutin (BPNRI.III.21) HM. 1962 dari SUPRIONO;
 - 6) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1962 dari HAN SUTRISNO;
 - 7) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7832/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 8) Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 9) Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HM No. 1962 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 10) Surat Ukur No. 276/1999 Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo;
 - 11) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO;
 - 12) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
 - 13) Asli Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
5. 1 (satu) bendel berkas Jual Beli atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Sertifikat Hak Milik nomor 692 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin

Halaman 279 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (BPNRI.III.2. a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
- 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7959/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
- 3) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
- 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.692 dari RR. S. BOEDIARTI;
- 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
- 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8120/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1. a);
- 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
- 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 817/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 692/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
- 9) Asli Akta Jual Beli Nomor: 716/2011;
- 10) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
- 11) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
- 12) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
- 13) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
- 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
- 15) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
- 16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4;
- 17) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
- 18) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO;
- 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
- 20) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 21) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
- 22) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
6. 1 (satu) bendel berkas Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama SUPRIONO Sertifikat Hak Milik nomor 1754 yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dengan SK- Rutin (BPNRI.III.2. I) HM. 1754 dari SUPRIONO;
 - 2) Asli Surat Pembayaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah- Rutin (BPNRI.V.1.c) HM. 1754 dari HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan:

Halaman 280 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- 4) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7834/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.V.1.c);
 - 5) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7904/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon HAN SUTRISNO Kegiatan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (BPNRI.III.2I);
 - 6) Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 7831/9.35-77/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemberitahuan Tarif Pelayanan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 7) Asli Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
 - 8) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
 - 9) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
 - 10) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor:551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
 - 11) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 12) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 Desa Kanigoro, Kec. Katroharjo Kota Madiun;
 - 13) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
7. 1 (satu) bendel berkas Penurunan Hak Milik Nomor 1754 atas nama SUPRIONO yang berisi:
- 1) Surat Permohonan atas nama SUPRIONO;
 - 2) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Perubahan HM Menjadi HGB Atau HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko (BPNRI.II.8.h);
 - 3) Asli Surat Pembayaran Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP dan HGB Menjadi HP Tanpa SK Tanpa Ganti Blangko-Rutin (BPNRI.) HM. 1754;
 - 4) Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 7906/2011 tanggal 02 Desember 2011 atas nama Pemohon SUPRIONO Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP);
 - 5) Asli Surat Permohonan Perubahan Status menjadi Hak Guna Bangunan yang ditandatangani Pemohon SUPRIONO;
 - 6) Asli Surat Pernyataan atas nama SUPRIONO tanggal 02 Desember 2011;
 - 7) Foto copy KTP atas nama SUPRIONO;
 - 8) Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUPRIONO;
 - 9) Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Akta Tanggal 16 Maret 2011 Nomor 20 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 281 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YVONNE ERAWATI, SH.;

- 10) Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754;
- 11) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
- 12) Foto copy PBB atas nama SUPRIONO;
8. 1 (satu) bendel Berkas Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 691 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO yang berisi:
 - 1) Asli Surat Pembayaran Pengecekan Sertipikat-Rutin (BPNRI.III.2. a) HGB.691 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 2) Asli Surat Perintah Setor dari RR. SRI BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan;
 - 3) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 7960/2011 tanggal 05 Desember 2011 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pengecekan Sertipikat (BPNRI.III.2. a);
 - 4) Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli-Rutin (BPNRI.II.1. a) HGB.691 dari RR. SRI BOEDIARTI Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 5) Asli Surat Perintah Setor dari RR. S. BOEDIARTI atas nama Pemohon PT. PURI LARASATI RESIDENCE Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP);
 - 6) Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 8119/2011 tanggal 08 Desember 2011 dari RR. S. BOEDIARTI Kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli (BPNRI.II.1. a);
 - 7) Asli Surat Permohonan dari S. BOEDIARTI;
 - 8) Asli Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madiun Nomor: 818/PPAT/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal JB. Balik Nama SHGB. 691/Desa Kanigoro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun;
 - 9) Foto copy KTP Atas nama SUPRIONO;
 - 10) Foto copy KTP Atas nama INDA SULISTYANINGSIH;
 - 11) Foto copy Kartu Keluarga Atas nama SUPRIONO;
 - 12) Foto copy Surat Nikah Atas nama SUPRIJONO dan INDA SULISTYANINGSIH;
 - 13) Foto copy KTP Atas nama HAN SUTRISNO;
 - 14) Surat Kuasa Nomor 21 yang ditandatangani oleh YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 15) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor 4;
 - 16) Asli Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2011 atas nama HAN SUTRISNO;
 - 17) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (legalisir) atas nama SUPRIONO
 - 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 25 Maret 2011 atas nama PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 19) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2011 atas nama SUPRIONO;
 - 20) Foto copy Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HAN SUTRISNO dan SRI BOEDIARTI mengetahui PPAT/ Notaris YVONNE ERAWATI, SH.;
 - 21) Foto copy KTP atas nama IVONNE ERAWATI, SH dan Foto

Halaman 282 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- copy KTP atas nama Rr. SRI BOEDIARTI;
- 22) Asli Akta Jual Beli Nomor: 715/2011;
9. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1754 terdiri dari:
- 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 4) Foto copy Gambar / Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 5) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009 nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 6) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 7) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
 - 8) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 9) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
 - 10) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
 - 11) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
 - 12) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 19/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
 - 13) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 23/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 14) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
 - 15) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 16) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama

Halaman 283 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



SUPRIONO;

- 17) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;
10. 1 (satu) bendel berkas Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Sertifikan Nomor 1962 terdiri dari:
 - 1) Asli Blangko Pengisian Form Permohonan atas nama HAN SUTRISNO;
 - 2) Asli Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 3) Asli Surat Pernyataan tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani HAN SUTRISNO;
 - 4) Foto copy Gambar/Sketsa Rencana Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 5) Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1962 atas nama SUPRIONO;
 - 6) Foto copy Surat Ukur Nomor 276 / 1999;
 - 7) Fotocopy Surat dari Walikota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun;
 - 8) Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Kanigoro Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011 bahwa PT. Puri Larasati Propertindo telah menyetorkan uang sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemkot Madiun sebagai Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo Kel. Kanigoro untuk warga perumahan Puri Asri Lestari sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit;
 - 9) Fotocopy PBB atas nama SUPRIONO;
 - 10) Asli Surat Tugas Nomor: 7/ST-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penelitian Lapang Permohonan Pertimbangan Tehnis Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama Han Sutrisno SHM Nomor 1962 dan SHM Nomor 1754;
 - 11) Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 20/BA.PL-9.35.77/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011;
 - 12) Asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 24/BA-RPTP-9.35.77/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 13) Asli Surat Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011;
 - 14) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 15) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/007-PM/401.303/2009 tanggal 29 Januari 2009

Halaman 284 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
- 16) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 17) Foto copy Surat Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha;
 - 18) Fotocopy NPWP PT. PURI LARASATI PROPERTINDO;
 - 19) Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1754 atas nama SUPRIONO;
 - 20) Foto copy Gambar Situasi Nomor 29 / 1997;

Barang Bukti Nomor 1 angka 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) sampai dengan Barang Bukti Nomor 10 dikembalikan kepada Saksi ADOLF SEVERLIANUS PUAHADI;

Barang Bukti Nomor 1 angka 4) dirampas untuk negara dan selanjutnya diserahkan untuk menjadi aset Pemerintah Kota Madiun;

11. Asli 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari Nomor: 660/3186/401.304/2011 tanggal 06 September 2011;
12. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Puri Asri Lestari;

Barang Bukti Nomor 11 sampai dengan Nomor 12 dikembalikan kepada Saksi AMITHYA DWI HAPSARI, ST. M.Ling;

13. Asli Lembar Disposisi Penyerahan Sertifikasi Fasum Perumahan Puri Asri Lestari dan Salinan 1 (satu) bendel Permohonan Serah Terima Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari;
14. Asli 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Klarifikasi Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Puri Asri Lestari;
15. Asli 1 (satu) bendel Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari 27 Agustus 2020, terdiri:
 - Asli 2 (dua) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Salinan 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 593/2310/401.111/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
16. Asli 1 (satu) bendel Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari, terdiri:
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 005/72/401.111/2020 tanggal 10 Agustus 2020

Halaman 285 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Klarifikasi dan Verifikasi Lanjutan terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari;
- Asli 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 - Salinan 2 (dua) lembar Undangan Nomor: 005/2166/401.111/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
17. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Proses Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 050/871/401.111/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
18. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020 tanggal 23 September 2020, terdiri:
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/2317/401.111/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /2317/401.020 tanggal 23 September 2020;
19. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas Pemenuhan Kekurangan Luas Tanah Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari, JL. Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro:
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/3066/401.111/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /3066/401.020 tanggal 5 November 2020;
20. Asli 1 (satu) bendel Surat Sekda Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 24 November 2020:
- Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1140/401.111/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/3345/401.111/2020 tanggal 24 November 2020;
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Undangan Nomor: 005/002/401.111/2021 tanggal 18 Januari 2021;
21. Asli 1 (satu) bendel Surat dari PT. PURI LARASATI PROPERTINDO Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021 tanggal 21 Januari 2021:
- Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: -/216/401.020 tanggal 22 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: /014/102/401.111 tanggal 27 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 050/1249/401.111/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari;
 - Asli 4 (empat) lembar Surat Undangan Nomor: 005/319/401.111/2021 tanggal 13 September 2021;
22. Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari Nomor: 050/401.111/2021 tanggal 16

Halaman 286 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



September 2021;

Barang Bukti Nomor 13 sampai dengan Nomor 22 dikembalikan kepada Saksi BUDI AGUNG WICAKSONO;

23. Asli 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 3 November 2008 Nomor 4;
24. Asli 1 (satu) lembar SK KEMENKUMHAM Akta Pendirian Perusahaan tanggal 28 November 2008 Nomor: AHU91710.AH.01.01. Tahun 2008;
25. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 30 Januari 2009 Nomor: 13.13.1.51.00277;
26. Asli 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha tanggal 17 Juni 2014 Nomor: 503/284/401.303/2014;
27. Asli 1 (satu) lembar NIB PT. Puri Larasati Propertindo tanggal 25 Januari 2019 Nomor: 9120003162451;
28. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (2 lembar) 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;
29. Asli 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perum. Puri Asri Lestari (4 Lembar) tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 640/2734/401.109/2011;
30. Asli 1 (satu) lembar Advice Planning Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 Agustus 2011 Nomor: 591/778/401.109/2011;
31. Asli 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL - UPL Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011 Nomor: 660/3186/401.304/2011;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konversi atas Fasum Tanah Makam Selo, Kel. Kanigoro tanggal 18 November 2011 Nomor: 469/605/401.401.7/2011;
33. Asli 1 (satu) lembar Bukti Bayar Kompensasi Tanah Makam tanggal 8 Februari 2012 Nomor. 046;
34. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011;
35. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011;
36. Salinan Legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011;
37. Salinan Legalisir Perubahan Penggunaan Lahan tanggal 2 Desember 2011 Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011;
38. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Bebas Banjir Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 11 April 2013 Nomor: 640/568/401.109/2013;
39. Asli 1 (satu) bendel Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari tanggal 17 April 2012 Nomor: 640-401.303/145/2012;
40. Asli 1 (satu) lembar RAB Pemasangan Jaringan PDAM Sambungan Rumah tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 690/508/401.501/2012;
41. Asli 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Penyambungan Baru PLN tanggal 4 September 2012 Nomor: 1188/161/AREA-MDN/2012;
42. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi & Verifikasi PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 28 Juli 2020 Nomor: 005/2043/401.111/2020;
43. Asli 1 (satu) lembar Hasil Penelitian Dokumen Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 27

Halaman 287 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Agustus 2020 Nomor: 593/2310/401.111/2020;
44. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 23 September 2020 Nomor: 001/PLP/PAL/IX/2020;
 45. Asli 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Sekda Kota Madiun) tanggal 24 November 2020 Nomor: 050/3345/401.111/2020;
 46. Asli 1 (satu) lembar Undangan Terkait Serah Terima PSU Perumahan Puri Asri Lestari (Perkim) tanggal 18 Januari 2021 Nomor: 005/002/401.111/2021;
 47. Asli 1 (satu) bendel Tindak Lanjut Penyerahan PSU Perumahan Puri Asri Lestari (PT. Puri Larasati Propertindo) tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 001/PLP/PAL/II/2021;
 48. Asli 1 (satu) lembar Undangan Klarifikasi Terkait Perumahan Puri Asri Lestari (BPN) tanggal 29 Januari 2024 Nomor: UP.04.01/57-35.77.100/II/2024;
 49. Salinan Sertifikat SHM atas nama SUWARNO (Rencana Pengganti Kekurangan PSU) tanggal 3 September 2018 Nomor: 12.03.01.03.1.03713 beserta identitas;
 50. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Yudho Kusumo Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-1 Type 66,5/128 Nomor PSJB 035/PLP/PAL/ III/2017;
 51. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun – Jawa Timur atas nama Yudho Kusumo Kavling A-1 Type 66,50/128;
 52. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Agus Yulianto Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-2 Type 56,5/125 Nomor PSJB 029/PLP/PAL/II/2016;
 53. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Perumahan Puri Asri Lestari Type 56,5/125, Kav. A-2;
 54. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nama Konsumen Didik Agus Setiawan Perumahan / Kavling Puri Asri Lestari Kav. A-3 Type 45/104 Nomor PSJB 038/PLP/PAL/XI/2017;
 55. Asli 1 (satu) bendel Gambar Kerja Puri Asri Lestari Madiun – Jawa Timur atas nama Didik Agus Setiawan Kavling A-3 Type 45/104;
- Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 55 dikembalikan kepada PT. Puri Larasati Propertindo;**
56. Asli 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Perihal IMB;
 57. Asli 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Surat Dari Han Sutrisno Perihal IMB tanggal 20 Februari 2012;
 58. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Perjalanan Dokumen perihal Jenis Permohonan Izin: IMB;
 59. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tetangga;
 61. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Han Sutrisno;
62. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 648/03/401.401.7/2012 tanggal 08 Pebruari 2023;
63. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Penelitian Lokasi (Advise Planning) dari Han Sutrisno;
64. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk membangun bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan AMD RT 51 RW 08 dari Han Sutrisno;
65. Asli 1 (satu) lembar Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan Puri Asri Lestari No. 570/2928//401.303/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
66. Salinan 1 (satu) lembar identitas KTP Direksi dan NPWP Pt. Puri Larasati Propertindo;
67. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
68. Salinan 1 (satu) bendel Advise Planning (AP) dengan Pemohon Han Sutrisno Nomor: 591/778/401.109/2011 16 Agustus 2011 dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
69. Salinan 1 (satu) bendel Rekomendasi UKL-UPL Perum Puri Asri Lestari tanggal 6 September 2011;
70. Salinan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 469/605/401.401.7/2011 tanggal 18 Nopember 2011;
71. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 552/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
72. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun Nomor: 554/Kep.35.77/XII/2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah;
73. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 553/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
74. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;
75. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Guna Bangunan No. 692;
76. Salinan 1 (satu) bendel Sertikat Hak Milik No. 1754;
77. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 503/022/401.303/2009;
78. Salinan 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nama Perusahaan PT. Puri Larasati Propertindo;
79. Salinan 1 (satu) bendel Akta Penderian Perseroan Terbatas PT Puri Larasati Propertindo;

Halaman 289 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012 tanggal 17

April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

Barang Bukti Nomor 56 sampai dengan Nomor 80 dikembalikan

kepada saksi NINDIO BASKORO, S.T.;

81. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 188/2017;

82. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 240/2017;

83. Salinan Legalisir 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 83/2018;

Barang Bukti Nomor 81 sampai dengan Nomor 83 dikembalikan

kepada Saksi YVONNE ERAWATI;

84. Asli 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Perizinan Perumahan

Puri Asri Lestari terdiri dari:

- Asli 2 (dua) Lembar Disposisi Nomor Surat:

001/PLP/NRD/14/11/2010 tanggal 26 May 2011 Perihal

Permohonan Ijin Lokasi;

85. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Pemanfaatan Ruang

Pembangunan Perum Puri Asri Lestari Jl. AMD Kota Madiun

Nomor: 640/2734/401.109/2011 tanggal 22 Agustus 2011:

- Salinan 1 (satu) Advice Planning (AP) Pemohon Han Sutrisno

Nomor: 591/778/401.109/2011 tanggal 16 Agustus 2011;

86. Salinan 1 (satu) bendel Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam

Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor: 551/PTP-

9.35.77/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011;

87. Salinan 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Madiun Nomor: 640-401.303/145/2012

tanggal 17 April 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

88. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Permohonan Serah Terima

Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Puri Asri Lestari:

- Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Nomor Surat:

001/PLP/PAL/I/16 tanggal 18 Januari 2016 Perihal

Penyerahan Fasum/Fasos;

89. Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Hasil Rapat Serah Terima

Fasum dan Fasos Perumahan Puri Asri Lestari Di Jalan AMD

Kelurahan Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tanggal 31 Maret

2016;

90. Salinan 1 (satu) bendel Dokumen Pedoman Penyerahan ASERD

Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun 2012;

91. Salinan 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Madiun Nomor: 030-

401.101/14/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan

Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;

92. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Madiun Nomor: 050-401.109/267/2016 tanggal 05 Februari

Halaman 290 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyerahan Prasarana

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun;

Barang Bukti Nomor 84 sampai dengan Nomor 92 dikembalikan kepada Saksi DWI SETYO NUGROHO;

93. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3677

NIB. 3130 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan

Pilang AMD Kav. A-1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo

Kota Madiun dengan pemilik atas nama ENDANG SUSANTI;

94. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4127

NIB. 3167 yang terletak di Perumahan Puri Asri Lestari Jalan

Pilang AMD Kav. A-2 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo

Kota Madiun dengan pemilik atas nama AGUS YULIANTO;

95. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

NIBEL Nomor: 1341 NIB. 3131 yang terletak di Perumahan Puri

Asri Lestari Jalan Pilang AMD Kav. A-3 Kelurahan Kanigoro

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan pemilik atas nama PT

PURI LARASATI PROPERTINDO;

Barang Bukti Nomor 93 sampai dengan Nomor 95 dirampas untuk

negara dan selanjutnya diserahkan untuk menjadi aset Pemerintah

Kota Madiun;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Manambus Pasaribu, S.H., M.H dan Lujianto, S.H., M.H, masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Doddy Eka Wijaya, S.H. pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Halaman 291 dari 292 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Lujianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.